CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE MBJ AZANGARO,
Asistente Judicial (notificaciones):CASTILLO CUCHUYRUMI Gabriel
Simeon FAU 20448626114 soft
Fecha: 17/09/2026 10:46:05,Razón: NOTIFICACIÓN JUDICIAL,D.Judicial: PUNO / AZANGARO,FIRMA DIGITAL

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PUNO
Sede MBJ Azangaro

CEDULA ELECTRONICA

17/09/2026 10:46:24

Número de Digitalización
0000458577-2026-ANX-JR-PE

42026025322202400573210293705 7I12

NOTIFICACION N°25322-2026-JR-PE

EXPEDIENTE	**00573-2024-57-2102-JR-PE-01**	JUZGADO	JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - M
JUEZ	POMA MACHACA SANTOS	ESPECIALISTA LEGAL	INGALUQUE ARAPA CECILIA MAGALI

IMPUTADO : CHOQUEHUANCA MAMANI, ANTONY EDSON
AGRAVIADO : A Z CH, M

DESTINATARIO ACTOR CIVIL MENOR REPRESENTADO POR MARITZA MUCHICA CARCAUSTO

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N°105560**

Se adjunta Resolución ACTA DE AUDIENCIA de fecha 16/09/2026 a Fjs : 102
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
RESOLUCION 03 + REQ DE ACUSACION Y ANEXOS + ESCRITO CON REGISTRO 4110-2026

17 DE SETIEMBRE DE 2026

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE MBJ AZANGARO,
Juez:POMA MACHACA Santos FAU 20448626114 soft
Fecha: 16/09/2026 15:45:56,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: PUNO / AZANGARO,FIRMA DIGITAL

EXPEDIENTE : 573-2024-57-2102-JR-PE-01

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE MBJ AZANGARO,
Asistente De Audiencia - Audio:CALCINA MAMANI Luis Alberto FAU 20448626114 soft
Fecha: 16/09/2026 16:10:17,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: PUNO / AZANGARO,FIRMA DIGITAL

INDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN

En la ciudad de Azángaro, siendo las 11:06 DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS, se constituye el señor Juez SANTOS POMA MACHACA, Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, asistido por el Especialista Judicial de Audiencias Luis Calcina Mamani, con el fin de llevar a delante la audiencia de **CONTROL DE ACUSACIÓN** de la persona menor de iniciales A. Z. Ch. M. de 17 años de edad; en el proceso seguido en contra de la imputado **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI** por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio la persona menor de iniciales A. Z. Ch. M. de 17 años de edad.

Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio, cuya grabación demostrará el modo cómo se desarrollará la presente audiencia conforme así lo establece el inciso dos, del artículo trescientos sesenta y uno del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dicho registro.-

(01´) VERIFICACIÓN DE LOS INTERVINIENTES:

A. RUTH MERY CAYRA YUCRA, Fiscal Adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal corporativa de Azángaro con domicilio procesal en el barrio Mariano Chacantuma, sin número, Azángaro, con casilla electrónica 114012.
B. Abogado Ariel Antonio Quispe Laureano, con inscripción en el Colegio de Abogados de Puno, con el número 183, con domicilio procesal en el inmueble de Girón Ayacucho 471, oficina 2 de la ciudad de Puno. Casilla electrónica número 31838. Casilla física 13005. Correo electrónico personal arielantonio0110@hotmail.com. Número de celular 951 55 77 80.
C. DEFENSA PUBLICA ROGER FLORENCIO PAYE ITUSACA cap 4413 casilla 59363, abogado del imputado. Se retira.
D. Abogado José Carlos Yucra Campos cap 9582 casilla 105560 abogado del actor civil.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA**:**

(16´) **El Juzgado** Muy bien, el juzgado advierte que no está notificado con el requerimiento acusatorio al abogado del actor civil, detalles grabados en audio.
(17´) **El Juzgado** Vamos a expedir la resolución correspondiente. Doctor Luis Calcina nos proporciona una fecha, por favor.

Resolución número 3.
Azángaro, 16 de septiembre de 2026.
Vistos los actuados del presente proceso y estando a la información alcanzada por la señorita representante del Ministerio Público, así como lo manifestado por el señor abogado defensor de libre elección que patrocina la parte agraviada, Maritza Elizabeth Muchica Carcausto, debidamente constituida en actora civil, y

verificado también el reporte de la notificación realizada a las partes procesales con el traslado del requerimiento acusatorio.

Y considerando:

Primero, el juzgado al advertir que el Ministerio Público indica como abogado patrocinador de la parte agraviada al Centro de Emergencia Mujer, con domicilio procesal ubicado en el jirón Tacna número 307 de la ciudad de Azángaro, por cuya razón el juzgado ha notificado a esta instancia con el traslado del requerimiento acusatorio a fin de garantizar el derecho de defensa de la parte agraviada.

Segundo, sin embargo, revisados los actuados del presente proceso que anteceden, así como la información alcanzada por la señorita representante del Ministerio Público, la agraviada Maritza Elizabeth Muchica Carcausto, debidamente constituida en actora civil, no ha variado su domicilio procesal para efectos de ser patrocinada por el Centro de Emergencia Mujer de la comisaría de esta ciudad de Azángaro, por cuya razón se ha cumplido notificar erróneamente a un domicilio procesal que no corresponde. Por estas razones, a efectos de garantizar nulidades y cuestionamientos posteriores de orden procesal que puedan perjudicar el correcto desarrollo de esta etapa intermedia, el juzgado dispone que previamente cumpla con notificarse con el traslado del requerimiento acusatorio a la actora civil en el estudio jurídico de su defensa de libre elección.

Por estas razones, **el juzgado resuelve**: reprogramar la audiencia de control de acusación en el presente proceso para el día 1 de diciembre del 2026 a horas 10:00 de la mañana, vamos a hacer uso del mismo link https://meet.google.com/mbq-wcqn-iyu. La audiencia tiene carácter de inaplazable, siendo que en este acto el juzgado dispone que se cumpla con correr el traslado del requerimiento acusatorio a la parte agraviada Maritza Elizabeth Muchica Carcausto, debidamente patrocinada por su abogado defensor de libre elección, en este caso, doctor José Carlos Yucra Campos. Abogado defensor que es parte del estudio jurídico es Carlos Alberto Yucra Chambi. A fin de que pueda pronunciarse sobre el extremo de la pretensión civil. Por lo demás, persisten los apercibimientos expresamente prevenidos en la resolución número 1 de fecha 30 de junio del año 2026, para cuyo efecto el juzgado, tratándose de una audiencia de carácter inaplazable, dispone que además se notifique a la defensa pública para el probable caso de que no participe la defensa de libre elección que patrocina al acusado, en cuyo caso se llevará adelante esta audiencia con la participación de la defensa pública. **Regístrese y hágase saber.** El juzgado notifica a los participantes de esta audiencia con la resolución expedida. Señorita fiscal, estamos reprogramando para el 1 de diciembre de 2026 a las 10 de la mañana. Por notificar, gracias, señor magistrado. Muy bien, defensa de la actora civil, doctor José Carlos Yucra Campos. Sí, conforme y por notificar. Doctor Ariel Antonio. Manifestamos conformidad, señor magistrado.

Muy bien, muchas gracias. Estamos por concluir esta audiencia siendo horas 11 de la mañana con 23 minutos del día 16 de septiembre del 26, ordenando el cierre de la grabación de audio. Gracias, señorita fiscal, gracias, señores doctores. Hemos concluido esta audiencia. Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, sí.

11:23 am(22´) **SEÑOR JUEZ:** se dio por concluido la presente audiencia, firmando el Señor Juez, por ante mí. **Lo que doy fe**.--

Firmado por el señor Juez y el Especialista de Audiencias que intervienen

EXPEDIENTE: 372-2024.

ESCRITO : Correlativo.

SUMILLA : Designa defensa y otro

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE AZANGARO.



ANTONI EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI en la Investigación que por la presunta comisión del delito contra la Libertad en la modalidad de Violación de la Libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales A.Z.CH.M; A Ud. con respeto digo:

En aplicación de lo previsto por el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Estado que recoge el irrestricto Derecho de Defensa, designo como mi abogado defensor al letrado ARIEL ANTONIO QUISPE LAUREANO con registro en el Colegio de Abogado de Puno Nº 183 con correo electrónico *arielantonio0110@hotmail.com* y teléfono de contacto 951557780, quién en lo pertinente podrá actuar en mi representación conforme lo previsto por el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; De la misma forma VARIO mi domicilio procesal al Estudio Jurídico ubicado en el inmueble del Jr. Lisandro Luna Nº 131 de la Provincia de Azángaro y Casilla Electrónica 31838 (SINOE).

POR LO EXPUESTO

Pido a Ud. se sirva tener por designado la defensa y por variado el domicilio procesal.

OTROSÍ: Estando a derecho y en aplicación de lo establecido por los artículos 18 de la Resolución Fiscal de la Nación Nº 748-2006-MP-FN, 138 del C.P.P; PIDO: Se sirva disponer la expedición de copias digitalizadas de todo lo actuado de la carpeta fiscal 372-2024.

Sírvase acceder.

Azángaro, 2025 diciembre 19.

Ariel Antonio Quispe Laureano
ABOGADO
CAP. 183

EXPEDIENTE: 00573-2024-57-2102-JR-PE-01
ESP.LEGAL: Ingaluque Arapa Cecilia Magali
OBSERVA: Acusación, y solicita
sobreseimiento.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA- MBJ AZANGARO.

ARIEL ANTONIO QUISPE LAUREANO, abogado del imputado Antoni Edson Choquehuanca Mamani, en la Investigación seguida por el supuesto delito de contra la libertad en la modalidad de Violación de la Libertad Sexual en agravio de la persona de iniciales A.Z.CH. A; A Ud. con respeto digo:

I.- PETITORIO:

Dentro del plazo que establece el artículo 350 inc. 1 del Código Procesal Penal, absuelvo el traslado de la acusación fiscal formulado por el representante del Ministerio Público y con la finalidad de: A). Observar la acusación fiscal por defectos formales, y sustanciales; B). Ofrecer medios probatorios; C). Objetar el monto de la reparación civil.
Así mismo SOLICITO EL SOBRESEIMIENTO del proceso, respeto de la supuesta comisión del delito de violación sexual en mérito a los siguientes fundamentos:

II. OBSERVACIÓN FORMAL.

2.1. El representante del Ministerio Público formula acusación en contra de mi patrocinado, por el delito de violación sexual, de su revisión exhaustiva se verifica que adolece de errores de carácter formal que deben subsanarse dentro del plazo legal, pues como es de conocimiento la acusación constituye un acto procesal propio del Ministerio Público, la misma que amerita estar revestida de formalidades, siendo la que define el área donde se van a desenvolverse los sujetos procesales, por lo que en el presente caso la acusación contiene hechos que no son ciertos, pero que el Ministerio Público los expresa dando el carácter de veracidad.

2.2. La acusación inobserva el contenido en el artículo 244 inciso 1 del C.P.P. en cuya parte pertinente establece: El Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación siempre que existe base suficiente para ello, ya que ésta no contiene una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado en el rubro de las circunstancias, por presentar, imputaciones imprecisa e incompletas sobre los hechos; Para iniciar se puede apreciar que la acusación fiscal no desarrolló el iter criminis (fases) pese a que respecto a las circunstancias precedentes refiere expresamente que *"se estableció una relación de enamoramiento"* que en efecto así aparece de la investigación, sin embargo el acusador público no lo toma en cuenta a efectos de determinar la realidad o la inexistencia del ilícito penal o la irresponsabilidad del imputado, tanto menos la motiva, por cuanto según las reglas de la lógica no es creíble que la menor haya concurrido a inmueble ajeno por la sola proposición telefónica, lo cierto es que la condición de enamorados hizo posible dicha concurrencia, que permiten concluir que la imputación acusatoria sexual no es cierto.

2.3. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 349 inc. 1) literal f) del C.P.P. RESPECTO DE LA PENA SOLICITADA: Se precisa; *De acuerdo con lo establecido por el artículo 170.11 del Código Penal que en caso de la víctima sea de una menor de 16 años de edad la pena básica será de 20 a 26 años y conforme al sistema de tercios establecido en el artículo 45-A del Código Penal tenemos que el tercio inferior es de 20 a 22 años, el tercio intermedio es de 22 a 24 años, y el tercio superior de 24 a 26 años, en tanto postula como circunstancia atenuante genérica la carencia de antecedentes penales por lo que la pena debe ser ubicada en el tercio intermedio solicitando se imponga 22 años de pena privativa de libertad.*

De acuerdo con la investigación se halla plenamente establecido que el imputado contaba con la edad de 21 años hecho ignorando por completo las causas atenuantes de la responsabilidad penal previsto por el artículo 22 del Código Penal que faculta la reducción prudencial de la pena.

2.3. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS: Por comunión de la prueba ofrezco todos los medios probatorios que ofrece la fiscalía en la presente acusación fiscal.

III. REPECTO DEL ILÍCITO PENAL: Se estima que en el caso en concreto se ha vulnerado lo establecido el numeral 4) del artículo 336 del NCPP por que no está suficientemente acreditada la realidad del delito; En consecuencia FORMULO SOBRESEIMIENTO de la acusación fiscal por los siguientes fundamentos:

3.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 344 numeral 2 del Decreto Legislativo 957 el sobreseimiento procede cuando inciso, a) el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado; b). El hecho imputado no es típico. (...) y d). No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

3.2. En este contexto normativo, la imputación calificada invoca como base legal el artículo 170 del C.P. por lo que en esencia se imputa a mi defendido haber ultrajado sexualmente a la agraviada y en la acusación no se dice i) Como ha quedado acreditada la violación por parte del denunciado o si la relación sexual se habría producido por la condición de enamorados por tanto fueron consentidas por consiguiente ATÍPICA LA CONDUCTA IMPUTADA para el tipo penal; ii), Cual es tiempo concreto y violento que se presume que el denunciado habría violado la denunciante o es que las supuestas agresiones ocurrieron posterior a las relaciones sexuales; iii). Cuál es el daño concreto causado en perjuicio de la agraviada, por lo que la acusación peca de ambigua o genérica.

En el rubro DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL ACUSADO (circunstancias concomitantes) se sostiene: *El 19 de julio del 2024 aproximadamente entre las 23.00 y 01.00 horas, en el inmueble ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi N° 633-Barrio Revolución del Distrito y Provincia de Azángaro, Departamento de Puno, específicamente en el interior de la habitación del acusado Antony Edson Choquehuanca Mamani abusó sexualmente por vía vaginal de la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M.*

Conforme se desprende la declaración de la menor agraviada A.Z.CH.M. en la diligencia de cámara gesell se tiene que el día 19 de julio del 2024 la menor de iniciales A.Z.CH.M. cuando elle tenia 17 años de edad se dirigió al domicilio del imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani siguiendo sus indicaciones de encontrarse para poder conversar por el contacto que sostuvieron a través de mensajes vía whattsapp, encontrándose ambos, la menor aceptó ser llevada por el imputado a su vivienda por un rato. Una vez en el inmueble que cuenta con dos plantas y varios ambientes, el imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani la condujo a la menor agraviada hacia su habitación personal ubicado en el segundo piso ambiente rectangular que contenía una cama de dos plazas, un ropero de color celeste y otros enseres personales. Estando ambos solos (imputado y menor agraviada) en el interior de la habitación, había trago preparado al interior del cuarto, lo cual la menor agraviada botó el trago e incluso orinó al interior de la habitación en un balde cuando salió el imputado, regreso él y le dio trago a la menor, lo cual ella aceptó compartiendo licor, luego el imputado le quiso besar, ella le mordió del labio, el acusado le dijo que tienes sabes que tengo pareja, luego el acusado Antony Edson Choquehuanca Mamani le agarró del cuello y la lanzó al suelo a ella, le empezó a golpear a ella y le quitaba el pantalón, ella le decía no me hagas esto y ella agarraba su pantalón sin tener mucha fuerza, él le dijo que se callara y le dio una bofetada, ella le dijo por favor déjame ir y recibió un puñete, después el imputado logra quitarle la ropa a la menor y él se quita la ropa, luego procede a penetrarla con su pene a la vagina de la menor a pesar de la resistencia de ella y su negativa de sostener relaciones sexuales con el acusado, ella le dijo que quería irse y se agarró la cara y estaba con sangre, ella abrió la puerta y él le dijo cállate no hagas bulla, él le dijo que la acompañaría y ella logró finalmente salir de la habitación.

HECHOS NARRADOS QUE PRINCIPALMENTE CONTRADICEN CON LA DECLARACIÓN DE LA MENOR por cuanto sostiene seguía insistiéndome en besarme yo le mordí en ahí en su labio y él me dijo oye que tienes sabes que tengo mi pareja me dijo entonces yo le dije no, no hagas eso, él me sujeto del cuello y ya en ahí yo le dije oye que tienes déjame le dije y me lanzó para el suelo en ahí fue donde yo perdí la conciencia, **por tanto sí perdió la conciencia resulta inverosímil e incierto** lo descrito por el

representante del Ministerio Público cuando señala: *después el imputado logra quitarle la ropa a la menor y él se quita la ropa, luego procede a penetrarla con su pene a la vagina de la menor a pesar de la resistencia de ella y su negativa de sostener relaciones sexuales con el acusado,* en ningún extremo aparece dicho aseverado.

Lo cierto es que el imputado y supuesta agraviada mantenía una relación de enamorados durante un periodo considerable que dio lugar inclusive la admisión plena y finalmente voluntaria a aseverada concurrencia al domicilio del imputado, así lo demuestra 1. El certificado de reconocimiento médico legal número 005542 de cuya data se desprende: *La peritada refiere que se encontró con persona conocida ex enamorado Antony Choquehuanca*; 2. La declaración prestada por Maritza Elizabeth Muchica Carcausto al absolver la sexta interrogante señala: *No estoy segura que mantuvo una relación de enamorados pero si la molestaba; 3.* La testigo Melania Maye Caracausto al absolver la cuarta interrogante (respecto del imputado) señala: *Lo vi una vez hace tres años cuando mi sobrina (refiriéndose a la supuesta agraviada) me comentó del porque se estaban conociendo cuando vivían al frente de la casa de mi hermana Maritza,* así como al absolver la octava interrogante señala: *Porque me contaba mi sobrina, me decía que él era mi amigo, primigenias e inmediatas declaraciones con conocimiento del representante del Ministerio Público.*

Con relación al examen realizados en certificado de reconocimiento médico legal la jurisprudencia de la Corte Suprema ha determinado que el certificado médico puede expresar conclusiones de agravio físico pero no determina la culpabilidad de quién habría sido específicamente el responsable, por tanto en mérito a lo expuesto la acusación de la Fiscalía deviene en infundada, que corroborada con las máximas de la experiencia, hechos científicos precisamos declarar fundado la presente deducción de sobreseimiento, tanto mas declaraciones de testigos en sede fiscal que modifican las primeras declaraciones además de ser indirectos que no son fiables por las relaciones de parentesco para una acusación de tal magnitud, es decir no existe no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

IV. En virtud de las facultades previstas por el artículo 350 inciso 1 literal f) del C.P.P. ofrezco las declaraciones **TESTIMONIALES** de:

5.1. DEYSI IRENE VARGAS HANCCO, Peruana, con D.N.I. N° 43970376, de ocupación labores del hogar, domiciliada en el inmueble del Jirón Arequjpa sin número de esta ciudad de Azángaro, cuya pertinencia y utilidad dará lugar acreditar las relaciones amorosas de la supuesta agraviada y el imputado.

5.2. NELLY IMELDA TITE QUISPE, Peruana, con D.N.I. N° 46795476, de ocupación labores del hogar, domiciliada en el inmueble del Jr. Primavera Lote 1E de esta ciudad de Azángaro, cuya pertinencia y utilidad dará lugar acreditar las relaciones amorosas de la supuesta agraviada y el imputado.

LUZ MARINA CARI QUISPE, Peruana, con D.N.I. N° 74058187, de ocupación labores del hogar, domiciliada en el Jr. Francisco Bolognesi número 595 de esta ciudad de Azángaro cuya pertinencia y utilidad dará lugar acreditar las relaciones amorosas de la supuesta agraviada y el imputado.

POR LO EXPUESTO:

Al Juzgado pido admitir la presente, sustanciar el trámite correspondiente y resolver favorablemente por ser de justicia.

OTROSÍ: Se tenga presente que el imputado no ha sido notificado con la resolución N° 01 que corre traslado de la acusación, puesto que como aparece de la investigación se varió el domicilio procesal y la casilla electrónica N° 31838 todavía con fecha 24 de diciembre de 2025, mientras que la notificación se realizó a la casilla electrónica distinta N° 97493, por lo que habiendo tomado conocimiento nos damos por notificados con la referida resolución el día de la fecha.

ANEXO: Copia de solicitud que designa defensor y otro con fecha de recepción 24 de diciembre de 2025.

Azángaro, 2026 julio 15

Ariel Antonio Quispe Laureano
ABOGADO
CAP. 183

Art. 290 LOPJ

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PUNO
Sede MBJ Azangaro

Cargo de Ingreso de Escrito
(Centro de Distribucion General)
3563-2026

Cod. Digitalizacion: 0000246204-2026-ESC-JR-PE

Expediente :00573-2024-57-2102-JR-PE-01 F.Inicio: 22/06/2026 14:39:26
Juzgado :JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - MBJ AZANGARO
Documento :REQUERIMIENTOS - ACUSACIÓN FISCAL
F.Ingreso :22/06/2026 14:39:26 Folios: 82 Páginas: 0
Presentado :MINISTERIO PUBLI SEGUNDA FISCALIA PENAL CORPORATIVA CASO 224
Especialista :INGALUQUE ARAPA CECILIA MAGALI

Cuantia : .00 N Copias/Acomp :
Dep Jud :0 SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel :0 SIN TASAS

Sumilla : REQUERIMIENTO DE ACUSACION

Observacion :

GARCIA BEDOYA KELLY
Ventanilla 1
Módulo 1
PISO 1

Recibido

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PUNO
Sede MBJ Azangaro

22/06/2026 14:39:56

CUADERNO : ACUSACIÓN FISCAL

EXP. 00573-2024-57-2102-JR-PE-01

22024005732102937057I12

DISTRITO JUDICIAL:	PUNO		
PROVINCIA:	AZANGARO		
INSTANCIA:	JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - MBJ AZANGARO		
JUEZ:	POMA MACHACA SANTOS		
ESPECIALIDAD:	PENAL	**ESPEC. JUDICIAL:**	INGALUQUE ARAPA CECILIA MAGALI
SUB ESPECIALIDAD :	PENAL		
F INGRESO MP :	22/06/2026 14:39:26	**PROCEDENCIA:**	MINISTERIO PUBLICO
MOTIVO INGRESO:	MEDIDAS RESTRICTIVAS DE DERECHO - PRUEBA ANTICIPADA		
PROCESO:	COMUN		
SUMILLA:	REQUERIMIENTO DE ACUSACION		

NRO ANTIGUO:

SUJETOS PROCESALES
IMPUTADO **CHOQUEHUANCA MAMANI ANTONY EDSON**

SITUACION JURIDICA : INVESTIGADO [INVESTIGADO]
CENTRO PENITENCIARIO :

***DELITO -** Art. 170.1 - Violación de la libertad sexual (Tipo base).

EXP. 00573-2024-57-2102-JR-PE-01

Fecha Ingreso al Archivo : / / **Vencimiento** : / / **1ra Ampliación** : / /

Ministerio Público
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Azángaro
Distrito Judicial de Puno

22 JUN 2025

Exp. 573-2024

EXPEDIENTE : -2025
CARPETA FISCAL : 372-2024
ESPECIALISTA :
FORMULA : ACUSACION

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO.

DAVID ALEXANDER MENDOZA FLORES, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azangaro, con domicilio procesal en el Barrio Mariano Chancatuma s/n de Asillo, me presento y expongo:

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE

De conformidad con el artículo 349° del Código Procesal Penal, el Ministerio Público procede a formular **ACUSACIÓN** en contra de **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI**, por la comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de libertad sexual, en su forma de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales A.Z.CH.M.

I. SUJETOS PROCESALES.

Nombres y Apellidos	Antony Edson Choquehuanca Mamani
DNI	77217023
Edad	21 años
Fecha de Nacimiento	13-01-2003
Estado Civil	Soltero
Padres	Willy y Noemi
Grado de Instrucción	Secundaria Completa
Domicilio Real	Comunidad de Punta Jallapisi s/n - Azángaro
Domicilio Procesal	Jr. Tacna N° 508 – Azangaro, sinoe 97493 – Abog. Mary Quispe Mamani

Parte agraviada:

Iniciales	A.Z.CH.M.
Edad	17 años
Fecha de Nacimiento	03-04-2010
Representante Legal	Maritza Elizabeth Muchica Carcausto (madre)

Iniciales	A.Z.CH.M.
Domicilio Procesal	Jr. Tacna N° 307 - CEM Comisaría Azángaro

II. RELACION CLARA Y PRECISA DE LOS HECHOS. SUPUESTOS FACTICOS DE IMPUTACIÓN.

3.1. Circunstancias Precedentes:

Que durante el mes de julio del año 2024, la menor agraviada de iniciales **A.Z.CH.M.**, de 17 años de edad, sostuvo comunicación a través de la aplicación WhatsApp con el acusado **Antony Edson Choquehuanca Mamani**, quien le manifestó intenciones sentimentales que fueron correspondidas por la menor, estableciéndose una relación de enamoramiento.

3.2. Circunstancias Concomitantes:

El día **19 de julio del 2024**, aproximadamente entre las 23:00 y 01:00 horas, en el inmueble ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi N° 633 - Barrio Revolución del distrito y provincia de Azángaro, departamento de Puno, específicamente en el interior de la habitación del acusado **Antony Edson Choquehuanca Mamani**, abuso sexualmente por via vaginal de la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M.

Conforme se desprende de la declaración de la **menor agraviada A.Z.CH.M.** en la diligencia de Cámara Gesell, se tiene que el día **19 de Julio del 2024**, la menor agraviada **A.Z.CH.M.** cuando ella tenia 17 años de edad, se dirigió al domicilio del imputado **Antony Edson Choquehuanca Mamani** siguiendo sus indicaciones de encontrarse para poder conversar por el contacto que sostuvieron a traves de mensajes via whattsapp, encontrandose ambos, la menor acepto ser llevada por el imputado a su vivienda por un rato. Una vez en el inmueble, que cuenta con dos plantas y varios ambientes, el imputado **Antony Edson Choquehuanca Mamani** la condujo a la menor agraviada hacia su habitación personal ubicada en el segundo piso, ambiente rectangular que contenía una cama de dos plazas, un ropero de color celeste y otros enseres personales.

Estando ambos solos (imputado y menor agraviada) en el interior de la habitación, habia trago preparado al interior del cuarto, lo cual la menor agraviada boto el trago e incluso orino al interior de la habitacion en un balde, cuando salio el imputado, regreso el y le dio trago a la menor, lo cual ella acepto compartiendo licor, luego el imputado le quiso besar, ella le mordio del labio, el acusado le dijo que tienes sabes que tengo pareja, luego el acusado **Antony Edson Choquehuanca Mamani** le agarro del cuello y la lanzo al suelo a ella, le empezo a golpear a ella y le quitaba el pantalon, ella le decia "*no me hagas esto*" y ella agarraba su pantalon sin tener mucha fuerza, el le dijo que se callara y le dio una bofetada, ella le dijo por favor dejame ir y recibio un puñete, después el imputado logra quitarla la ropa a la menor y el se quita la ropa, luego procede a penetrarla con su pene a la vagina de la menor a pesar de la resistencia de ella y su negativa a sostener relaciones sexuales con el acusado, ella dijo que queria irse y se agarro la cara y estaba con sangre, ella abrio la puerta y el le dijo callate no hagas bulla, el le dijo que la acompañaria y ella logro finalmente salir de la habitacion.

Circunstancias posteriores: Luego, la menor agraviada, logro llegar a su casa no recuerda ella, como llego a su casa, siendo que su hermano de iniciales R.A.C.M. (15 años) al escuchar ruido, el pregunto que habia pasado y ella dijo que el hizo un tal "*Justin*" como es conocido en el Barrio el imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani, cuando la menor llego tenia su abrigo y no tenia buzo ni zapatillas, luego el menor llamo a su tia Aydee Choquehuanca Mamani,

Que la menor agraviada, logra hablar de lo sucedido con su tía, sintiendo dolor en su parte intima, se reviso en el baño y tenia bastante sangre por las piernas, es llevada al Hospital de Azangaro, producto de los hechos tenia golpes en el pecho, quijada y cara, así como

FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

rasmillones en su oreja, menton, codo, rodillas y piernas (según medico legista por la evaluación física y ginecologica de fecha 20 de julio del 2025) tenemos las lesiones en su cuerpo de la menor descritas de:

> *equimosis rojo violacea en región parietal posterior de lado derecho de 5x3cm, equimosis rojo violaceo de 6x4 cm en región mentionana lado derecho, equimosis violacea de 1x0.5 cm en región labio inferior lado izquierdo, otra equimosis rojo violaceo de 4.5 x 3.5. cm en regio palpebral lado derecho, equimosis rojo violaceo de 6x4cm desde regio cigomaetica hasta región temporal lado derecho, multiples equimosis en región cervical, una equimosis de 6x 7 cm en region superior interno mama derecha, presenta equimosis digitoforma rojo violacea de 2x1cm en cara interna tercio proximal de brazo derecho, asi como diversas excoriaciones en región preauricular lado derecho, región mandibular lado derecho, región sub mentionana central, en codo derecho, pierna derecha, rodilla derecha, una excoriación de 1x2cm en e gluteo lado izquierdo.*

Luego en la evaluacion de integridad de genitales externos de la menor agraviada tiene: una excoriacion de 05x0.5 cm en el labio mayor derecho, otra excoriacion de 0.2 x 0.2 cm en el labio izquierdo, tres erosiones en la region vulvar posterior, sangrado activo y equimosis de 1x1cm en mucosa interna de labio menor izquierdo y de labio menor derecho: al examen de integridad sexual presenta signos de desgarro himeneal reciente con lesiones traumaticas recientes en región genital externo, ocasionados por elemento duro y fricción (desgarro incompleto a horas IV)

Posteriormente a los hechos descritos, la menor agraviada tenia síntomas físicos compatibles con haber mantenido relaciones sexuales, incluyendo dolor en la zona genital y presencia de sangrado vaginal. La menor agraviada indica que sentía dolor en su parte intima (vagina) y en todo su cuerpo, ademas de sus lesiones, ella señala que el responsable de sus golpes y el dolor vaginal es el acusado **Antony Edson Choquehuanca Mamani**.

Finalmente, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades, el día **20 de julio del 2024** a las 11:00 horas, cuando la menor agraviada, acompañada de su progenitora, se apersonó a la Areincri PNP de Azángaro para formular la denuncia correspondiente.

III. ELEMENTOS DE CONVICION QUE FUNDAMENTAN LA ACUSACIÓN.

1. **Acta de Recepción de Denuncia Verbal a folios 09.-** Documento que registra la puesta en conocimiento de los hechos delictivos por parte de la progenitora de la menor agraviada el día 20 de julio del 2024, estableciendo formalmente el inicio de las diligencias de investigación y proporcionando los primeros elementos fácticos del caso.
2. **Declaración Testimonial de Martiza Elizabeth Maye Carcausto a folios 10/13.-** Que señala "*mi hijo nos dijo el dia 20 de julio del 2024 a las 01:00 horas, que mi hermanita esta desnuda, sin calzon, sin pantalon, con su abrigo no mas, parece que le han abusado, esta borracha mi hermanita*"
3. **Declaracion testimonial de Melania Maye Carcausto a folios 15/17** quien señala "*una vez le hice echar en la camilla, repetia una y otra vez madrina el Antony me ha golpeado aca, se agarraba el oido, tambien dijo me he querido defender porque el me queria bajar el pantalon el me ha pegado*".
4. **Declaracion del imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani a folios 21/24** en donde el imputado guardo silencio.
5. **Acta de inspeccion tecnico policial y fiscal de fojas 53/55** que describe las caracteristicas fisica del lugar de los hechos, con sus fotografias de fojas 36/44.

6. **Certificado Médico Legal N° 005542-G de folio 58/60:** Pericia médico legal que evidencia al examen de integridad sexual presenta signos de desgarro himeneal reciente con lesiones traumaticas recientes en región genital externo, ocasionados por elemento duro y fricción (desgarro incompleto a horas IV) y una incapacidad medico legal de 10 dias.

7. **Fotografias de las lesiones de la menor agraviada a fojas 77.-** que detalla sangrado a nivel de pabellon auriculos en los oidos.

8. **Acta de entrega, incautacion y lacrado de equipo celular a fojas 82.-** que detalla la entrega del celular de la menor agraviada a la Areincri Azangaro en fecha 21 de julio del 2024 para fines de investigacion.-

9. **Partida de nacimiento de la menor agraviada A.Z.CH.M.**, que acredita que su nacimiento tiene como fecha 23 de octubre del 2006 a la fecha de los hechos tenia 17 años de edad.

10. **Informe Pericial de Inspeccion Criminalistica N° 374-2024**, el perito IC de la Oficri Juliaca detalla que el ambiente inspeccionado designado como dormitorio concina y por las caracteristicas tipicas que presenta el ambiente se da conocer que en dicho lugar se habria realizado limpieza y ordenado los objetos.

11. **Informe Pericial de Biologia Forense N° 560-2024.-** Que detalla que la muestra de dos hisopos de madera que fueron recogidos por el perito IC, presentando manchas pardo rojizas es positivo para sangre humana.

12. **Declaracion de la testigo Martiza Elizabeth Muchica Carcausto.- quien señala "***ella me dice que el joven lo ha llamado por celular por mensaje, lo ha alcanzado en la calle a mi hija, la llevo a su casa, despues la entro a su cuarto y no la dejo salir que ella queria irse, no la dejo salir y la empujo en la cama, lo ha golpeado de un lapo y lo ha desmayado a mi hija, pero que recuerda que le estaban sacando el pantalon a la fuerza y ella no se dejaba, mi hija llego a la lcasa sin pantalon, ropa ianterior y zapatillas***".**

13. **Declaracion de la testigos Melania Maye Carcausto.-** quien señala "yo vi la casaca de mi sobrina cubierta de tierra y pasto, no se dejaba tocar mi sobrina estaba muy asustada, cuando la lleve primera vez al Hospital me dijo que el Anthony me ha hecho esto, me ha golpeado el tiene la culpa, tenia moretones y rasguños ella, "

14. **Acta de visualizacion de equipo celular de la agraviada en cadena de custodia.-** diligencia en la cual se visualiza el contenido del whattsapp de la menor agraviada, el celular de la menor agraviada existe el contacto Yostin con el numero de celular 51+906009947 con una foto de perfil del imputado en una conversacion se aprecia que el dia 19 de julio el imputado escribe diciendo ""Ahorita (...) en mi cuarto (...) casa sola (...) se puede o no si o no (...) estoy en mi cuarto pe", luego a partir de las 09:03 pm el imputado ha borrado mensajes de texto.

15. **Entrevista en camara gesell de la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M.**, donde detalla la sindicacion contra el imputado con el modo y forma que fue victima de los hechos denunciados.

16. **Declaracion del testigo de iniciales R.A.CH.M.**, quien señala "*me desperte porque escuche un golpe fuerte como de una caida, me desperte y vi a mi hermana desnuda tenia su abrigo pero no tenia buzo ni zapatillas, le pregunte que paso me dijo que un tal Yustin le habia heco eso, despues llame a mi tia (...) si tenia en su cuerpo golpes y moretones, en el oido derecho una hinchazon y estaba sangrando, tenia moretones en la cara, algunos rasmillones por la frente arriba de la ceja derecha y venia que tenia sangre por la pierna tenia harta sangre por la pierna*"

Jaid Alexander Vilca Quispe
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

17. **Declaracion de la testigo Aydee Choquehuanca Mamani** quien señala "*la veo totalmente ensangrentada a mi sobrina, luego nos llevamos al Hospital esto me lo han hecho el Anthony dijo ella*".

18. **Informe Pericial N° 2024-213** del area de Biologia Forenese de la DML de San Roman, de la muestra de hisopado vaginal, del hisopado anal no se observaron espematozoides, vellos de barrido pubico, vellos extraidos, en el cual en las muestras de vellos de barrido pubico y vellos extraidos corresponde a pelo humano.

19. Acta de Extraccion de muestra de ADN de fecha 12 de setiembre del 2025.

Elementos que causa convicción de que el acusado **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI**, si habría abusado sexualmente por via vaginal con la introduccion del miembro viril a la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M., el día **19 de Julio del 2024**, la menor agraviada **A.Z.CH.M.** cuando ella tenia 17 años de edad, utilizando como medios la violencia fisica.

IV. PARTICIPACION QUE SE LE ATRIBUYE A LOS ACUSADOS.

Al acusado **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI**, conforme a los elementos de convicción antes referidos y al artículo 23° del Código Penal, al haber ejecutado el hecho, se le atribuye **AUTOR MATERIAL**, de la Comisión del delito Contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, en su forma de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales A.Z.CH.M.

V. CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL.

No se presentan en el caso.

VI. TIPO PENAL MATERIA DE IMPUTACION Y CUANTÍA DE LA PENA SOLICITADA.

VI.1. TIPIFICACIÓN DEL SUPUESTO FÁCTICO.- Los hechos que son objeto de acusación se en marcan en el tipo penal de delitos contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, en su forma de **violación sexual de menor de edad de menor de catorce a dieciocho años de edad**, previsto como tipo base en el artículo 170 del Código Penal, modificado por la Ley N° 30838, que establece: *El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, (...). La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos siguientes: 11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años.*

La conducta básica sanciona a aquel (**sujeto activo)** que, tiene acceso carnal a un menor de 14 años de edad, que puede ser mujer o varón, esto es, el acceso del miembro viril a las cavidades vaginal, anal o bucal, y/o introduciendo partes del cuerpo u objetos sustitutos del pene en las dos primeras vías. No interesa de que el menor sea corrompido o que sea virgen[1]. **El bien jurídico protegido**, en el caso concreto del delito de violación de menores de 14 a 18 años de edad, que se protege es la autodeterminacion sexual del menor. **Consentimiento.-** El menor carece de capacidad jurídica para que pueda alegarse consentimiento por parte del agente. **La consumación** se produce con la penetración, total o parcial del miembro viril en la cavidad vaginal o anal sin que sea necesario ulteriores resultados, como eyaculaciones, ruptura del himen

[1] Urquizo Olaechea, José; Código Penal; edición 2011.

o embarazo[2]. **Tipo Subjetivo.-** Es la conciencia y voluntad de realización típica, es decir la esfera cognitiva del dolo, debe abarcar el acceso carnal sexual a un menor de dieciocho años de edad. Esto implica el conocimiento de la edad, de la víctima y la información del carácter delictivo del hecho.

En el presente caso, de acuerdo a la partida de nacimiento de la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M., la pericia psicológica, el acusado ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI, cuando la menor A.Z.CH.M. tenia 17 años de edad, en la localidad de Azangaro, habría abusado sexualmente a la menor agraviada, introduciendo su miembro viril a la vagina de la menor, usando amenazas y violencia contra dicha persona.

VI.2. CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITA.

Que, conforme a la pena basica establecida en el articulo 170.11 del CP, establece que en el caso que la victima de abuso sexual sea una menor de 16 años de edad la pena basica sera de 20 a 26 años de pena privativa de libertad, conforme el sistema de tercios establecido en el articulo 45-A del CP, tenemos que el tercio inferior es de 20 a 22 años, el tercio intermedio de 22 a 24 años y el tercio superior de 24 a 26 años de pena privativa de libertad.

Se postula que el acusado ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI, tiene como circuntancia atenuante generica, la carencia de antecedentes penales por delito de violacion de libertad sexual, entonces la pena debe ser ubicada dentro de los alcances del tercio intermedio.

David Alexander Manuza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

En mérito a las consideraciones expuestas precedentemente y el principio de razonabilidad y proporcionalidad, el Ministerio Público, solicita que se le imponga al acusado **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI**, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE **22 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARACTER DE EFECTIVA** y se ordena el tratamiento terapeutico correspondiente del agresor sexual.

VII. REPARACION CIVIL REQUERIDA.

De conformidad a lo prescrito por el artículo 93 del Código Penal, se establece que la reparación civil comprende: la restitución del bien o el pago de su valor, más una indemnización.

Que, en el presente caso, si existe constitucion de actor civil constituido, en la persona de la progenitora de la menor, la ciudadana Maritza Elizabeth Muchica Carcausto, entonces la Fiscalia de Azangaro no tiene legitimacion para solicitar objeto civil en el presente caso.

VIII. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACION EN JUICIO.

TESTIMONIALES:

Declaración de la testigo Martiza Elizabeth Maye Carcausto con domicilio real en el Jiron Francisco Bolognesi N° 633 – Barrio Revolucion en Azangaro, quien declarara: los hechos del dia 19 de julio del 2024 donde se encontraba su menor hija agraviada, que paso el dia 20 de julio del 2024 señala: "*mi hijo nos dijo el dia 20 de julio del 2024 a las 01:00 horas, que mi hermanita esta desnuda, sin calzon, sin pantalon, con su abrigo no mas, parece que le han abusado, esta borracha mi hermanita*", asi que hechos le conto la menor de lo que le habia pasado.

---

[2] VII Pleno Jurisdiccional de la Salas Penales Permanentes y Transitorias; Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116.

6

Declaracion testimonial de Melania Maye Carcausto con domicilio real en el Jiron Azangaro con Jiron san Martin Barrio Lizandro Luna, quien señala que paso la madrugada del 20 de julio del 2024 y señalara: "*una vez le hice echar en la camilla, repetia una y otra vez madrina el Antony me ha golpeado aca, se agarraba el oido, tambien dijo me he querido defender porque el me queria bajar el pantalon el me ha pegado*". asi que hechos le conto la menor de lo que le habia pasado y como se encontraba fisicamente y mentalmente la agraviada, como se encontraba la ropa de la menor agraviada.

Declaracion del testigo de iniciales R.A.CH.M., con domicilio real en el Jiron Francisco Bolognesi N° 633 – Barrio Revolucion en Azangaro quien señalara sobre lo que paso la madrugada del dia 20 de julio d3l 2024 y indica "*me desperte porque escuche un golpe fuerte como de una caida, me desperte y vi a mi hermana desnuda tenia su abrigo pero no tenia buzo ni zapatillas, le pregunte que paso me dijo que un tal Yustin le habia heco eso, despues llame a mi tia (...) si tenia en su cuerpo golpes y moretones, en el oido derecho una hinchazon y estaba sangrando, tenia moretones en la cara, algunos rasmillones por la frente arriba de la ceja derecha y venia que tenia sangre por la pierna tenia harta sangre por la pierna*"

Declaracion de la testigo Aydee Choquehuanca Mamani con domicilio real en el con domicilio real en el Jiron Francisco Bolognesi N° 639 – Barrio Revolucion en Azangaro quien señalara sobre la madrugada del dia 20 de julio del 2024 y señalara "*la veo totalmente ensangrentada a mi sobrina, luego nos llevamos al Hospital esto me lo han hecho el Anthony dijo ella*".

PERITOS:

Medicos legistas Paul Artemio Mamani Mamani y Yuriza Karol Neyra Flores con domicilio laboral en la Division Medico Legal de San Roman, para ratificarse del **Certificado Médico Legal N° 005542-G de folio 58/60:** Pericia médico legal que evidencia al examen de integridad sexual presenta signos de desgarro himeneal reciente con lesiones traumaticas recientes en región genital externo, ocasionados por elemento duro y fricción (desgarro incompleto a horas IV) y una incapacidad medico legal de 10 dias.

S2 PNP Gildo Renan Condori Larico con domicilio laboral en el Jiron Ramon Castilla N° 720 – Juliaca, para ratificar y explicar el **Informe Pericial de Inspeccion Criminalistica N° 374-2024**, el perito IC de la Oficri Juliaca detalla que el ambiente inspeccionado designado como dormitorio concina y por las caracteristicas tipicas que presenta el ambiente se da conocer que en dicho lugar se habria realizado limpieza y ordenado los objetos.

Mayor PNP Saul Abel Inofuente Ramos con domicilio laboral en el Jiron Ramon Castilla N° 720 – Juliaca, para ratificar y explicar el **Informe Pericial de Biologia Forense N° 560-2024.-** Que detalla que la muestra de dos hisopos de madera que fueron recogidos por el perito IC, presentando manchas pardo rojizas es positivo para sangre humana.

Biologa Danitza Amanda Mayta Catari con domiclio laboral en la DML de San Roman, para explicar y ratificar el Informe Pericial N° 2024-213 del area de Biologia Forenese de la DML de San Roman, de la muestra de hisopado vaginal, del hisopado anal no se observaron espematozoides, vellos de barrido pubico, vellos extraidos, en el cual en las muestras de vellos de barrido pubico y vellos extraidos corresponde a pelo humano.

DOCUMENTOS:

- **Acta de Recepción de Denuncia Verbal a folios 09.-** Documento que registra la puesta en conocimiento de los hechos delictivos por parte de la progenitora de la menor agraviada el día 20 de julio del 2024, estableciendo formalmente el inicio de las diligencias de investigación y proporcionando los primeros elementos fácticos del caso.

Abg. Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

- **Acta de inspeccion tecnico policial y fiscal de fojas 53/55** que describe las caracteristicas fisica del lugar de los hechos, con sus fotografias de fojas 36/44.
- Acta de recojo de indicios y/o evidencias de manchas pardo rojizas de tipo goteo en un par de hisopos.
- **Fotografias de las lesiones de la menor agraviada a fojas 77.-** que detalla sangrado a nivel de pabellon auriculos en los oidos.
- **Acta de entrega, incautacion y lacrado de equipo celular a fojas 82.-** que detalla la entrega del celular de la menor agraviada a la Areincri Azangaro en fecha 21 de julio del 2024 para fines de investigacion.-
- **Partida de nacimiento de la menor agraviada A.Z.CH.M.**, que acredita que su nacimiento tiene como fecha 23 de octubre del 2006 a la fecha de los hechos tenia 17 años de edad.
- **Acta de visualizacion de equipo celular de la agraviada en cadena de custodia.-** diligencia en la cual se visualiza el contenido del whattsapp de la menor agraviada, el celular de la menor agraviada existe el contacto Yostin con el numero de celular 51+906009947 con una foto de perfil del imputado en una conversacion se aprecia que el dia 19 de julio el imputado escribe diciendo ""Ahorita (...) en mi cuarto (...) casa sola (...) se puede o no si o no (...) estoy en mi cuarto pe", luego a partir de las 09:03 pm el imputado ha borrado mensajes de texto.
- **Entrevista en camara gesell de la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.M.**, donde detalla la sindicacion contra el imputado con el modo y forma que fue victima de los hechos denunciados.
- Acta de Extraccion de muestra de ADN de fecha 12 de setiembre del 2025.

EXAMEN DE ADN EN JUICIO ORAL

Se solicita se realice la prueba genetico molecular de ADN a nivel de juicio oral con las muestras del imputado, la menor agraviados con las muestra biologicas de vellos pubicos y vellos extraidos, dado que dicha prueba no se realizo porque el acusado no se presento a la prueba ordenada por la Fiscalia, para acreditar la homologacion genetico molecular de las muestras de vellos encontrados por los medicos legistas a la menor agraviada corresponden o no al acusado.

IX. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.

El Juzgado ha dictado mandato de comparecencia simple en contra del acusado ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI, el mismo que deberá de mantenerse para efectos del Juicio Oral.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted Señor Juez, tramitar la presente conforme a Ley, y en su momento se emita auto de enjuiciamiento, admitiendo las pruebas ofrecidas por este Despacho Fiscal para su actuación en juicio oral.

OTRO SI DIGO: Se adjuntan los elementos de conviccion detallados en original a fojas (82), conforme a detalle del punto III sobre elementos de conviccion que sustentan acusación debiendo quedar en su lugar copias certificadas de dichos actuados.

Azangaro, 11 de marzo del 2026.

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

8

9

ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA VERBAL

--- En el distrito y provincia de Azángaro, siendo las 11:00 horas del día 20 de julio del 2024, presentes en una de las oficinas del Área de Investigación Criminal de Azángaro, el instructor y el denunciante **Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAUSTO (35)** identificado con DNI N° 45346891**,** natural de Azángaro, casada, ama de casa, con grado de instrucción secundaria completa, nacido el 06/10/1988, hijo de Don Juan y Doña Victoria, con domicilio actual Jr. Francisco Bolognesi N° 633 Barrio Revolución - Azángaro, celular N° 968735538, se procede a redactar la presente **Acta de Recepción de Denuncia Verbal**, conforme al siguiente detalle:----------

01. La recurrente, denuncia que el día 19 de julio del 2024 a horas 23:30 aprox., su menor hija de iniciales A.Z.CH.M. (17), habría sido víctima del presunto delito contra la Libertad en su modalidad de Violación de la libertad sexual (Violación Sexual) y agresión física, sindicando como presunto autor a la persona de Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21) identificado con DNI N° 77217023, hecho que se habría suscitado en circunstancias que según refiere la denunciante, su menor hija antes en mención, le refirió que a horas 21:00 mientras se dirigía a su domicilio ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi N° 633 Barrio Revolución - Azángaro, recibió una llamada telefónica por parte del denunciado, quien la invito para ingerir bebidas alcohólicas, a lo que la agraviada se negó, pero a tanta insistencia del denunciado, la agraviada acepto, dirigiéndose al domicilio del denunciado, donde la invito a ingresar a su habitación, ingiriendo bebidas alcohólicas, posteriormente la agraviada a horas 23:00 aprox., empezó a sentirse mal, por lo que le indico al denunciado que iba a retirarse a su domicilio, sin embargo este no permitió que la agraviada se retirara del inmueble, sujetándola del cuello y agrediéndola físicamente, empujándola y haciéndola caer al suelo, donde perdió el conocimiento, posteriormente a horas01:00 aprox. del presente día, la agraviada habría llegado a su domicilio, percatándose que no tenía pantalón, su ropa interior, ni sus zapatillas e indicando que le dolía todo el cuerpo y su parte intima. Asimismo, la denunciante refiere que, por motivos de trabajo no al momento se suscitarse los hechos, no se encontraba en su domicilio y que una vez que tomo conocimiento de los hechos, le solicito a su hermana Melania MAYI CARCAUSTO, que auxiliara a su menor hija, quien la llevo al Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizacardo, para su atención médica, ya que presentaba varias lesiones en el cuerpo, lo que denuncia ante la PNP, para los fines de ley. ---------

02. Sobre los hechos, se comunicó telefónicamente al celular Nº 937664137, perteneciente a la Fiscalía Penal de turno de Azángaro, contestando la llamada el RMP Fiscal de Turno Abog. David Alexander MENDOZA FLORES Fiscal Adjunto Provincial de la 2da. FPPC.-Azángaro, quien precisó que se realicen las diligencias urgentes e inaplazables, respecto al conocimiento de los hechos. ------

--- Siendo las 11:18 horas del mismo día, se da por concluida la presente diligencia, firmando los participantes en señal de conformidad. ----------

EL INSTRUCTOR PNP

SA-30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 PNP

EL DENUNCIANTE

Maritza Elizabeth Muchica C.
45346891

9

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL AGRAVIADO Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAHUSTO (35).

--- En el Distrito y Provincia de Azángaro siendo las 15:07 horas, del día 23 de julio, del 2024, presentes en la oficina del Área de Investigación Criminal PNP de Azángaro, **el instructor ST1 PNP CAPCHA ACOSTA Carlos,** con CIP N° 30921567, **la agraviada Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAHUSTO** (35), identificada con DNI N° 45346891, abogado de defensa pública **Eder CALLATA MAMANI**, con CAP N° 3839, abogado del CEM – Azángaro en representación legal de la agraviada y/o denunciante **Rolando CUCHO AHUMADA,** con CAP N° 6634 y CONOCIMIENTO **del RMP David Alexander MENDOZA FLORES,** Fiscal Adjunto de la 2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Azángaro**,** se procede a recibir la declaración en calidad de AGRAVIADA, por el presunto delito Contra la Libertad Sexual, Violación Sexual, hecho ocurrido el día 19 de julio del 2024, a horas 23:00 aproximadamente, en el distrito y provincia de Azángaro - Puno, con el siguiente detalle:

I. INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

De conformidad al **Art. 95°** del CPP **DERECHOS DEL AGRAVIADO:87**

1. El agraviado tendrá los siguientes derechos:
   - **a)** A ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite;
   - **b)** A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
   - **c)** A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación o el proceso.
   - **d)** A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
2. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa.
3. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza.

De igual manera al amparo del **Art. 96° y 105° del CPP. – DEBERES DEL AGRAVIADO:**
La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral.
Adicionalmente:
- Acudir a las diligencias a las que sea citado.
- Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención de los responsables

II. GENERALES DE LEY DEL AGRAVIADO:

Nombres y Apellidos		**Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAHUSTO**
Documento de Identidad		**45346891**
Edad		**35**
Lugar de Nacimiento	País	**Perú**
	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
Fecha de Nacimiento		**06/10/1988**
Nombre de Padres		**Juan y Victoria**
Grado de Instrucción		**Secundaria Completa**
Profesión/Ocupación		**Ama de casa e Independiente**

Estado civil		**Casada**
Domicilio	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
Domicilio	Referencia	**Jr. Francisco Bolognesi N° 633 – Barrio Revolución, Ref. Hospital Carlos Cornejo Vizcardo Rosello**
Teléfono-Celular		**968735538 de operador Entel**
Correo Electrónico		**No indica**

III. ABOGADO DE DEFENSA TÉCNICA DEL PRESUNTO IMPUTADO:

Nombres y Apellido		**Eder CALLATA MAMANI**
Acreditación	Colegio de Abogado	**CAP**
	Registro N°	**3839**
Domicilio Procesal	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Ref.	**Jr. Lizandro Luna N° 136**
Casilla Electrónica PJ-SINOE		**114800**
Teléfono-Celular		**951489216**
Correo Electrónico		**maxcallatamamani@gmail.com**

IV. ABOGADO DEL CEM – AZÁNGARO DE LA AGRAVIADA:

Nombres y Apellido		**Rolando CUCHO AHUMADA**
Acreditación	Colegio de Abogado	**CAP**
	Registro N°	**6634**
Domicilio Procesal	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Ref.	**Jr. Tacna N° 307 – Comisaria PNP Azángaro**
Casilla Electrónica PJ-SINOE		**115263**
Teléfono-Celular		**932941641**
Correo Electrónico		**cemcomazangaro@gmail.com**

V. INTERROGATORIO:

1. **DECLARANTE DIGA:** ¿Si ha entendido la oralización o lectura de sus derechos que le asiste en calidad de Agraviado? Dijo:
   --- Que, sí.

2. **DECLARANTE DIGA**: ¿En compañía de quienes vive, desde cuando, a que actividades se dedica y cuanto percibe por ello? Dijo:
   --- Que, vivo con mi esposo y mis dos hijos, en la dirección que ya mencioné, me dedico a veces a ayudar a mi esposo en construcción civil y a mi casa, por ello percibo S/. 500 aproximadamente.

3. **DECLARANTE DIGA**: ¿Para rendir su presente declaración, desea ser asistido por un abogado de su libre elección? Dijo:
--- Que, en este momento el abogado del CEM – Azángaro está presente.

4. **DECLARANTE DIGA:** ¿Narre detalladamente la forma y circunstancias en como toma conocimiento sobre los hechos denunciados por el presunto delito Contra la Libertad Sexual, Violación Sexual, en agravio de su menor hija de iniciales A.Z.CH.M. (17)? Dijo:
--- Que, el día 20 de julio del 2024, a horas 01:00 aproximadamente, yo estaba durmiendo en mi trabajo en trapiche en la Rinconada, mi hijo menor llamo al celular de mi esposo, mi esposo respondió y me cuñada de nombre Ayde le dijo que mi hija Anhali está sangrando, después mi esposo le dijo a mi cuñada que le pase el celular a mi hijo menor, y ahí mi hijo nos dijo "mi hermanita esta desnuda, sin calzón, sin pantalón, con su abrigo nomas, parece que le han abusado, esta borracha mi hermanita". Después mi esposo y yo no sabíamos que hacer, por que a esa hora no hay carros para viajar, entonces llame mi mama y le dije "que mi hija estaba sangrando, corre a la casa y llévala al Hospital", después llame a mi hermanita Melania y le dije "que mi hija Anhali esta sangrando, me lo puedes llevar al Hospital", después viajamos para Azángaro con mi esposo, llegando a las 10:40 aproximadamente, una vez que llegue vi a policías, a mi hermanita, a mi mama, a mi cuñada y a mi hija, en la calle de la casa donde habían pasado los hechos.

5. **DECLARANTE DIGA:** ¿Si conoce al investigado Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI, de ser así que grado de amistad, enemistad o parentesco los une? Dijo:
--- Que, si lo conozco de vista, no tengo ningun tipo de parentesco y amistad.

6. **DECLARANTE DIGA:** ¿Si tiene conocimiento si su menor hija mantuvo algún tipo de relación sentimental con el investigado? Dijo:
--- Que, no estoy segura que mantuvo una relación de enamorados, pero si la molestaba.

7. **DECLARANTE DIGA:** ¿Si desde el día de la denuncia hasta la fecha el investigado y/o familiares lograron o intentaron contactarla? Dijo:
--- Que, si me busco la esposa de Antony el día domingo 21 de julio del 2024, a eso del medio aproximadamente, yo no me encontraba en mi casa, mi mama me conto que vino, después el día lunes 22 de julio del 2024, a las 18:20 aproximadamente me busco su esposa de Antony, la mamá de la esposa de Antony, el hermano de Antony, el cuñado de Antony, en donde me dijeron que quieren conversar de lo que ha pasado, y les dije que no puedo hablar, nada tengo que hablar ya se encargan las autoridades, después cerré mi puerta y escuche que dijeron que por mi culpa había pasado esto .

8. **DECLARANTE DIGA:** ¿Si antes de rendir su presente declaración usted fue víctima de coacción, amenazas, entre otros, por terceras personas o el instructor policial? Dijo:
--- Que, no, todo lo que declare fue con mi propia voluntad.

9. **DECLARANTE DIGA:** ¿Tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración? Dijo:

Abog. EDGAR CALLA ...
R. ...

S/A. 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 - PNP

Maritza Elizabeth Mucha ... Arcaustio
45376898

Roland Cucho Ahumada
CAP. 76634
AREA LEGAL
CEM COMISARIA - AZANGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

--- Que, no, y encontrándola conforme en todos sus extremos, firmo e imprimo mi índice dactilar derecho en señal de conformidad con conocimiento del Fiscal e instructor que certifican.

--- Siendo las 16:00 horas del día 23 de julio del 2024, se da por concluida la presente diligencia, firmando los participantes en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR PNP

SA. 30921567
Carlos CAPCHAACOSTA
S T 1 - PNP

LA AGRAVIADO

Maritza Elizabeth machaca carcausto
45346891

ABG. DEFENSOR DEL CEM

Rolando Cucho Anumada
CAP: 6634
AREA LEGAL
CEM EN COMISARIA - AZÁNGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

ABG. DEFENSOR DEFENSA PÚBLICA

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE MELANIA MAYE CARCAUSTO (27).

--- En el Distrito y Provincia de Azángaro, siendo las 16:15 horas del día 23 de julio del 2024, presentes en la Oficina del Área de Investigación Criminal PNP de Azángaro, sito en el Jr. Tacna Nro. 307, Barrio Vilcapaza, **el instructor** S2 PNP CALLISANA CONDORI Yesica con CIP Nro. 31953831, **la testigo Melania MAYE CARCAUSTO** y con conocimiento **del RMP** Abog. David Alexander MENDOZA FLORES Fiscal Adjunto Provincial Penal de la 2da. FPPC.-Azángaro, se procede a recibir la declaración en calidad de Testigo, por el presunto delito Contra la Libertad en la modalidad de Violación de la Libertad Sexual (Violación Sexual en agravio de menores), en agravio de la menor de iniciales **A.Z.CH.M. (17)** y seguida en contra de **Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21)** identificado con DNI N° 77217023, hecho ocurrido el día 19 de julio del 2024 a horas 23:30 aprox. el Jr. Francisco Bolognesi S/N Barrio Revolución - Azángaro.

Abog. EDER CALLATA MAMANI
R.3G. T.C.A.P. N° 38.19
DEFENSOR PÚBLICO

I. INSTRUCCIONES PRELIMINARES

De conformidad al **Art. 162°** del CPP **Capacidad para rendir testimonio**

1. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por la Ley.

Conforme al 163° del CPP Obligaciones del testigo:

1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.
2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artículo 165.
3. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas.

SA. 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 - PNP

De igual manera al amparo del **Art. 165°** del CPP. - **Abstención para rendir testimonio:**

1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.
2. Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado.
3. Si la información requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones previstas en la Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración.

60589322

Desarrollo de la declaración, con las formalidades establecidas en el Art. 166°.- **Contenido de la declaración** y **Art. 170° Desarrollo del interrogatorio.**

II. GENERALES DE LEY DEL TESTIGO:

Roland Cucho Arumada
CAP. 0634
AREA LEGAL
CEM EN COMISARIA AZÁNGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

Nombres y Apellidos		**Melania MAYE CARCAUSTO**
Documento de Identidad		**60589322**
Edad		**28**
Lugar de Nacimiento	País	**Perú**
	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
Fecha de Nacimiento		**23/10/1995**
Nombre de Padres		**Don Victoriano (f) y Doña Victoria**
Grado de Instrucción		**Técnico Superior**

Profesión/Ocupación		**Obrera**
Estado civil		**Soltera**
Domicilio	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Referencia	**Jr. Azángaro con Jr. San Martin S/N Barrio Lizandro Luna**
Teléfono-Celular		**973338884 de operador Claro**
Correo Electrónico		**melaniamayecarcausto@gmail.com**

ABOGADO DEFENSOR DE LA AGRAVIADA

Nombres y Apellido		**Rolando CUCHO AHUMADA**
Acreditación	Colegio de Abogado	**CAP**
	Registro N°	**6634**
Domicilio Procesal	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Ref.	**Jr. Tacna N° 307 interior de la Comisaria PNP Sectorial Azángaro**
Casilla Electrónica PJ-SINOE		**115263**
Teléfono-Celular		**932941641**
Correo Electrónico		**cemcomazangaro@gmail.com**

ABOGADO DEFENSOR DEL IMPUTADO

Nombres y Apellido		**Eder CALLATA MAMANI**
Acreditación	Colegio de Abogado	**CAP**
	Registro N°	**3839**
Domicilio Procesal	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Ref.	**Jr. Lizandro Luna N° 136**
Casilla Electrónica PJ-SINOE		**114800**
Teléfono-Celular		**951489216**
Correo Electrónico		**maxcallatamamani@gmail.com**

III. INTERROGATORIO:

1. **DECLARANTE DIGA: ¿Si ha entendido la oralización o lectura de sus derechos que le asiste en calidad de Testigo? Dijo:----------**
--- Que, si. ----------

2. **DECLARANTE DIGA: ¿Para rendir su presente declaración, desea ser asistido por un abogado de su libre elección? Dijo:----------**
--- Que, no. ----------

3. **DECLARANTE DIGA: ¿A qué actividad se dedica actualmente, donde, desde cuanto, cuanto percibe por ello y con quienes vive? Dijo:----------**
--- Que, actualmente estoy trabajando en la Municipalidad Provincial de Azángaro, en el área de Policía Municipal, trabajo ahí desde el mes de enero del 2024, percibo un monto de mil veinticinco (S/1.025.00) soles aproximadamente y vivo con mi hija menor de diez años de edad. ----------

4. **DECLARANTE DIGA: ¿Si conoce a la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17) y a la persona de Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21), de ser así indique, que grado de amistad, enemistad o parentesco tiene con dicha persona? Dijo: ----------**
--- Que, a Analih si la conozco porque ella es mi sobrina, hija de mi hermana Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAUSTO y al joven Antony lo conozco solo de vista, solo lo vi una vez hace tres años cuando mi sobrina me comento de él, porque se estaban conociendo cuando él vivía al frente de la casa de mi hermana Maritza. ----------

5. **DECLARANTE DIGA: ¿Cómo tomo conocimiento sobre los hechos ocurrido en agravio de la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17), hechos que son materia de la presente investigación? Dijo: ----------**
--- Que, el día sábado 20 de julio del 2024 a eso de las una y veinte de la madrugada, me llama mi hermana Maritza por celular de mi cuñado Teobaldo y cuando le respondo, ella me dice "HERMANITA LA ANALI ESTA SANGRANDO POR EL OIDO, PORFAVOR VE A MI CASA Y LLEVALA AL HOSPITAL", yo en ese momento le dije "YA" y le corte la llamada y me aliste de inmediato, luego fui a la casa de mi hermana Maritza, cuando me encontraba por el mercado Santa Rosa, mi hermana Maritza por el celular de mi cuñado me vuelve a llamar y me indica que cuide también a su hijo menor Ronny, porque él era capaz de ir a buscarlo al chico que le había agredido a su hija Anali, ahí me menciona el nombre de Jostin, también me dijo que su hija había llegado borracha a la casa y que me apresure en ir, entonces cortamos la llamada y yo de inmediato llamo a mi sobrino Ronny a su celular y él me contesta y le dije que no se mueve a ningún sitio que me esperara en la casa, que ya estaba por llegar, luego de eso fui corriendo a la casa de mi hermana y cuando ya estuve llegando, justo salió mi sobrina Anali pero mi mama Victoria la estaba sujetando junto con mi sobrino Ronny, a su atrás estaba la cuñada de mi hermana que se llama Ayde, de ahí la llevamos todos a mi sobrina al hospital y ahí le tocamos la puerta del Hospital y nos atendió el guachimán y nos preguntó que tenía mi sobrina y yo le respondí que estaba sangrando por el oído y de inmediato nos hicieron ingresar, entramos a emergencia y la atendieron a mi sobrina y de un rato apareció el medico de turno y mi sobrina como estaba mareada ella estaba hablando incoherencias y una vez que la hice echar a la camilla, repetía una y otra vez "MADRINA EL ANTONY ME HA GOLPEADA ACA" se agarraba el oído, también dijo "ME HE QUERIDO DEFENDER PORQUE EL ME QUERIA BAJAR EL PANTALON, EL ME HA PEGADO", ella dijo que le había golpeado dos veces, también preguntaba por su hermanito Ronny, me decía que no lo dejara solo, yo le dije que estaba conmigo y que no estaba solo, luego el doctor no la pudo curar porque mi sobrina no se dejaba, no quería que la toquen porque decía que le dolía mucho el oído, entonces el doctor me dijo que la trajera a las nueve de la mañana cuando ya esté recuperada, luego retornamos a su casa de mi sobrina, ella a medio camino se durmió, ya llegando a su casa la hice dormir en su cama y

Abog. EDER CALLATA MA... REG. I.C.A.P. N° 38... DEFENSOR PUBLICO

SA. 30921567 Carlos CAPCHAACOSTA ST1 - PNP

6058932?

Rolando Cano Ahumada CAP. 16634 AREA LEGAL CEM EN COMISARIA - AZANGARO MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

18

luego a eso de las ocho y media mi sobrina despertó y yo estaba en la cocina y ella entro a la cocina y me pregunto "QUE HA PASADO? ESTOY SANGRANDO?", yo le dije que no se tocara el oído, después la hice sentar en la cocina y le serví sopita y le dije que la llevaría al hospital para su curación, entonces ella decía que porque la iba a llevar al hospital, se preguntaba que había pasado con ella, como si no se recordara de nada, pero se agarra el oído, ahí su hermanito le dijo "CALMATE, COMO NO TE VAS A RECORDAR LO QUE TE HA PASADO" y se quiso parar y se miraba en el espejo llorando, ella me decía "MADRINA QUE ME HA PASADO?", ahí le dije que ella había llegado ebria a su casa y que yo le había llevado al hospital pero que ella no se había dejado curar, que había llegado a la casa con raspones en la rodilla, manchas de sangre en su entrepierna y en su pie y que luego le había hecho dormir, ahí ella me dijo que Antony le había escrito y que el la había agredido, no me decía mucho, también me preguntaba por su celular y yo le dije que no sabía dónde estaba su celular, ahí ella me dice "SEGURO EL LO TIENE, ANTONY LO TIENE, ESTA EN SU CASA, SEGURO LO VA VENDER", ahí le dije que no sabía nada, pero su hermanito Ronny ya me entregado su celular y yo lo guarde para ver si había alguna evidencia sobre lo que le había pasado, luego de conversar ella se fue al baño y yo la acompañe ahí le pregunte si le dolía su parte íntima y ella me dijo que si le dolía, que al orinar le ardía su parte intima (vagina), luego le dije que no se limpiara porque luego de ir al hospital, iríamos a la comisaria, de ahí retornamos a la cocina y la hice comer a la fuerza sopita, en ese momento ella me dijo "NO ES POSIBLE QUE ME HAYA HECHO ESTO, COMO ME HA PODIDO HACER ESTO, EN QUE MOMENTO, YO LE DIJE QUE NO, PORQUE ME HA HECHO ESTO, EL ME HA DADO UN GOLPE EN EL OIDO Y EN LA CARA", como que no aceptaba lo que le había pasado, también me dijo "YO ME HE RESISTIDO, EL ME QUERIA BAJAR EL PANTALON Y AHÍ ME DIO OTRO GOLPE", luego me dijo que de ahí no se acuerda más, ahí le dije "HIJITA TU HAS LLEGADO SIN ZAPATOS, SIN PANTALON Y SIN INTERIOR, ESTABAS ABROCHADO CON TU CASACA DE LANA LARGO Y TU HERMANITO TE HABIA DICHO QUE TE VISTAS Y TE HABIAS VESTIDO", luego de eso ella seguía en shock, no aceptaba lo que había pasado, ella lloraba mucho y no podía caminar porque ella decía que le dolía su parte intima, ella se agarraba la parte de su vientre, luego ya a las nueve de la mañana me la lleve al hospital junto con mi mama, ingresamos por emergencia y estuvimos esperando casi una hora y recién nos atendió el médico, ahí el doctor le lavo el oído a mi sobrina, quitándole la sangre y me receto medicamentos, el medico solo me dijo que tenían un arañón detrás de la oreja, pero que no podía sangrar tanto y que podría haber recibido un golpe en el oído, pero que no era nada grave, de ahí de inmediato nos vinimos a la comisaria a poner la denuncia. ----------

6. **DECLARANTE DIGA: Indique Ud. que lesiones presentaba la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17), cuando usted la auxilio el día 20JUL2024? Dijo:--**
--- Que, cuando yo llegue a su casa, lo primero que yo vi, es que mi sobrina tenía sangre seca en el oído derecho, luego vi que tenía moretones en su quijada y en pómulo derecho, también tenía como arañones en diferentes partes de la cara, también tenía como moretones con tipo arañones en el cuello, tenía como marcas rojizas, tenía raspones en la rodilla derecha, tenía raspones en uno de sus codos, su sacón de lana y su cabello estaban con paja como si alguien la hubiera revolcado, su labio estaba reventado y tenía sangre seca en

17

la boca, también recuerdo que sus ojo derecho estaba con un moretón verde con morado. ----------

7. **DECLARANTE DIGA: ¿Cómo la encontró a su sobrina de iniciales A.Z.CH.M. (17), al momento de que la auxilio? Dijo:----------**
--- Que, ella estaba mareada porque no podía pararse por sí misma, no podía caminar bien, tenía aliento a alcohol pero no era tan fuerte, aparte no dejaba de llorar, decía que porque le había pasado eso, decía que Antony le había hecho eso, a ese chico lo conoce como Jostin, mi sobrino me dijo que su hermana había llegado a su casa sin pantalón, sin ropa interior y sin zapatillas, mi sobrina hasta ahorita ella sigue muy triste y aun no asume lo que le ha pasado, tengo miedo que se haga algo, porque la noto muy triste, ya no se rie.-

8. **DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene conocimiento que vinculo tiene la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17), con el investigado Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21)? Dijo:----------**
--- Que, por lo que me contaba mi sobrina me decía que él era su amigo, pero ni tan amigo, también mi sobrina le hablo de ese chico a su padres, porque creo que quería andar con él y sus padres le negaron para que salga con él, porque también creo que era un chico mayo, incluso mi cuñado le dijo a ese chico que alejara de su hija, luego de eso mi sobrina me dijo que ese chico le seguía hablando por Facebook y por whatssap, yo fui testigo de que ese chico le seguía hablando, pero mi sobrina no le respondía, incluso yo le dije a ella que lo bloqueara para que no tenga ningún tipo de contacto con él. ----------

9. **DECLARANTE DIGA: ¿Si la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17), le ha manifestado que hechos se habrían suscitado en su agravio? Dijo:--------**
--- Que, no, solo decía que Antony le había golpeado, repetía eso a cada rato, me conto que él le había llamado y que le había golpeado, solo dijo eso. -------

10. **DECLARANTE DIGA: ¿Tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración? Dijo:----------**
--- Que, he podido averiguar entre mis amistades que ese joven Antoni tiene un comportamiento raro, que no es como una persona normal, que tiene una mirada como si tramaría algo, que es una persona peligrosa, temo mucho por mi sobrina, solo quiero que se haga justicia por lo que le hicieron a mi sobrina y encontrándola conforme en todos sus extremos, firmo e imprimo mi índice dactilar derecho en señal de conformidad en presencia del Fiscal e instructor que certifican. ----------

--- Siendo las 17:10 horas del día 23 de julio del 2024, se da por concluida la presente diligencian, firmando los participantes en señal de conformidad. ----------

EL INSTRUCTOR PNP

S.A. 30921587
Carlos CAPCHA ACOSTA
S T 1 - PNP

EL DECLARANTE

MELANIA MAYE CARCAUSTO
DNI: 60589322

Rolando Cucho Ahumada
CAP: 16634
AREA LEGAL
CEM EN COMISARIA - AZANGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

ACTA DE DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI (21)

--- En el Distrito y Provincia de Azángaro, siendo las 11:00 horas, del día 27JUL2024, presentes en las oficinas del AREINCRI PNP Azángaro, el instructor S2 PNP CALLISANA CONDORI Yesica y **el imputado Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21)** y con conocimiento del RMP Abog. David Alexander MENDOZA FLORES Fiscal Adjunto Provincial de la 1ra. FPPC.-Azángaro, se procede a recibir la declaración en calidad de imputado, con relación a una investigación, por el presunto contra la Libertad en la modalidad de la Violación de la libertad sexual – Violación sexual , en agravio de la menor de iniciales **A.Z.CH.M. (17),** hecho ocurrido el día 19JUL2024 a horas 23:30 aprox., en el inmueble ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi S/N Barrio Revolución del distrito y provincia de Azángaro, con el siguiente detalle: --

SA. 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 - PNP

I. INSTRUCCIONES PRELIMINARES

Conforme al **artículo 87º** del CPP, **1.** comenzar la declaración del imputado, **se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes**, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. De igual modo se procederá cuando se trata de cargos ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de prueba. **2.** De igual manera, se le advertirá que **tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio**. *Asimismo, se le instruirá que tiene derecho a la presencia* de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma. **3.** El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de Investigación Preparatoria. **4.** Sólo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la investigación preparatoria, podrán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos.

27/07/2024

Mary Dany Quispe Mamani
C.A.P. N° 5946
ABOGADA

De igual manera, de conformidad con el artículo **71º inciso 2 del CPP**, se le informa que tiene los siguientes **derechos**:

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a:
   a. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda;
   b. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
   c. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
   d. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia;
   e. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
   f. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

Rolando Cucho Ahumada
CAP. 16634
AREA LEGAL AZÁNGARO
CEM EN COMISARIA AZÁNGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

Desarrollo de la declaración, con las formalidades establecidas en el Art. 86° - Monitoreo y Carácter de la declaración, Art. 88° - Desarrollo de la Declaración y 89 del CPP– Tratamiento y Pluralidad de imputados del CPP. "Durante la Investigación Preparatoria **el acta que contenga la declaración del imputado** reproducirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia."

II. GENERALES DE LEY DEL IMPUTADO:

Nombres y Apellidos		**Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI**
Documento de Identidad		**77217023**
Edad		**21**
Lugar de Nacimiento	País	**Perú**
	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
Fecha de Nacimiento		**13/01/2003**
Nombre de Padres		**Don Willy y Doña Noemi**
Grado de Instrucción		**Secundaria completa**
Profesión/Ocupación		**Albañil**
Estado civil		**Conviviente**
Nombre de Cónyuge/Conviviente		**Elizabeth HUAMANTUMA VILCA**
Presenta Tatuajes		**Tatuaje en la mano de un rosario y en el cuello lado derecho de un escorpión**
Presenta Cicatrices		**Mano derecha y en la cabeza**
Sobrenombre/Apodo		**Ninguno**
Nombre de Hijos		**Jostin Yarid CHOQUEHUANCA HUAMANTUMA**
Domicilio	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Referencia	**Comunidad Choquechambi**
Teléfono-Celular		**Refiere no recordar**
Correo Electrónico		**No tiene**

SA. 30921567 Carlos CAPCHA ACOSTA ST1 - PNP

77217023

Mary Dany Quispe Mamani C.A.P. N° 5946 ABOGADA

ABOGADO DEFENSOR DE LA AGRAVIADA

Nombres y Apellido		**Mary Dany QUISPE MAMANI**
Acreditación	Colegio de Abogado	**CAP**
	Registro N°	**5946**
Domicilio Procesal	Departamento	**Puno**
	Provincia	**Azángaro**
	Distrito	**Azángaro**
	Ref.	**Jr. Tacna 508 Of. 0**
Casilla Electrónica PJ-SINOE		**97493**
Teléfono-Celular		**98569139**
Correo Electrónico		**quispemary631@gmail.com**

Rolando Cusco Ahumada CAP - 6634 AREA LEGAL COMISARIA - AZÁNGARO MINP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

ABOGADO DEFENSOR DE LA AGRAVIADA

23

Nombres y Apellido		Rolando CUCHO AHUMADA
Acreditación	Colegio de Abogado	CAP
	Registro N°	6634
Domicilio Procesal	Departamento	Puno
	Provincia	Azángaro
	Distrito	Azángaro
	Ref.	Jr. Tacna N° 307 interior de la Comisaria PNP Sectorial Azángaro
Casilla Electrónica PJ-SINOE		115263
Teléfono-Celular		932941641
Correo Electrónico		cemcomazangaro@gmail.com

DNI N° 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
S T 1 - PNP

III. INTERROGATORIO:

1. **DECLARANTE DIGA: ¿Si ha entendido la oralización o lectura de sus derechos que le asiste en calidad de Imputado? Dijo:----------**
   --- Que, si. ----------

1. **DECLARANTE DIGA: ¿el nombre de su abogado defensor, que lo asiste en su presente declaración? Dijo:----------**
   --- Que, se encuentra presente mi abogado Mary Dany QUISPE MAMANI.

2. **DECLARANTE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, donde, desde cuándo, cuanto percibe por ello y con quienes vive en su domicilio? Dijo:----------**
   --- Que, trabajo en un proyecto se casitas calientes, en la Comunidad Choquechambi, trabajo como ayudante en construcción, desde hace un mes atrás, me pagan cincuenta soles (S/50.00) diarios y vivo en compañía de mi suegra Victoria. ----------

3. **DECLARANTE DIGA: ¿Indique Ud. cuantos bienes inmuebles e muebles tiene registrado a su nombre? Dijo:----------**
   --- Que, no. ----------

4. **DECLARANTE DIGA: ¿Indique Ud. sí tiene antecedentes penales, policiales y/o judiciales? Dijo: ----------**
   --- Que, no. ----------

5. **DECLARANTE DIGA: *¿Si conoce a la persona de Maritza Elizabeth* MUCHICA CARCAUSTO (3) y a la menor de iniciales A.Z.CH.M (17), de ser así, precise desde cuando y como las conoció y si tiene algún vínculo de amistad, enemistad o familiares? Dijo: ----------**
   --- Que, me acojo a mi derecho de guardar silencio. ----------

6. **DECLARANTE DIGA: ¿Qué actividad realizo el día 19 de julio del 2024 desde las 21:00 horas hasta las 01:00 horas del día 20JUL204? Dijo: --**
   --- Que, me acojo a mi derecho de guardar silencio. ----------

7. **DECLARANTE DIGA: ¿Tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración? Dijo:----------**

Mary Dany Quispe Mamani
C.A.P. N° 5946
ABOGADA

Rolando Cucho Ahumada
CAP - 6634
AREA LEGAL
CEM EN COMISARIA - AZANGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

--- Que, no y firmo e imprimo mi índice dactilar derecho en señal de conformidad en presencia del Fiscal e instructor que certifican. ----------

--- Siendo las 11:32 horas del día 27 de julio del 2024, se da por concluida la presente diligencia, firmando los participantes en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR PNP

SA. 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
S T1 - PNP

EL DECLARANTE

77277023



ABOGADO DE LA PARTE AGRAVIADA

Rolando Cucho Ahumada
CAP. 6634
AREA LEGAL
CEM EN COMISARIA - AZÁNGARO
MIMP - PROGRAMA NACIONAL AURORA

ABOGADA DEL DECLARANTE

Mary Sany Quispe Maman
C.A.P. N° 5946
ABOGADA

33

SA. 30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 - PNP

ACTA DE INSPECCION TECNICO POLICIAL Y FISCAL.

---EN LA PROVINCIA DE AZANGARO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL 05 AGO 2024, PRESENTES PERSONAL POLICIAL DEL AREA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL PNP AZANGARO; CON PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO ABOGADA MARIA DEL ROSARIO DAVILA VILLAFUERTE, FISCAL DE LA 2DA FPPC. AZANGARO. ABOGADO MARY DANY QUISPE MAMANI ABOGADA DE LA PARTE IMPUTADO. ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI, ABOGADO DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER AZANGARO. ELMER ELIO PERCCO BUSTINZA, EN REPRESENTACIÓN DE LA AGRAVIADA A.Z. CH. M. (17) AÑOS, SE DEJA CONSTANCIA POR DISPOSICIÓN Y/O ELECCIÓN DE LOS DE LA MENOR AGRAVIADA DONDE INDICA QUE A PARTIR DE LA FECHA PARTICIPARA COMO ABOGADO DE OFICIO DE ELECCIÓN ABOGADO CARLOS ALBERTO YUCRA CHAMBI CAD. N° 2233. CON DOMICILIO PROCESAL JR. TACNA N° 482. AZANGARO OFC. D; PADRE DE LA MENOR AGRAVIADA. YSOLALDO CHOQUEHUANCA MAMANI (37) AÑOS, CON DNI N°43830038, SE PROCEDE A FORMULAR LA SIGUIENTE DILIGENCIA CON EL SIGUIENTE DETALLE:

PRIMERO: PERSONAL POLICIAL Y PERSONAS ANTES EN MENCIÓN, CONSTITUIDOS A MERITO DE UNA DENUNCIA VERBAL POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (VIOLACIÓN SEXUAL) EN AGRAVIO DE LA MENOR DE LAS INICIALES A.Z. CH.M (17), DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024. CONSTITUIDOS EN LA CALLE IBERIA, EN EL INMUEBLE DE MATERIAL NOBLE SIGNADO "MZ. L" DEL BARRIO REVOLUCIÓN.

SEGUNDO: CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE DE LA PERSONA DE WILY CHOQUEHUANCA HUAMANTUMA (44) AÑO CON N° DNI 42152643 EL MISMO QUE PRESENTA UNA CONSTRUCCIÓN DE 10 X 10. MTS. TIENE UNA PUERTA METALICA DE COLOR PLOMO. CON LAS COORDENADAS -14.901697, -70.199270; CON LA AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DE DICHO INMUEBLE SE PROCEDE A INGRESAR HACIA EL INTERIOR

TERCERO: EN EL INTERIOR SE APRECIA UN AMBIENTE DE 3 X 10 MTS. APROX. EN CUYOS COSTADOS SE APRECIA UNA MOTO, A LOS COSTADOS UN VALOS UNA BANCA DE PLASTICO; UN SACO A MEDIO LLENAR. CON CAL CASA DE PAPA; AL COSTADO DERECHO SE HALLA UNA HABITACIÓN CON PUERTA METALICA DE UNA SOLA HOJA; A LADO IZQUIERDO OTRA HABITACIÓN CON PUERTA METALICA DE UNA SOLA HOJA. HACIA EL FONDO COSTADO DE ESTA ULTIMA UN AMBIENTE DE COCINA CON UTENCILIOS PROPIOS, SIN PUERTA, SE APRECIA QUE LA CONSTRUCCIÓN ES CON BLOQUETA. A LADO DERECHO SE APRECIA ESCOLERAS DE MATERIAL NOBLE QUE DAN HACIA EL TECHO.

AL FONDO SE APRECIA UNA PUERTA METAL DE UNA SOLA HOJA QUE DA HACIA UN PATIO CERRADO CON PAREDES DE LOSETA CONSTRUIDAS Y SOBRE PUESTAS. A LADO DERECHO TIENE UNA PUERTA PROVISIONAL DE CALAMINA. LO MISMA QUE DA HACIA LA CALLE.

CUARTO: VERIFICADA LA HABITACIÓN DE LADO IZQUIERDO LUEGO DEL INGRESO SE TRATA DE UN DORMITORIO EN ESTE ACTO EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA VISITADA ENCONTRADO SEÑALÓ QUE LA HABITACIÓN QUE SE VERIFICA CORRESPONDE Y QUE LA HABITACIÓN UBICADA A LADO DERECHO SERIA LA DE SU HIJO EL INVESTIGADO; NO ESTANDO PRESENTE LA AGRAVIADA Y EXHORTANDO EL PROPIETARIO SE PROCEDE EN EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE AMBAS EN SUS CARACTERISTICAS; EXPLICADAS LAS PARTES EL PROCEDIMIENTO DE LA ACTUACIÓN FISCAL Y POLICIAL. EL PROPIETARIO OTORGA ANUENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE AMBAS HABITACIONES. SE PROCEDE EN VERIFICAR LA HABITACIÓN UBICADA A LADO DERECHO DEL INGRESO. EN ELLA SE VERIFICA LO SIGUIENTE: UN COMEDOR CON DOS CAMAS UNO ALTA Y UNA BAJA. AL COSTADO UNA CAMA. TODAS CON SUS RESPECTIVAS COLCHONES Y FRAZADAS, ROPAS DE VARON, UNA CABECERA DE CAMA APOYADO A LA PARED, SE APRECIA UNA SEPARACIÓN CON TRIPLAY EN EL CUAL EL PROPIETARIO SEÑALA QUE CORRESPONDERIA A LA HABITACION DE SU HIJA; EN CUYO INTERIOR. EN ESTE ACTO SE HACE PRESENTE LA CIUDADANA GLADYS ROSA ZAPANA CHOQUEHUANCA CON DNI N: 47540252, QUIEN SEÑALA SER PRIMA DEL INVESTIGADO; SE VERIFICO EN EL MENCIONADO DE FONDO SEPARADO CON TRIPLAY UNA CAMA COMEDOR SOBRE PUESTO, CAJAS Y DEMAS OBJETOS COLOCADAS UNA SOBRE OTRO; SOBRE LA CAMA SE APRECIA UNA MOCHILA DE COLOR ROSADA; PRENDAS DE VESTIR DE DAMA.

QUINTO: EN LA HABITACIÓN UBICADA EN EL LADO ~~DERECHO~~ DERECHO DEL INGRESO DEL QUE EL PROPIETARIO SEÑALA LE CORRESPONDE A SU HIJO EL INVESTIGADO; SE APRECIA AL INGRESO, UNA CAMA DE DOS PLAZAS CON COLCHON, Y FRAZADAS; CUBRECAMA FLOREADA UNA FRAZADA DE LANA DE OVEJA. (AGUAYO) DOS FRAZADAS DE MARCA CANI, UNA COLCHA DE COLOR QUE ANTES HA VISTO DE SABANA. SE APRECIA A CONTINUACIÓN DE LA CAMA ALIMENTOS, COMO PAPA, DIVERSOS ALIMENTOS, UNA MESA DE MADERA SOBRE ELLA 04 CAJAS 3 CON LA INSCRIPCION DE YAMBAL FRAZADAS DE BEBE DE DISTINTOS COLORES Y MATERIALES, UN COCHE Y UN ANDADOR CARRITO DE BEBE, AL FONDO PEGADO A LA PARED. UNA CAMA DE MADERA DE DOS PLAZAS, CON UNA FRAZADA DE LANA, UNA FRAZADA DE MARCA CANI Y OTRA A MODO DE FRAZADA DE MARCA CANI, AL COSTADO.

35

- UN ROPERO, DE MELAMINA DE COLOR BLANCO HUMO CON ROSADO CONTENIENDO PRENDAS DE VESTIR DE VARON, SE APRECIA EN USO DE SUS CAJONES PRENDAS DE BEBE, LAS PRENDAS DE VARON ANALIZADAS EN EL ROPERO SEÑALA EL PROPIETARIO QUE SON DEL IMPUTADO SU HIJO. SEGUIDAMENTE SE APRECIA UN REPOSTERO BLANCO HUMO CON DISEÑO DE HOJAS Y PLATO FORMA NARANJA EN CUYO INTERIOR SE APRECIA, MENAJE DE COCINA AL COSTADO UNA COCINA CON DOS HORNILLA CON SU RESPECTIVO BALON DE GAS; SE DEJA CONSTANCIA QUE LA HABITACION EN SU INTERIOR ESTA PINTADO DE COLOR CELESTE. CON TECHO DE COLOR BLANCO; PISO DE CEMENTO COLOR ROJO; MACHONES DE COLOR BLANCO; DE MATERIAL NOBLE Y TODO LA HABITACIÓN ESTA TARRAJEADA Y PINTADO.

SEXTO: SE VERIFICA QUE LAS GRADAS QUE DAN AL SEGUNDO PISO NO CONDUCE A NINGUNA OTRA HABITACIÓN, SOLO SE OBSERVA UN TECHO CON BALDOSETAS.

SEPTIMO: SE APRECIA EN LA HABITACIÓN DEL INVESTIGADO. EN EL PISO CERCA A LA CAMA UN TAPIZ Y/O GATEADOR DE BEBE. CON IMAGENES INFANTILES; DE TODO LO ANTERIOR SE SACO FOTOGRAFIAS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CAMA UBICADO AL INGRESO A LA HABITACIÓN TIENE EN SUS LATERALES DE LA CABECERA DOS CORAZONES BLANCOS, EN EL CENTRO UN CUADRADO DE MATERIAL DE SOFA CON CUATRO CUADRADOS DOS DE BLANCO Y DOS VERDE TURQUESA. AL COSTADO DE LA CAMA SE APRECIA UNA CARTERA DE COLOR CAFE DE DOS DE PISO CON IMAGENES INFANTILES EN BASE AL ABECEDARIO:

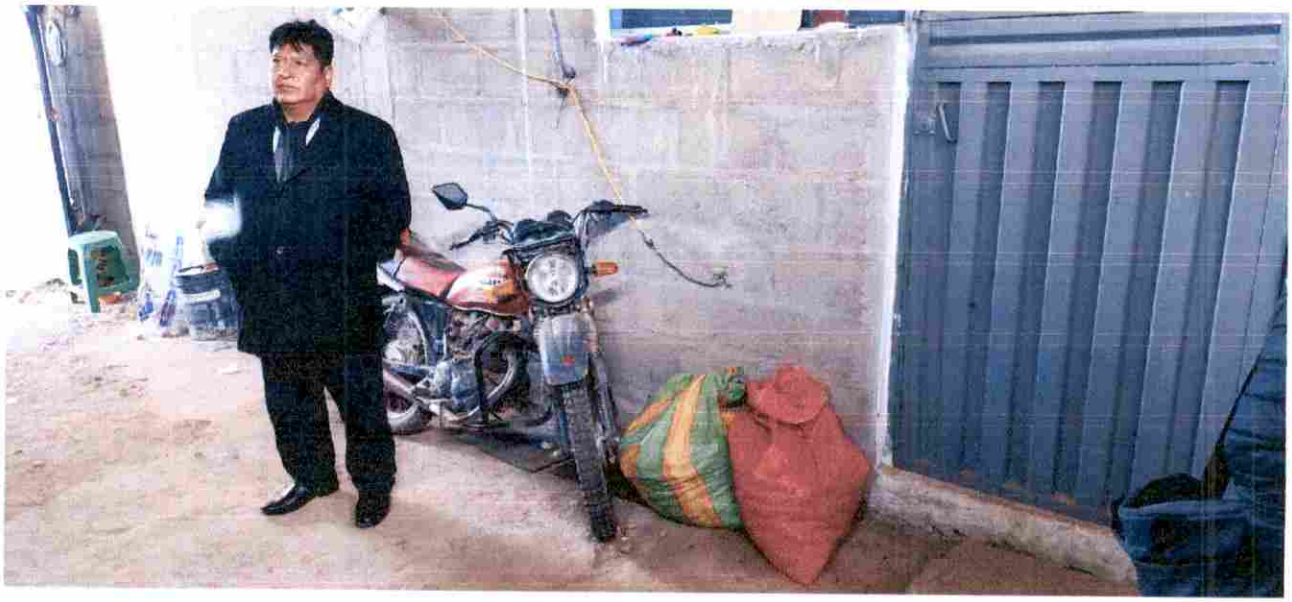
OCTAVO: SE OTORGA LA PALABRA AL ABOGADO DE LA PRESUNTA AGRAVIADA. QUIEN SEÑALA QUE SOLICITA SE LEVANTE MUESTRAS DE MANCHAS QUE CONSIDERA QUE PODRIAN SER SANGRE HALLADOS EN EL BORDE DE LA PUERTA Y FUERA DE LA HABITACIÓN DE LA QUE SE TOMARON FOTOGRAFIAS; A CARGO DE LA FISCALIA SE TRATA DE MANCHA QUE NO CORRESPONDERIAN A SANGRE, SIN EMBARGO PARA DESCARTE SE SOLICITA EFECTUAR EL PERSONAL POLICIAL A CARGO SE COORDINACIONES CON OFICIAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS. SE OTORGA LA PALABRA A LA ABOGADA DEL IMPUTADO; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS HECHO HAN OCURRIDO LA FECHA 19 DE JULIO; Y CON RELACIÓN A MANCHAS DE SANGRE, SUPUESTAMENTE. SONCAL, SE VERIFICA. EL COLOR PLOMO OSCURO. SE DA POR CERRADO LA PRESENTE A LAS 17:10. FIRMANDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

EL INSTRUCTOR.

SA. 30921567
Carlos CAPCHAACOSTA
S T1 - PNP

25


POLICIA

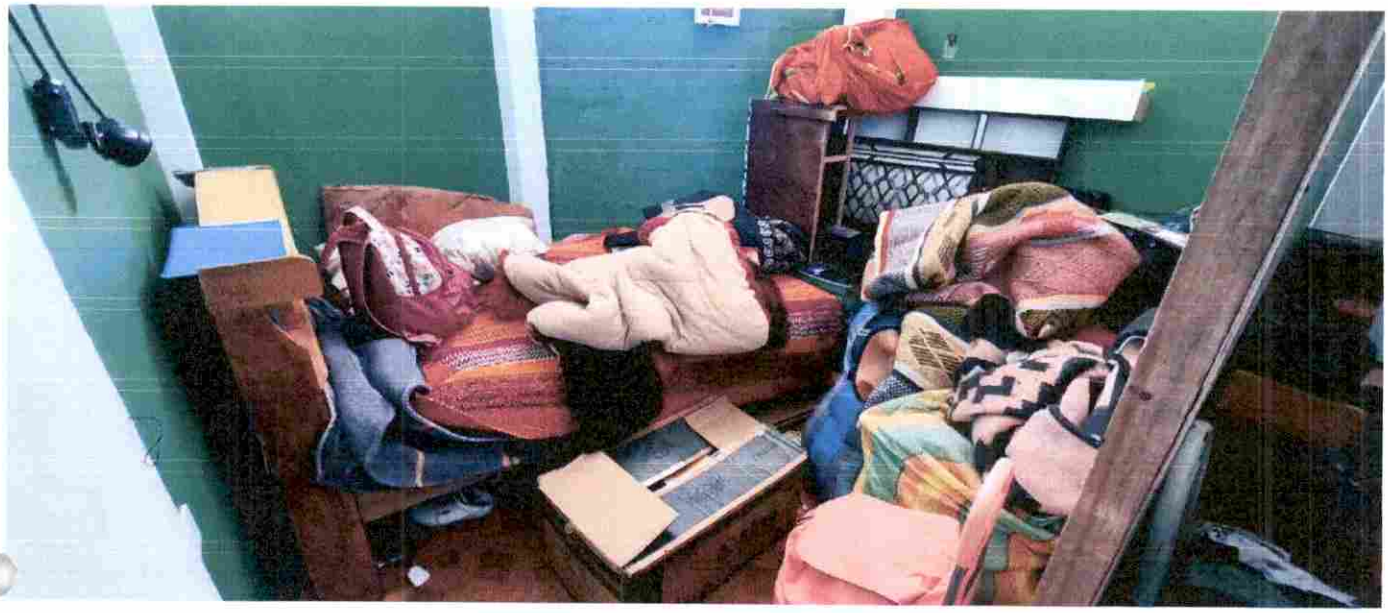





DOOSAN





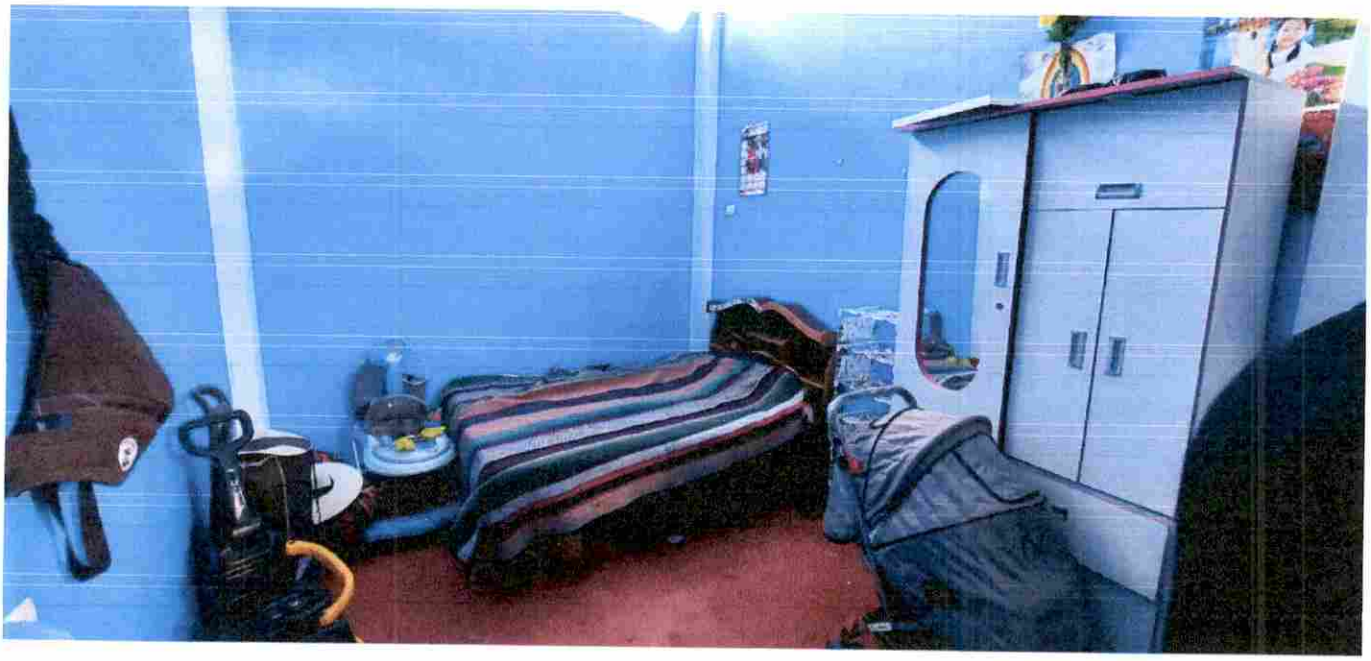


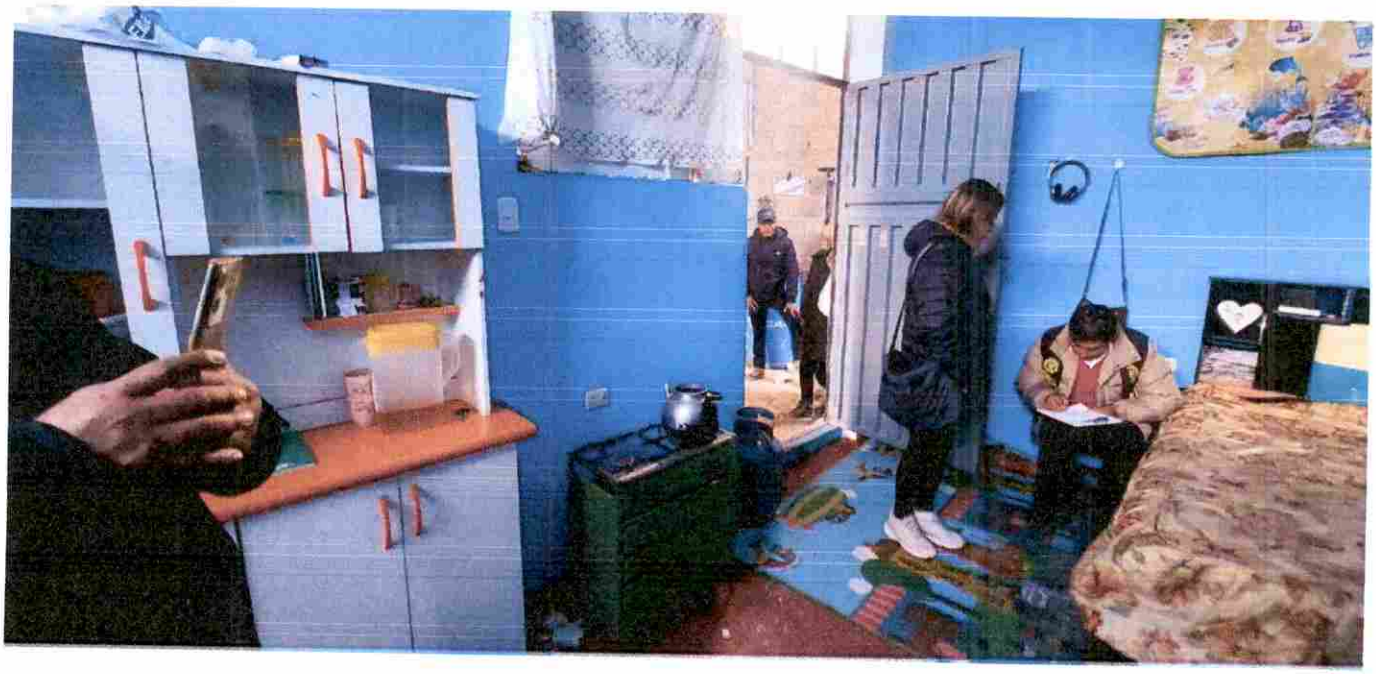

POLICIA
ARENCRI

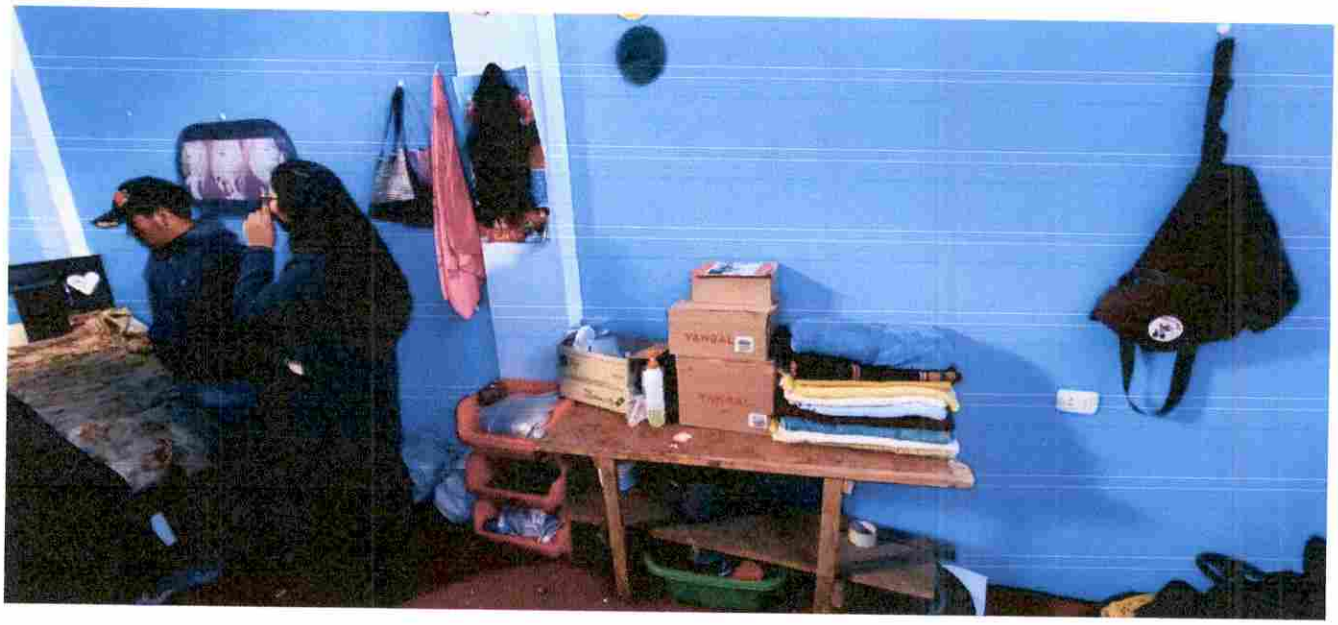


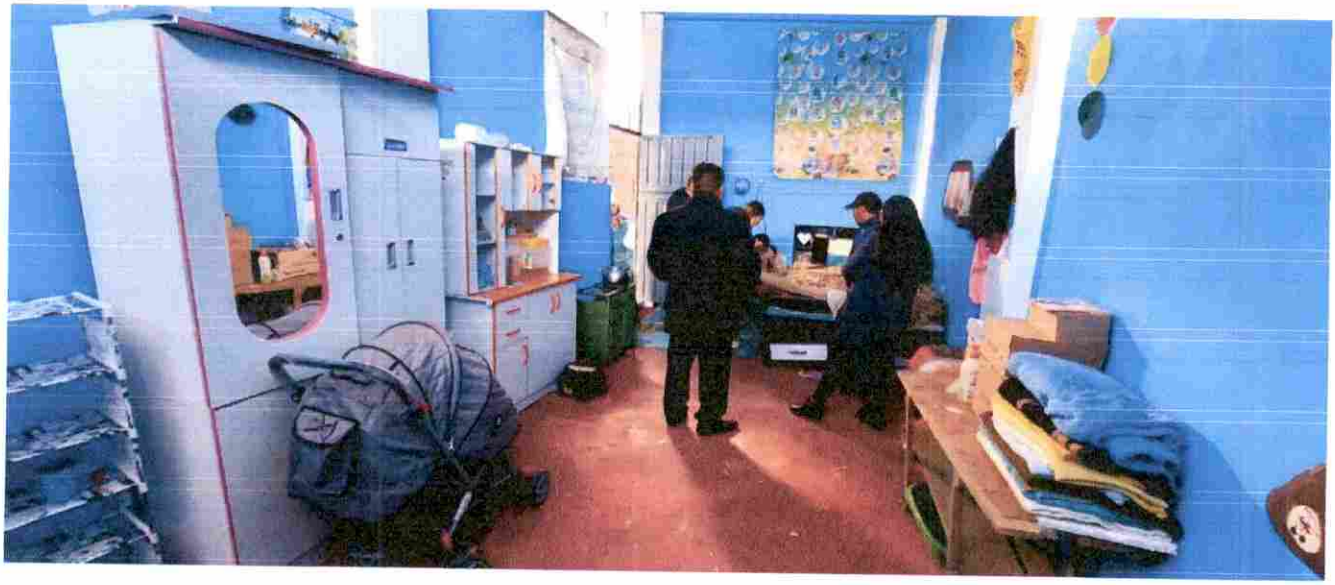
39









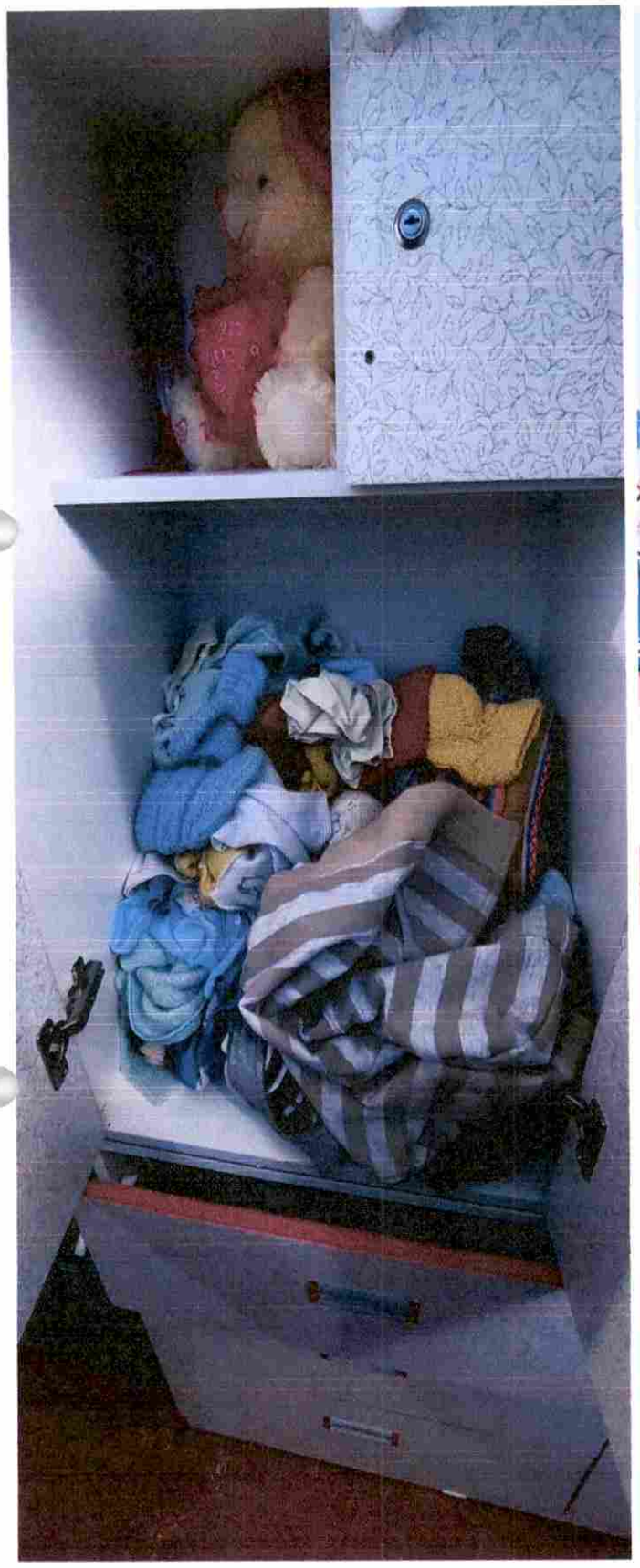


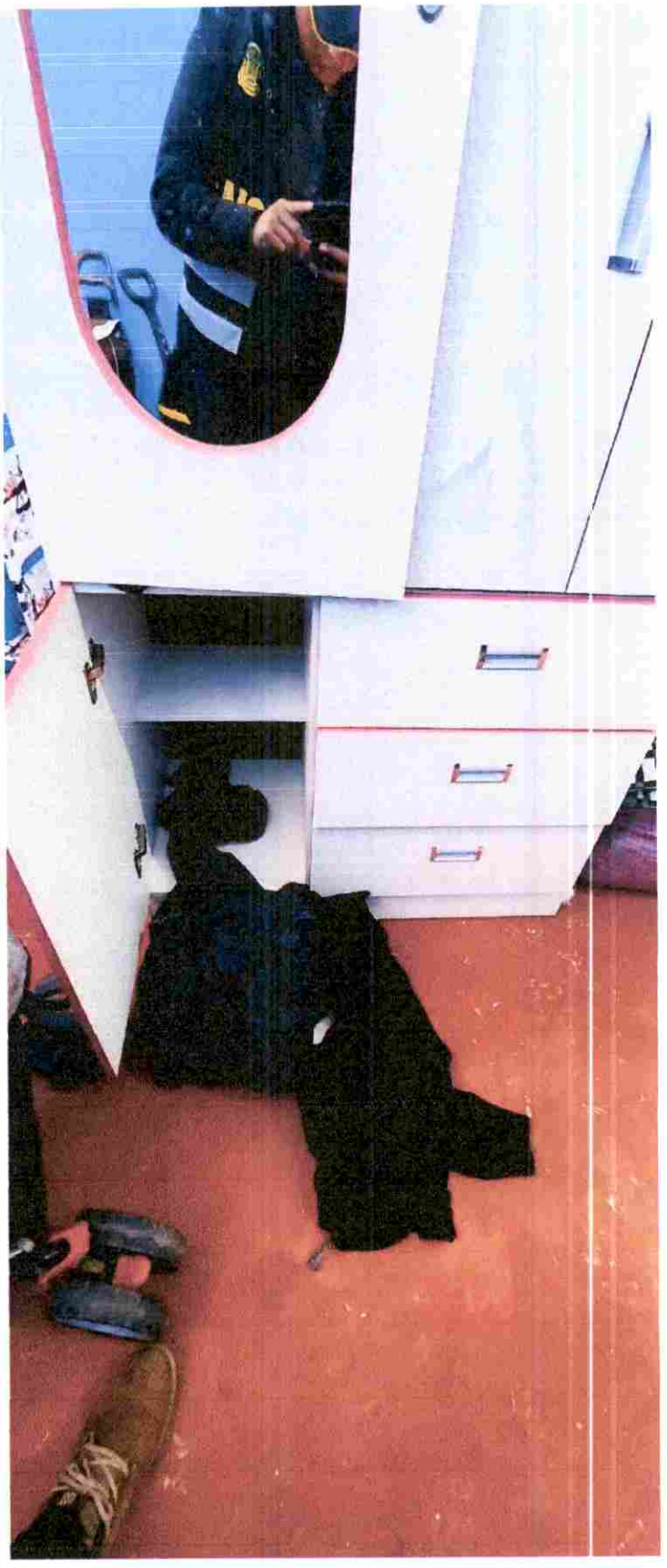


41









43





24





58

MINISTERIO PUBLICO
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DIVISION MEDICO LEGAL DE SAN ROMAN

Fecha: 20/07/2024
Hora: 15:30

RML NIÑO Y ADOLESCENTE

CERTIFICADO MEDICO LEGAL N°: 005542 - G

SOLICITADO POR: Comisaria PNP AZANGARO **N° DE OFICIO** 583-2024

PRACTICADO A: **CHOQUEHUANCA MUCHICA ANHALI ZIHOMARA** **SEXO:** FEMENINO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: nento Nacional de Identidad 60443125 **EDAD:** 17 Años

POR: Ginecológico y obstretico

DATA:

EN ATENCION AL OFICIO N° 583-2024 - COMANDO DE OPERACIONES POLICIALES DE FECHAS 20/07/2024 Y RECIBIDO EL DIA 20/07/2024. PARA EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA Y SEXUAL A PERITADA MENOR: ANHALI ZIHOMARA CHOQUEHUANCA MUCHICA CON DNI:60443125. PERITADA MENOR INGRESA DEAMBULANDO SOLA, CON MARCHA EUBASICA, TRANQUILA, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, CONECTADA A SU ENTORNO, ORIENTADA EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, EN COMPAÑIA DE SU MADRE LA SRA: MARITZA MUCHICA CARCAUSTO CON DNI: 45346891. LA CUAL LA ACOMPAÑA DURANTE TODO SU EXAMEN MEDICO LEGAL.
- PERITADA MENOR REFIERE: QUE EL DIA 19/07/2024 SE ENCONTRO CON PERSONA CONOCIDA (EX-ENAMORADO: ANTONY CHOQUEHUANCA DE 21 AÑOS) A HORAS 21:00 APROX. , DONDE COORDINARON PARA LIBAR EN CASA DEL AGRESOR (CASA DE ANTONY), PERITADA REFIERE QUE SUFRIO AGRESION SEXUAL POR TOCAMIENTOS, DONDE SE DEFENDIO SIENDO AGREDIDA FISICAMENTE POR AGRESOR,PRODUCTO DE ELLO PERDIO LA CONCIENCIA A HORAS 01:00 AM APROX. DE 20/07/2024, DESPERTANDO A HORAS 6:00 AM DEL DIA 20/07/2024. DENTRO DEL DOMICILIO DE LA VICTIMA, PERCATANDOSE QUE NO POSEIA ROPA INTERIOR NI PANTALON.
- REFIERE ATENCION MEDICA INMEDIATA EN EL HOSPITAL CARLOS CORNEJO DE AZANGARO.
- ACTUALMENTE PERITADA MENOR REFIERE DOLOR EN REGION GENITAL Y MANCHAS DE SANGRE EN REGION GENITAL.
- MADRE REFIERE QUE SU MENOR HIJA NO PRESENTA ANTECEDENTES PATOLOGICOS RELEVANTES.
- CONSENTIMIENTO INFORMADO:
SE EXPLICA A PERITADA Y A SU MADRE LA METODOLOGIA A SER EMPLEADA PARA EL EXAMEN DE INTEGRIDAD SEXUAL, PERITADA Y MADRE BRINDAN Y FIRMAN SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.
- ANTECEDENTES OBSTETRICOS REFERIDOS POR LA MENOR:
MENARQUIA: 12 AÑOS FUR: 01/07/2024.
RITMO CATAMENIAL: DURACION DE 5 DIAS IRREGULAR.
INICIO DE RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS: NO REFIERE
INICIO DE RELACIONES CONTRA NATURA: NO REFIERE.
ULTIMA RELACION SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO: 20/07/2024 REFERIDO A AGRESION SEXUAL.
INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL: NIEGA.
FORMULA OBSTETRICA: G0 P0 A0 C0.
FECHA DEL EXAMEN: 20/07/2024 A HORAS 15:30.
OCUPACION: ESTUDIANTE.

LOS PERITOS QUE SUSCRIBEN CERTIFICAN
AL EXAMEN MEDICO PRESENTA:

1.- EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA:
1.1.- EXAMEN DE INTEGRIDAD EXTRAGENITAL Y/O CORPORAL:
- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA, CONTINUA, DE BORDES DEFINIDOS, CON TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL SEVERA DE 5X3 CM. EN REGION PARIETAL POSTERIOR DE LADO DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA LINEAL, VERTICAL, CONTINUA, DE 0.8X0.2 CM. EN REGION PRE-AURICULAR DE LADO DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA, LINEAL, CURSIVA, OBLICUA, DE 2X0.3 CM. EN REGION MANDIBULAR DE LADO DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA, LINEAL, DE 2X0.4 CM. EN REGION SUB MENTONIANA CENTRAL.
- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEO, DISCONTINUO, DE BORDES POCO DEFINIDOS, DE 6X4 CM. CON TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL MODERADO, EN REGION MENTONIANA DE LADO DERECHO.
- PRESENTA EQUIMOSIS VIOLACEA, CONTINUA, DE BORDES DEFINIDOS DE 1X0.5 CM. EN MUCOSA DE LABIO INFERIOR LADO IZQUIERDO.
- PRESENTA EROSION DE 0.3X0.5 CM. CON EQUIMOSIS VIOLACEA INTRA Y PERILESIONAL , CONTINUA, DE BORDES DEFINIDOS DE 1X0.5 CM. EN MUCOSA DE LABIO INFERIOR LADO DERECHO.
- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEO, DISCONTINUO, DE BORDES POCO DEFINIDOS, DE 4.5X3.5 CM. CON TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL LEVE, EN REGION PERI PALPEBRAL DE LADO DERECHO.
- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEO, DISCONTINUO, DE BORDES POCO DEFINIDOS, DE 6X4 CM. CON TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL SEVERO EN QUE VA DESDE REGION CIGOMATICA HASTA PARTE SUPERIOR DE REGION TEMPORAL DE LADO DERECHO.
- PRESENTA MULTIPLES EQUIMOSIS TENUES ROJO VIOLACEOS, DISCONTINUOS, DE BORDES POCO DEFINIDOS, EN UN AREA DE 3X5 CM. EN REGION BASE CERVICAL ANTERIOR LADO DERECHO.
- PRESENTA MULTIPLES EQUIMOSIS TENUES ROJO VIOLACEOS, DISCONTINUOS, DE BORDES POCO DEFINIDOS, EN UN AREA DE 2X2.5 CM. EN REGION ANTERIOR TERCIO MEDIO DE REGION CERVICAL.
- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA, CONTINUA, DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 7X6 CM. EN

35

M.C. PAUL ARTEMIO MAMANI MAMANI
MEDICO LEGISTA
UNIDAD MEDICO LEGAL I SAN ROMAN - JULIACA
C.M.P. 44080147 D.N.I. 44080147

Yuelza Karol Nevra Flores
MEDICO LEGISTA
MINISTERIO PUBLICO
UNIDAD MEDICO LEGAL I SAN ROMAN - JULIACA
CMP. 76209 DNI. 42564453

- PRESENTA EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA, CONTINUA, DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 7X6 CM. EN CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DE MAMA DERECHA. 39
- PRESENTA EQUIMOSIS DIGITIFORME, ROJO VIOLACEA, DISCONTINUA, DE BORDES DEFINIDOS DE 2X1 CM. EN CARA INTERNA TERCIO PROXIMAL DE BRAZO DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA CONTINUA EN BANDA COSTRIFICADO DE BORDES DEFINIDOS DE 0.7X0.8 CM. CON TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL MODERADO EN CODO DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA, DISCONTINUA, DE BORDES DEFINIDOS DE 4X2 CM. EN REGION ANTERIOR TERCIO MEDIO DE PIERNA DERECHA.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA, DISCONTINUA, DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 1X2 CM. CON EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA Y TUMEFACCION INTRA Y PERI LESIONAL MODERADA EN RODILLA DERECHA.

1.2.- EXAMEN DE INTEGRIDAD PARAGENITAL:
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA, DISCONTINUA, DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 1X2 CM. EN CUADRANTE INFERO INTERNO DE GLUTEO DE LADO IZQUIERDO.

1.3.- EXAMEN DE INTEGRIDAD DE GENITALES EXTERNOS: VULVA ACORDE PARA LA EDAD Y SEXO, CON REGULAR CANTIDAD DE VELLO PUBICO, LABIOS MAYORES Y MENOR DE MORFOLOGIA ADECUADOS PARA LA EDAD CON MULTIPLES LESIONES.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA DISCONTINUA DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 0.5X0.5 CM. EN TERCIO ANTERIOR DE LABIO MAYOR DERECHO.
- PRESENTA EXCORIACION ROJIZA DISCONTINUA DE BORDES POCO DEFINIDOS DE 0.2X0.2 CM. EN TERCIO ANTERIOR DE LABIO MAYOR IZQUIERDO.
- PRESENTA 03 EROSIONES LINEALES, PARALELAS, CONTINUAS, DE BORDES DEFINIDOS DE 0.8X0.2 CM. , 0.5X0.2 CM. , 0.3X0.1 CM. EN HORQUILLA VULVAR POSTERIOR.
- PRESENTA SOLUCION DE CONTINUIDAD DE BORDES IRREGULARES, LECHO CON SANGRADO ACTIVO ROJO RUTILANTE, DE 1X0.5 CM. CON EQUIMOSIS VIOLACEO INTRA Y PERI LESIONAL DE 1X1 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO ANTERIOR DE LABIO MENOR IZQUIERDO.
- PRESENTA SOLUCION DE CONTINUIDAD DE BORDES IRREGULARES, LECHO CON SANGRADO ACTIVO ROJO RUTILANTE, DE 1X0.5 CM. CON EQUIMOSIS VIOLACEO INTRA Y PERI LESIONAL DE 1X1 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO MEDIO DE LABIO MENOR IZQUIERDO.
- PRESENTA SOLUCION DE CONTINUIDAD DE BORDES IRREGULARES, LECHO CON SANGRADO ACTIVO ROJO RUTILANTE, DE 0.8X0.3 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO POSTERIOR DE LABIO MENOR IZQUIERDO.
- PRESENTA SOLUCION DE CONTINUIDAD DE BORDES IRREGULARES, LECHO CON SANGRADO ACTIVO ROJO RUTILANTE, DE 1X0.5 CM. CON EQUIMOSIS VIOLACEO INTRA Y PERI LESIONAL DE 1X1 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO POSTERIOR DE LABIO MENOR IZQUIERDO.
- PRESENTA EROSION ROJIZA, DISCONTINUA, DE BORDES IRREGULARES, DE 0.5X0.2 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO ANTERIOR DE LABIO MENOR DERECHO.
- PRESENTA EROSION ROJIZA, CONTINUA, DE BORDES REGULARES, DE 0.1X0.1 CM. EN MUCOSA INTERNA DE TERCIO POSTERIOR DE LABIO MENOR DERECHO.

2.- EXAMEN DE INTEGRIDAD SEXUAL:
POSICION GINECOLOGICA:
2.1.- HIMEN: MEDIANO, ELASTICO, DE BORDE LIBRE IRREGULAR, PRESENTA DESGARRO INCOMPLETO RECIENTE EN HORAS IV, DE BORDES EQUIMOTICOS VIOLACEOS, LECHO CON SANGRADO ACTIVO Y RESTOS DE TEJIDO DESGARRADO.
POSICION GENUPECTORAL:
2.2.- ANO: PLIEGUES ANALES RADIADOS ASIMETRICOS, IRREGULARES, HIPERTONICO, CON PRESENCIA DE DESGARRO RECIENTE DE 1X0.5 CM. QUE SIGUE DIRECCION DE PLIEGUE ANAL EN HORAS VI.

3.- EXAMEN DE EDAD ESTIMADA:
PESO: 58KG. TALLA: 1.58 IMC: 23.5
DESARROLLO CORPORAL ADULTO
DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS: T:M: III VP: III VA:III
DESARROLLO DE LA DENTICION PERMANENTE COMPLETA A EXCEPCION DE TERCEROS MOLARES.
3.1.- SEGUN CARACTERES ANTROPOMETRICOS, EL DESARROLLO DE LOS CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS Y LAS CARACTERISTICAS DE LA DENTICION, SE PLANTEA LA EDAD ESTIMA DE 17 AÑOS +/- 2 AÑO.

CONCLUSIONES:

- PRESENTA SIGNOS DE DESGARRO HIMENEAL RECIENTE, CON LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES EN REGION GENITAL EXTERNO, OCASIONADOS POR ELEMENTO DURO Y FRICCION.
- PRESENTA SIGNOS DE ACTO Y/O COITO ANAL RECIENTE.
- PRESENTA SIGNOS DE LESION CORPORAL TRAUMATICA RECIENTE, OCASIONADOS POR ELEMENTO DURO, CONTUSO Y ROMO DELGADO.
- PRESENTA SIGNOS DE LESION PARAGENITAL TRAUMATICA RECIENTE, OCASIONADOS POR ELEMENTO ROMO DELGADO.
- EDAD ESTIMADA 17 (DIECISIETE) AÑOS +/-2 AÑO.

ATENCION FACULTATIVA: 04 Cuatro

INCAPACIDAD MEDICO LEGAL 10 Diez **día (s)** **SALVO COMPLICACIONES: (X)**

OBSERVACIONES: - REQUIERE VALORACION POR MEDICINA (PARA MANEJO DE LESIONES TRAUMATICAS CORPORALES), GINECOLOGIA (PARA PREVENCION DE EMBARAZO Y MANEJO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL), INFECTOLOGIA (PARA MANEJO Y PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS VIH,. VHB) Y PSICOLOGIA.
- SE REALIZA BARRIDO PUBICO, ENCONTRANDO 02 VELLOS LOS CUALES SE ALMACENAN.
- SE EXTRAEN 02 VELLOS PUBICO DE LA PERITADA PARA SU HOMOLOGACION CON VELLOS ENCONTRADOS EN EL BARRIDO.
- SE REALIZA TOMA DE HISOPADO DE FONDO DE SACO VAGINAL PARA EXAMEN

26

M.C. PAUL ARTEMIO MAMANI MAMANI
MEDICO LEGISTA
UNIDAD MEDICO LEGAL I SAN ROMAN - JULIACA
C.M.P. 078209 D.N.I. 44080

Yurizo Karel Negrón Flores
MEDICO LEGISTA
MINISTERIO PUBLICO
UNIDAD MEDICO LEGAL I SAN ROMAN - JULIACA
CMP. 78209 DNI. 42954499

60

ESPERMATOLOGICO COMPLETO.
- SE REALIZA TOMA DE HISOPADO DE ESFINTER ANAL INTERNO Y RECTO PARA EXAMEN ESPERMATOLOGICO COMPLETO.
- PERITADA REFIERE QUE SE CAMBIO SU ROPA INTERIOR.
- PERICIA REALIZADA CON METODO CIENTIFICO DE LA MEDICINA LEGAL.

60

YURIZA KAROL NEYRA FLORES
Medico Legista
CMP : 76209
DNI: 42654469
Domicilio Legal: Jr. Marcavalle s/n Urb La Capilla - Juliaca

PAUL ARTEMIO MAMANI MAMANI
Medico Legista
CMP : 72835
DNI: 44080147
Domicilio Legal: Jr. Marcavalle s/n Urb La Capilla - Juliaca

37

77



78

82

82

ACTA ENTREGA, RECEPCION, INCAUTACION Y LACRADO DE EQUIPO CELULAR

--- En el distrito y provincia de Azángaro, siendo las 09:00 horas del día 21JUL2024, presente ante el instructor PNP en una de las oficinas del AREINCRI PNP Azángaro, la denunciante **Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAUSTO (35)** identificado con DNI N° 45346891, natural de Azángaro, casada, ama de casa, con grado de instrucción secundaria completa, nacido el 06/10/1988, hijo de Don Juan y Doña Victoria, con domicilio actual Jr. Francisco Bolognesi N° 633 Barrio Revolución - Azángaro, celular N° 968735538 y con conocimiento del RMP Abog. David Alexander MENDOZA FLORES Fiscal Adjunto Provincial de la 2da. FPPC.- Azángaro, se procede a realizar la presente diligencia conforme al siguiente detalle:

PRIMERO: *La denunciante* ***Maritza Elizabeth MUCHICA CARCAUSTO (35)****, en* este acto procede a hacer entrega de manera voluntaria, Un (01) equipo celular, marca Redmi 10A, modelo 220233L2G, color plomo, con IMEI N° 860412061003279 – 860412061003287, con una carcasa de color verde agua con decoración de mariposas; asimismo, dicho equipo móvil (celular) le pertenecería a su hija de iniciales A.Z.CH.M. (17) identificada con DNI N° 60443125. ----------

SEGUNDA: El equipo celular antes en mención, es incautado en un sobre manila color amarillo, procediéndose a su lacrado, con su respectivo rotulo y cadena de custodia, a fin de continuar con las investigaciones, con relación a la presunta comisión del delito Contra la Libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, en su forma de violación sexual, en agravio de la menor de iniciales **A.Z.CH.M. (17)** y seguida en contra del investigado **Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (21)**, hecho que se habría suscitado el día 19JUL2024 a horas 23:30 aprox., en el interior del inmueble ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi S/N Barrio Revolución del distrito y provincia de Azángaro. ----------

---Siendo las 09:10 horas del mismo día se da por concluida la presente diligencia firmando a continuación las partes intervinientes, en señal de conformidad. ---------

INSTRUCTOR

SA-30921567
Carlos CAPCHA ACOSTA
ST1 PNP

ENTREGUE CONFORME

45346891
Maritza Elizabeth MUCHICA Carcausto

39

RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

60443125
CUI

REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

65569876

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL · OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL · JEFATURA · AZANGARO

REPÚBLICA DEL PERÚ
REGIÓN PUNO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO - OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

OFICINA REGISTRAL

Día	Mes	Año	Departamento	CODIGO	Provincia	CODIGO
16	1	2006	Puno	20	Azángaro	02

Distrito	CODIGO	Centro Poblado / Comunidad Nativa o Campesina	CODIGO
Azángaro	01		-

DATOS DEL NACIDO

Primer Apellido	Segundo Apellido
Choquehuanca	Muchica

Pre-Nombres	Sexo : 1. Masculino - 2. Femenino
Anhali Zihomara	2 Femenino

NACIDO EN : Departamento	CODIGO	Provincia	CODIGO
Puno	20	Azángaro	02

Distrito	CODIGO	Centro Poblado / Comunidad Nativa o Campesina	CODIGO
Azángaro	01		

Hora	am/pm	Dia	Mes	Año	Fecha en Letras
07:30	a m	23	10	2006	Veintitres de octubre de dos mil seis

1 Hospital - 2 Clínica- 3 Cent. de Salud/Posta - 4 Domicilio- 5 Otro	Nombre y Dirección
4 Domicilio	Jr. Simón Bolivar Nº 340

DATOS DE LA MADRE

Primer Apellido	Segundo Apellido
Muchica	Carcausto

Pre-Nombres	Edad	Nacionalidad (1 Peruana, 2 Extranj.)		Natural de (provincia)	Doc. Ident.: 1 DNI -2 LM/Bol - 3 CE - 4 Otros	
Maritza Elizabeth	18	1	1	Azángaro	1	45346891

Domicilio de la Madre: Jr. Simón Bolivar Nº 340

DATOS DEL PADRE

Primer Apellido	Segundo Apellido
Choquehuanca	Mamani

Pre-Nombres	Edad	Nacionalidad (1 Peruana, 2 Extranj.)		Natural de (provincia)	Doc. Ident.: 1 DNI -2 LM/Bol - 3 CE - 4 Otros	
Teobaldo	20	1	1	Azángaro	1	43830038

DECLARANTE

Primer Apellido	Segundo Apellido
Madre y Padre	

Pre-Nombres	Edad	Nacionalidad (1 Peruana, 2 Extranj.)		Vinculo	Doc. Ident.: 1 DNI -2 LM/Bol - 3 CE - 4 Otros	
	-	-	-		-	

DECLARANTE

Primer Apellido	Segundo Apellido

Pre-Nombres	Edad	Nacionalidad (1 Peruana, 2 Extranj.)		Vinculo	Doc. Ident.: 1 DNI -2 LM/Bol - 3 CE - 4 Otros	
	-	-	-		-	

REGISTRADOR(A)

Apellidos y Pre-Nombres del Registrador (a)	Doc. Ident.: 1 DNI
Mango Apaza Lucio	01487117

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CERTIFICACION A LA VUELTA

Observaciones :

El Inscrito : Se casó el ____ - ____ - ____ Registro Civil de ..... Acta Nº ..... Libro ..... - ..... Murió el ____ - ____ - ____ Registro de ..... Acta Nº ..... Libro .....

impresión dactilar — índice derecho

Madre

I - DECLARANTE

impresión dactilar — índice derecho

Padre

II - DECLARANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

LUCIO MANGO APAZA
Registrador Civil
DNI: 01487117

REGISTRADOR (A)
FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO
OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

El que suscribe **CERTIFICA** que la presente es copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Oficina de Registros del Estado Civil de esta Municipalidad.

Azángaro, 05 SEP 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO

Abg. PEDRO MIGUEL MANGO MANGO
DNI 29480550
JEFE DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

No 004819

02

128

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCION DE CRIMINALISTICA
DIVINCRI P/OFICRI PUNO - JULIACA

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA Nº 374 - 2024

Asunto : Resultado de la Inspección criminalística

Ref. : OFICIO N° 189-2024-COMOPPOL/DIRNOS/REGPOL-P/DIVINCRI-P/DEPINCRI-J/AREINCRI-AZ, de fecha 05AGO2024.

I. DATOS DEL PERITO QUE SUSCRIBE.

GRADO	: S2 PNP.
APELLIDOS	: CONDORI LARICO.
NOMBRES	: Gildo Renan.
DNI.	: 47261466.
CIP.	: 31744438.
DOMICILIO PROCESAL	: Jr. Ramón Castilla N° 720 - Juliaca.
ESPECIALIDAD	: Perito en Inspecciones Criminalísticas egresado del **"IV CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN EN EL MARCO DEL NCPP"** desarrollado en el Departamento de Criminalística - Cusco y graduado de la Escuela de Capacitación y Especialización Policial de la Dirección de Educación y Doctrina - **LIMA.**

II. INFORMACION.

A. Dependencia solicitante	:	AREINCRI PNP Azángaro.
B. Documento	:	Inscrito en la referencia.
C. Fecha y hora solicitada	:	05AGO2024, a horas 15:37.
D. Lugar Inspeccionado	:	Calle Iberia s/n Mz. "L" - Azángaro.
E. Fecha y hora ocurrida	:	Se investiga.

III. INSPECCION CRIMINALISTICA.

A. Fecha y hora del IC	:	06AGO2024, a las 11:58 horas.
B. Tipo de delito	:	Contra la libertad.
C. Modalidad	:	Se investiga.
D. Participantes		
Perito Especializado en IC.	:	S2 PNP CONDORI LARICO, Gildo Renan ***(OFICRI PNP Juliaca).***
Pesquisa	:	ST1 PNP CAPCHA ACOSTA, Carlos ***(AREINCRI PNP Azángaro)***

41

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCION DE CRIMINALISTICA
DIVINCRI P/OFICRI PUNO - JULIACA

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA Nº 374 - 2024

Representante del M. P.	:	Dra. María del Rosario DAVID VILLAFUERTE ***(FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA 2FPPC-AZ).***
Víctima	:	A. Z. CH. M. (17).
Presunto Imputado	:	Antony Edson CHOQUEHUANCA MAMANI (25).
Abogada	:	María QUISPE MAMANI CAP N° 5946.
Abogado	:	Damián ITUSACA CHOQUE CAP N° 8110.

IV. METODOS APLICADOS PARA LA FORMULACION DEL PRESENTE INFORME.

Para la formulación del presente informe se aplicó el método descriptivo y analítico.

V. METODO APLICADO PARA EL INGRESO Y UBICACIÓN DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS EN LA ESCENA.

Para la inspección realizada se procedió a ocupar la escena con el método **DIRECTO,** y para la ubicación de los indicios y/o evidencias se realizó de lo **Especifico** a lo **Genérico** según el manual de criminalística en este tipo de escena (lugar cerrado) y las características que presenta la misma.

VI. RESULTADO DE LA INSPECCION.

A. LLEGADA, DESCRIPCION Y PERENNIZACIÓN, DE LOS LUGARES INSPECCIONADOS.

1. LLEGADA.

A la llegada del personal Policial de Criminalística PNP Juliaca, se procedió al aislamiento de la escena y la obtención de información primigenia respecto a los hechos suscitados, a fin de efectuar las coordinaciones necesarias con el RMP y empezar con la perennización, descripción y abordaje del mismo, con el propósito de ubicar indicios y/o evidencias de interés criminalístico.

2. PERENNIZACIÓN.

Para el presente caso se empleó el método descriptivo y la toma de vistas fotográficas, panorámicas, de acercamiento y de detalle.

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCION DE CRIMINALISTICA
DIVINCRI P/OFICRI PUNO - JULIACA

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA Nº 374 - 2024

3. UBICACIÓN DE LA ESCENA

El lugar de los hechos se ubica en la zona periférica de la ciudad, ubicándose exactamente en la Calle Iberia s/n Mz. "L" - Azángaro, Provincia de Azángaro y Departamento de Puno, con vías asfaltadas y habilitadas para el tránsito de personas y vehículos de mayor fluidez.

B. ABORDAJE DE LA ESCENA

1. Presentes en el frontis del inmueble materia de inspección criminalística, el cual corresponde a una construcción de dos niveles, de material noble, el mismo que presenta un portón metálico de color plomo y al ser verificado no presenta signos de violencia, por lo cabe mencionar que dicho portón se encuentra lacrado.


VISTA PARNORAMICA DEL PREDIO


LACRADO

2. Procediéndose a ingresar se observa un patio de concreto de tal manera que en el tercio medio central se observa manchas pardo rojizas de tipo goteo; posterior a ello se ubica un ambiente el cual es designado como dormitorio – cocina, ubicado en el tercio anterior lateral izquierdo del predio en general, de tal manera que dicho ambiente presenta una puerta metálica y al ser verificado no presenta signos de violencia en su estructura, superficie y dispositivo de seguridad.


UBICACIÓN DE LAS MANCHAS PARDO ROJIZAS


IMPREGNACION

3. Por lo que se procede a ingresar así observando en el interior del ambiente un piso de concreto color rojo que en cuya superficie se observa dos camas, un ropero de melanina, una mesa, un repostero, una cocina, menajes y entre otros objetos propios de un dormitorio – cocina, todo ello de forma ordenada.


PUERTA DE ACCESO AL AMBIENTE


INTERIOR DEL AMBIENTE


INTERIOR DEL AMBIENTE

C. ACTUADOS Y SITUACIONES DE MUESTRA:

INDICIOS Y/O EVIDENCIAS DE INTERES BIOLOGICO (hematologico).- Se procede a impregnar manchas pardo rojizas de tipo goteo en un par de hisopos esterilizados, de la superficie del psio de concreto del predio en inspeccion criminalistica, muestra que es recogida en cadena de custodia, con su respecctiva acta de recojo de indicios y/o evidencias, rotulos y acta de lacrado, con la finalidad de remitir al area correspondiente.

PASE N° 146-2024-COMOPPOL-PNP/DIRNOS/REGPOL P/DIVINCRI P/OFICRI P-J

VII. CRITERIOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS DE LA INSPECCIÓN

- Los criterios científicos, están basados en los principios criminalísticos.
- Los criterios técnicos empleados para la presente inspección son conformes a la experiencia del perito y a los procedimientos establecidos en el manual de criminalística de la PNP y otros afines, considerando las limitaciones logísticas existentes en la Oficina de Criminalística PNP Juliaca.

VIII. CONCLUSIONES.

- De no registrar signos de violencia en la puerta de acceso al interior del predio y del ambiente inspeccionado, lo cual se descarta que se habría producido un hecho violento.

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCION DE CRIMINALISTICA
DIVINCRI P/OFICRI PUNO - JULIACA

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA Nº 374 - 2024

- Al verificar el ambiente inspeccionado el cual es designado como dormitorio – cocina y por las características típicas que presenta el ambiente se da a conocer que en dicho lugar se habría realizado limpieza y ordenado los objetos.
- De los resultados de las muestras biológicas (hematológica), lo cual nos ayudara a esclarecer el hecho punible.
- Las deducciones precedentes deberán ser complementadas con las investigaciones policiales y fiscales correspondientes.

IX. ANEXO.

- Se adjunta una acta de recojo de indicios y/o evidencias (ORIGINAL)

Juliaca, 17 de Agosto de 2024.

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
OFICINA DE CRIMINALÍSTICA JULIACA
ESCENA DE CRIMEN

SA - 31744438
Renan CONDORI LARICO
S2 PNP.
PERITO EN INSPECCIÓN CRIMINALISTICA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

REGPOL-P/DIVINCRI-P.

Oficina de Criminalística PNP Juliaca

INFORME PERICIAL DE BIOLOGÍA FORENSE 560 /2024

A. PROCEDENCIA : AREINCRI PNP AZANGARO.

B. ANTECEDENTE : OFICIO.N°189-2024-COMOPPOL/DIRNOS/REGPOL-P/DIVINCRI-P/DEPINCRI-J/AREINCRI-AZ.

PASE N°146-2024-COMADO DE OPRECACIONES POLICIALES/RP-P/DIVINCRI-P/OFICRI-J.

REG. OFICRI: 02-

C. REFERENCIA:

Se solicita se realice el examen biológico (Hematológico), en muestras consistentes en dos (02) hisopos impregnados con manchas pardo rojizas, recogido de la superficie del patio interior del predio inspeccionado el día 06AGO2024, en el interior del predio de la calle Iberia s/n Mz. L – Azángaro, por el presunto delito contra la libertad (Violación sexual), en agravio de la menor de iniciales A.Z.CH.M. (17).

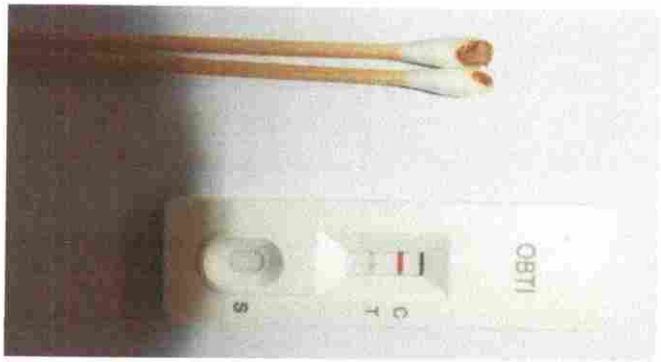
D. PERITO:

Grado : MAY. S PNP
Apellidos y Nombres: INOFUENTE RAMOS, Saúl Abel
CIP y DNI : 367395 / 41290993
Domicilio Procesal : Jr. Ramon Castilla N° 720 – Juliaca.
Profesión : BIÓLOGO C.B.P. 8018.

E. MUESTRA:

Un sobre manila color amarillo, cerrado y lacrado, firma ilegible y pos firma: "SA-31744438 / RENAN CONDORI LARICO / S2 PNP / PERITO EN INSPECCION CRIMINALISTICA", firma ilegible y pos firma: "MARIA DEL ROSARIO DAVID VILLAFUERTE / FISCAL PROVINCIAL PENAL (T) / SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL / CORPORATIVA - AZAANGARO", adjunto al sobre, una (01) acta de recojo de indicios y/o evidencias, una (01) acta de lacrado de indicios y/o evidencias, dos (02) rótulos y dos (02) cadenas de custodia, con el siguiente detalle:

M1. Dos (02) hisopos de madera con punta de algodón, presentando manchas pardo rojizas.



Nótese dos líneas en el cassette indica Positivo para Sangre Humana.

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

REGPOL-P/DIVINCRI-P.

Oficina de Criminalística PNP Juliaca

INFORME PERICIAL DE BIOLOGÍA FORENSE 560 /2024

F. EXAMEN DE LABORATORIO:

1. **Examen de Manchas Hemáticas**:
   Orientación : **Positivo** en: **M1. (Reacción de Adler).**
   Especie : **Humana** en: **M1. (Bioquímico – Bluestar OBTI).**

2. **Otros exámenes:** Ninguno.

G. CONCLUSIONES:

1. En la muestra examinada consistente en dos (02) hisopos de madera con punta de algodón, descrita como **M1**, presenta manchas pardo rojiza, estas **Corresponden a sangre Humana,** presentando las ubicaciones y características descritas en el examen.
2. Sin otros indicios biológicos de interés criminalístico.

H. OBSERVACIONES:

La muestra se devuelve adjunto al presente informe pericial de Biología Forense, en cadena de custodia, debidamente llenada.

Juliaca, 28 de agosto del 2024.

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - OFICINA DE CRIMINALÍSTICA - LABORATORIO BIOLOGÍA FORENSE

CIP. 367395
Saúl Abel INOFUENTE RAMOS
MAYOR SPNP
Perito Biólogo CBP 8018

10

136

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA
OFICINA DE CRIMINALÍSTICA JULIACA

ACTA DE LACRADO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS

---En la ciudad de Azangaro, siendo las 11:51 horas del día 06 AGO 2024, presentes en _____ el perito (I.E.C.): **S2 PNP CONDORI LARICO, Gildo Renan** (OFICRI PNP - JULIACA), el Representante de Ministerio Publico: Dra: María del Rosario DAVID VIVANCO FUERTE, se procede a realizar la presente diligencia de lacrado de indicios y/o evidencias.

PRIMERO: El perito interviniente procede a realizar la diligencia de lacrado de indicios y/o evidencias, para su traslado o remisión a los laboratorios de criminalística PNP, para su examen y/o análisis respectivo, conforme al siguiente detalle:

- Dos (02) hisopos esterilizados e impregnados con manchas pardo rojizas

SEGUNDO: Dichas evidencias son lacradas en un sobre manila color amarillo y asegurados los extremos con cola sintética y cinta adhesiva, siendo refrendados por el R.M.P. presente y el Perito interviniente con sus respectivos rótulos y cadena de custodia.

---Siendo las 11:53. horas del mismo día se da por concluida la presente diligencia, firmando los participantes en señal de conformidad.

R.M.P.

María Del Rosario David Villafuerte
FISCAL PROVINCIAL PENAL (T)
Segunda Fiscalia Provincial Penal
Corporativa - Azangaro

PERITO

SA - 31744438
Renan CONDORI LARICO
S2 PNP.
PERITO EN INSPECCIÓN CRIMINALISTICA

48

140

CASO N° 2024-372-0

DECLARACION DE LA TESTIGO-AGRAVIADA MARITZA ELIZABETH MUCHICA CARCAUSTO

En la ciudad de Asillo, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, siendo el día **18 DE FEBRERO DEL 2025**, a las 10:00 horas, el representante del Ministerio Público, Dr. David Alexander Mendoza Flores, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, procede a recibir la declaración de MARITZA ELIZABETH MUCHICA CARCAUSTO. Se encuentra presente el abogado defensor Carlos Alberto Yucra Chambi con CAP Nro. 2233 (abogado de parte agraviada) con domicilio procesal en el Jiron Tacna N° 482 oficina D – Azangaro, sinoe 105560, con el siguiente resultado:

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

INSTRUCCIONES PRELIMINARES
COMO AGRAVIADA.
Conforme a los artículos 95, 98 y 104 NCPP, se le comunica sus derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes,
b) A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
c) A ser informado, a su solicitud, de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aún cuando no haya intervenido.
e) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
f) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
g) A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios, si se constituye en actor civil.
Y LOS DEBERES (Art. 96°, 105 NCPP)
a) Acudir a las diligencias a las que sea citado.
b) Declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral.
c) Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención de los responsables.

Se procede a tomar el juramento de ley a la declarante y se le explica a la declarante que debe declarar conforme a la verdad caso contrario podria ser denunciada por delito contra la administracion de justicia.

DESARROLLO DE LA DECLARACION

SE LE REQUIERE A DECLARAR LO SIGUIENTE:

1. **NOMBRES, APELLIDOS, SOBRENOMBRE O APODO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD SI LO TUVIERE, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OCUPACIÓN, DOMICILIO REAL Y PROCESAL, PRINCIPALES SITIOS DE RESIDENCIA ANTERIOR, ASÍ COMO NOMBRES Y APELLIDOS DE SUS PADRES, CÓNYUGES E HIJOS Y DE LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE. Dijo:**
   --- Que, su nombre es MARITZA ELIZABETH MUCHICA CARCAUSTO, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 45346891, natural de Azangaro, nacido el 1988-10-06, edad 36 años, estado civil casada, secundaria completa, ocupación ama de casa, domiciliada en el Jiron Francisco Bolognesi N° 633 Barrio Revolucion Azangaro, Celular 968-735538.

2. **PARA QUE DIGA: ¿SI CONOCE AL DENUNCIADO ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI?**
   No lo conozco a el, pero es un vecino que vivia al frente de mi casa, antes de la denuncia no he tenido problemas con dicha persona.

3. **PARA QUE DIGA: ¿QUE RELACION TIENE CON LA MENOR AGRAVIADA DE INICIALES A.Z.CH.M. (17 años)?:** Ella es mi hija biologica, yo vivo con ella en mi domicilio, asi como mi esposo, asi como su hermano menor de ella, todos vivimos juntos.

4. **PARA QUE DIGA: ¿QUE DIA SE ENTERO DE LOS HECHOS OCURRIDOS A SU MENOR INICIALES A.Z.CH.M.?**

49

Yo me entere esa misma noche, lo que le paso a mi hija, a eso de la una de madrugada, justo mi cuñada vive al lado de mi casa y ella me aviso por celular, me dijo que mi hija estaba sangrando, yo me asuste, me dijo que lo habian golpeada y le dije a mi cuñada que la lleve al Hospital de Azangaro, esto paso cuando yo me encontraba en la localidad de Trapiche – Ananea, fui a apoyar a mi esposo en su trabajo, no estaba en la casa y deje encargado a mi cuñada Aydee Choquehuanca Mamani, deje en la casa a mi hija e hijo con ella, yo llame al toque a mi hermana Melania, le dije que la llevara al Hospital a mi hija, lo llevaron a mi hija no la quisieron atender en el Hospital de Azangaro, le han atendido pero, lo habia lavado su herida, lo trajeron al toque a la casa, luego yo baje de Trapiche a Azangaro a poner la denuncia en la Comisaria.

En ese dia no pude hablar con mi hija de lo sucedido, porque tenia su rostro todo golpeado y podia hablar muy bien, solo lloraba y me abrazaba, yo me encontraba mal emocionalmente porque mi hija estaba mal de salud, todo esto me afecta.

5. ¿SI PUDO ENTREVISTARSE CON SU MENOR HIJA Y SI LE CONTO LO SUCEDIDO?
Si me conto lo que paso, en la casa, ella estaba calladita, yo le pregunte como ha sido todo esto, ella me dice que el joven lo ha llamado por celular por mensaje, ella estaba en su academia para la universidad, sale noche, estaba preparandose, el joven le insiste para que vaya a su casa, ella dice no, sigue insistiendome y yo fui, ella fue lo ha alcanzado a la calle a mi hija, la llevo a su casa, despues dice la entro a su cuarto y no la dejo salir a mi hija, dice que le dio licor de color morado, el estaba tomando y a ella le servia, pero mi hija dice que un poco ha probado, eso no mas me ha mareado, despues no la dejo salir a orinar y le ha encerrado a ella, ella le dijo me voy y el dijo no te vas a ir, incluso le llevo un balde para hacerla orinar en su cuarto de el, el joven ha puesto musica en su cuarto, ella queria irse, no la dejo salir la empujo encima de la cama, lo ha querido besar y le mordio la boca, lo ha golpeado de un lapo y lo ha desmayado a mi hija, ella dice que no se acuerda despues, pero seguro ella recuerda que le estaban sacando pantalon a la fuerza y ella no se dejaba, mi hija llego a la casa sin pantalon, ropa interior y zapatillas, eso no mas.

6. ¿EL LUGAR DONDE FUE ABUSADA SEXUALMENTE SU HIJO DONDE ES?
Es por el Barrio Revolucion, por el Jiron Francisco Bolognesi, debo precisar que el lugar es a una cuadra de mi casa, paso esto, en el cuarto del joven en el primer piso.

7. ¿CUANTOS GASTOS HABRA EFECTUADO PARA LA CURACION DE LA SALUD DE SU HIJA?
No puedo decir monto exacto, tendria sacar mis gastos efectuados.

8. ¿LUEGO DE LOS HECHOS EL DENUNCIADO O SUS FAMILIARES SE ACERCARON A SU FAMILIA?
Cuando puse la denuncia esa fecha, primero vino a mi casa, la esposa del denunciado, toco la puerta vi del techo que era ella, con su mama de ella, sali y me dijo quiero hablar con su mama y la señorita, yo le dije yo no puedo hablar nada, yo quiero hablar me dijo toda prepotente estaba con un bebe, yo le dije nada puedo hablar y cerre la puerta.

Despues de una semana vinieron las hermanas del denunciado, a la casa diciendo que quiere hablar con mi hija, yo soy su mama, le dije que quieres hablar con mi hija, me dijo te voy a denunciar te has hablado de mi, tampoco no le escuche, pero si tome una foto con mi celular, ella me gritaban en todo momento que querian hablar con mi hija y yo no lo permite y saque fotos de lo que paso, yo al momento me entre a mi casa por precaucion.

Al dia siguiente de yo poner la denuncia, vino su cuñado del joven y dijo podemos arreglar y hablando se puede arreglar, en la misma cuadra donde pasaron los hechos, estaba yo con mi esposo, mi esposo le dijo que nada se puede arreglar, asi no mas nos venimos,

9. ¿SI DURANTE ESTE TIEMPO ALGUNA PERSONA VIENE MOLESTANDO O ACOSANDO A SU MENOR HIJA?
Solo le vienen dando indirectas algunas vecinas de la cuadra, son familiares del joven, de su tio donde vivia antes, le fastidian a mi hija.

10. ¿CUANDO DENUNCIO LOS HECHOS EL DENUNCIADO RECONOCIO ALGUNA RESPONSABILIDAD?

David Armando Menoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

45346891

Este joven no ha reconocido nada, solo su padre dijo si mi hijo habra hecho, pero fue callado por sus familiares en la constatacion del lugar de los hechos.

11. ¿SI SU MENOR HIJA HA TENIDO ALGUNA RELACION SENTIMENTAL CON ALGUNA PERSONA?
Que no conozco.

DEFENSA DE PARTE AGRAVIADA NO REALIZA PREGUNTAS.
12. PREGUNTADO PARA QUE DIGA: SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR, MODIFICAR O VARIAR A LA PRESENTE DECLARACIÓN. Dijo:
Que, yo ahora como madre estoy adolorida, yo quisiera que se haga justicia de una vez, esto esta demorando mucho, me duele yo quisiera justicia en este caso, hacer eso es todo.

Con lo que concluye el presente acto, siendo las 10:30 del mismo día, firmando en señal de conformidad los intervinientes, después de darle lectura al acta de declaración.

FISCAL

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
ATÁNGARO

EL DECLARANTE

45346891

Maritza Elizabeth Muchica Carcausto

Carlos Alberto [illegible] Chamli
2233
ICAP.

DECLARACION DE LA TESTIGO MELANIA MAYE CARCAUSTO

En la ciudad de Asillo, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, siendo el día **18 DE FEBRERO DEL 2025**, a las 10:30 horas, el representante del Ministerio Público, Dr. David Alexander Mendoza Flores, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, procede a recibir la declaración de MELANIA MAYE CARCAUSTO. Se encuentra presente el abogado defensor Carlos Alberto Yucra Chambi con CAP Nro. 2233 (abogado de parte agraviada) con domicilio procesal en el Jiron Tacna N° 482 oficina D – Azangaro, sinoe 105560, con el siguiente resultado:

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

INSTRUCCIONES PRELIMINARES
COMO TESTIGO

Conforme a los artículos 163 del NCPP, se le instruye de sus obligaciones y deberes:

a) Responder con verdad a las preguntas que se le hagan.

b) El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pueda incriminar a algunas de las personas mencionadas (cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, conviviente, parientes por adopción).

Luego continuando con la diligencia, se procede a tomar el juramento de ley a mano alzada, respondiendo de manera afirmativa, que declarara conforme a la verdad, se le informa que caso contrario podria ser denunciado por delito de falso testimonio y/o obstruccion a la justicia.

DESARROLLO DE LA DECLARACION

SE LE REQUIERE A DECLARAR LO SIGUIENTE:

5. **NOMBRES, APELLIDOS, SOBRENOMBRE O APODO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD SI LO TUVIERE, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OCUPACIÓN, DOMICILIO REAL Y PROCESAL, PRINCIPALES SITIOS DE RESIDENCIA ANTERIOR, ASÍ COMO NOMBRES Y APELLIDOS DE SUS PADRES, CÓNYUGES E HIJOS Y DE LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE. Dijo:**
   --- Que, su nombre es MELANIA MAYE CARCAUSTO, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 60589322, natural de Azangaro, nacido el 23-10-1995, edad 29 años, estado civil soltera, secundaria completa, ocupación ama de casa, domiciliada en el Jiron San Martin N° s/n al frente Grifo Repsol Azangaro, Barrio Lizandro Luna, Celular 973-338884.

6. **PARA QUE DIGA: ¿SI CONOCE AL DENUNCIADO ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI?**
   No lo conozco a el.

7. **PARA QUE DIGA: ¿QUE RELACION TIENE CON LA MENOR AGRAVIADA DE INICIALES A.Z.CH.M. (17 años)?:** Ella es mi sobrina biologica, hija de mi hermana Maritza Muchica Carcausto.

8. **PARA QUE DIGA: ¿QUE DIA SE ENTERO DE LOS HECHOS OCURRIDOS A SU MENOR INICIALES A.Z.CH.M.?**

Yo me entere de este caso, al llamado por celular de mi hermana Maritza, me dijo que mi

sobrina estaba sangrando y porfavor fuera a su casa a verla, que es lo que estaba sucediendo, me llamo en la noche, yo me cambie inmediatamente y me fui a la casa de mi hermana, ella vive en el Jiron Francisco Bolognesi, llegue de una media hora aproximadamente, la puerta estaba sin seguro, ingrese al segundo piso, estaba presente mi sobrino menor Anderson Choquehuanca Muchica, tambien la cuñada de mi hermana Martiza (Aydee Choquehuanca Mamani), en la cual me acerque mi sobrina vi que estaba tenia el lado del oido y el lado de la cara sangrando, seco el lado de su oido, en la cual nos hemos dirigido a llevarla al Hospital de Azangaro, le atendieron en el Hospital como no se dejaba ver, me dijeron que lo haga descansar y lo traiga mañana a primera hora, luego volvimos de alli, mi persona se dirigio a la Comisaria de Azangaro a las cuatro de la mañana, donde le consulte al de la puerta si podria asentar una denuncia, en la cual no habia atencion y me dijo que regresara a las ocho a nueve de la mañana, de nuevo yo sola volvi a la casa, a mi sobrina le volvi a llevar al Hospital de Azangaro, le hicieron la curacion y le limpiaron todo el sangrado, de alli me dirigi con mi sobrina a las nueve de la mañana del 20 de julio del 2024, me hicieron pasar al fondo se asenta la denuncia, inmediatamente me atendio una señorita de la Areincri, apenas me tomaron los datos, nos dirigimos al lugar donde vivia el señor que le hizo daño a mi sobrina, en el lugar ya no estaba esta persona, ni nadie que viviera esa casa, estaba alli la policia en el lugar, llego mi hermana Maritza con mi cuñado, llegaron yo ya me aparte del caso, nos hicieron declarar ese mismo dia a la policia.

9. ¿SU SOBRINA CUANDO LE CONTO LO SUCEDIDO O QUE PALABRAS DIJO QUE HABIA PASADO?

Mi sobrina estaba, hablaba primero inentendible, le pregunte algo me decia que estaba en el lugar y luego me decia otras cosas, entonces yo le pregunte a mi sobrino Anderson como llego a la casa mi sobrina, el me dijo que llego sin zapatillas, sin ropa interior y sin pantalon, asi como yo vi la casaca de mi sobrina cubierta de tierra y pasto, yo me dijo porque llego asi, no se dejaba tocar mi sobrina, estaba muy asustada, cuando la lleve por primera vez al Hospital le pregunte que paso, alli es que ella me dice el Anthony me ha hecho esto, me ha golpeado, el tiene la culpa, tenia moretones y rasguños ella, yo vi en su entrepiernas por su rodilla que habia sangre, entonces yo le comento a la cuñada de mi hermana Aydee Choquehuanca Mamani, aca ha pasado algo mas. La señora como tiene su bebe recien nacido nos dijo que nosotros la atendieramos, ella se retorno a la casa, es con el nos hemos movido, me ayudo a mover a mi sobrina, por eso es que me asusto en la noche y voy a la comisaria a denunciar, pero si me hicieron regresar a las ocho mañana, y di toda esta informacion para la denuncia.

10. ¿EL LUGAR DONDE FUE ABUSADA SEXUALMENTE SU SOBRINA DONDE ES?

Mi sobrina señala la casa del señor Anthony, pero es donde vive mi hermana su vecino, sera dos cuadras, asi vacio es ese lugar.

DEFENSA DE PARTE AGRAVIADA

11. ¿PORQUE NO SE ACORDABA LA MENOR QUE LE HABRIA HECHO EL JOVEN?

En mi palabra, si la hecho tomar pero pienso con algo mas, mi sobrina estaba debilitada.

NO REALIZA PREGUNTAS.

12. PREGUNTADO PARA QUE DIGA: SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR, MODIFICAR O VARIAR A LA PRESENTE DECLARACIÓN. Dijo:

Que, debo añadir que este joven Antony Edson Choquehuanca Mamani, sigue persiguiendo, molestando, vigilando mi sobrina de iniciales A.Z., de lo que ha sucedido mi persona estaba mas acompañando a mi sobrina, por contar con tiempo, siempre pasaba por la casa de mi sobrina en una mototorito, a todo hora, yo lo he visto al interior varias veces, en unas seis a siete veces, el se acerca a la casa, y mi sobrina la reconoce, yo lo he visto al señor, como amendrentarla y amenazarla asi se acerca a la casa de mi

Jarvid Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

60589322

FCAP. 2273

sobrina, esto paso durante las dos primeras semanas de la denuncia, incluso mi sobrino saco foto a su hermana del denunciado que estaba tocando la puerta de la casa de mi sobrina, para ir comprar y regresar, vienes las dos hermanas del denunciado a molestar a mi sobrina.

Con lo que concluye el presente acto, siendo las 11:00 del mismo día, firmando en señal de conformidad los intervinientes, después de darle lectura al acta de declaración.

FISCAL

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

LA DECLARANTE



60589322
Melania Maye Carcausto

Carlos Alberto Ramos Huaman
ICAP. N° 2233

146

Ministerio Público
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

CASO Nº 372-2024

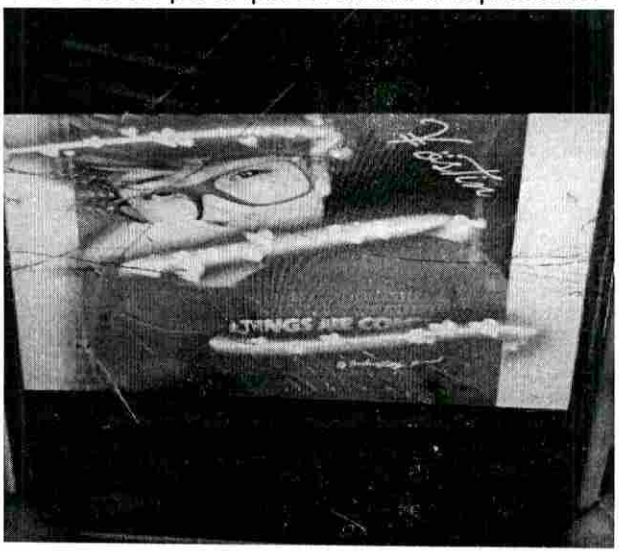
ACTA DE VISUALIZACION DE EQUIPO CELULAR DE LA AGRAVIADA EN CADENA DE CUSTODIA.

En la ciudad de Asillo, por lo que, iniciamos la presente diligencia, siendo las 11:00 horas del **18 de Febrero del 2025**, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, ante la representante del Ministerio Público, Fiscal Provincial Penal, David Alexander Mendoza Flores, asiste a la diligencia de una parte asiste la menor agraviada de iniciales A.Z.CH.MU. (18 años) identificada con DNI Nº 60443125, con domicilio real en el Jiron Francisco Bolognesi N° 633 – Azangaro; Se encuentra presente el abogado defensor Carlos Alberto Yucra Chambi con CAP Nro. 2233 (abogado de parte agraviada) con domicilio procesal en el Jiron Tacna N° 482 oficina D – Azangaro, sinoe 105560. Se deja constancia, que la parte imputada, no asiste a la presente diligencia pese a encontrarse válidamente notificado, ; diligencia que se desarrolla con el siguiente resultado:

PRIMERO: Se procede a deslacrar la cadena de custodia del equipo celular de la agraviada del interior de un sobre manila debidamente lacrado se obtiene Un (01) equipo celular, marca Redmi 10A, modelo 220233L2G, color plomo, con IMEI N° 860412061003279-860412061003287, con una carcasa de color verde agua con decoración de mariposas, el protector de pantallas se encuentra dañado; asimismo, dicho equipo móvil (celular) le pertenecería a la agraviada de iniciales A.Z.CH.M. (17) identificada con DNI N° 60443125 y el numero de celular es N° 987-318263, el abogado presente no hace observaciones al lacrado de dicho bien, luego se procede a cargar la bateria del equipo celular para continuar con la diligencia.

SEGUNDO: Se enciende el equipo celular de la agraviada, quien otorga el consentimiento para poder verificar el contenido de las llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto, redes sociales Whattsapp, Messenger, fotografias, videos o audios, etc, que efectuaron con el imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani en fecha 19 de julio del 2024, luego se continua con la busqueda de informacion relevante al caso, se da inicia con la revisión del aplicativo de whattsapp, para lo cual se actualiza la informacion y se comparte datos de internet, indica la agraviada que con el denunciado mantuvo conversacion.

TERCERO: Se aprecia el contenido de la informacion de conversaciones efectuadas el dia 19 de julio del 2024 con el contacto denominado Yostin con el numero de celular 51+906009947 con una foto de perfil que se anexa a la presente:

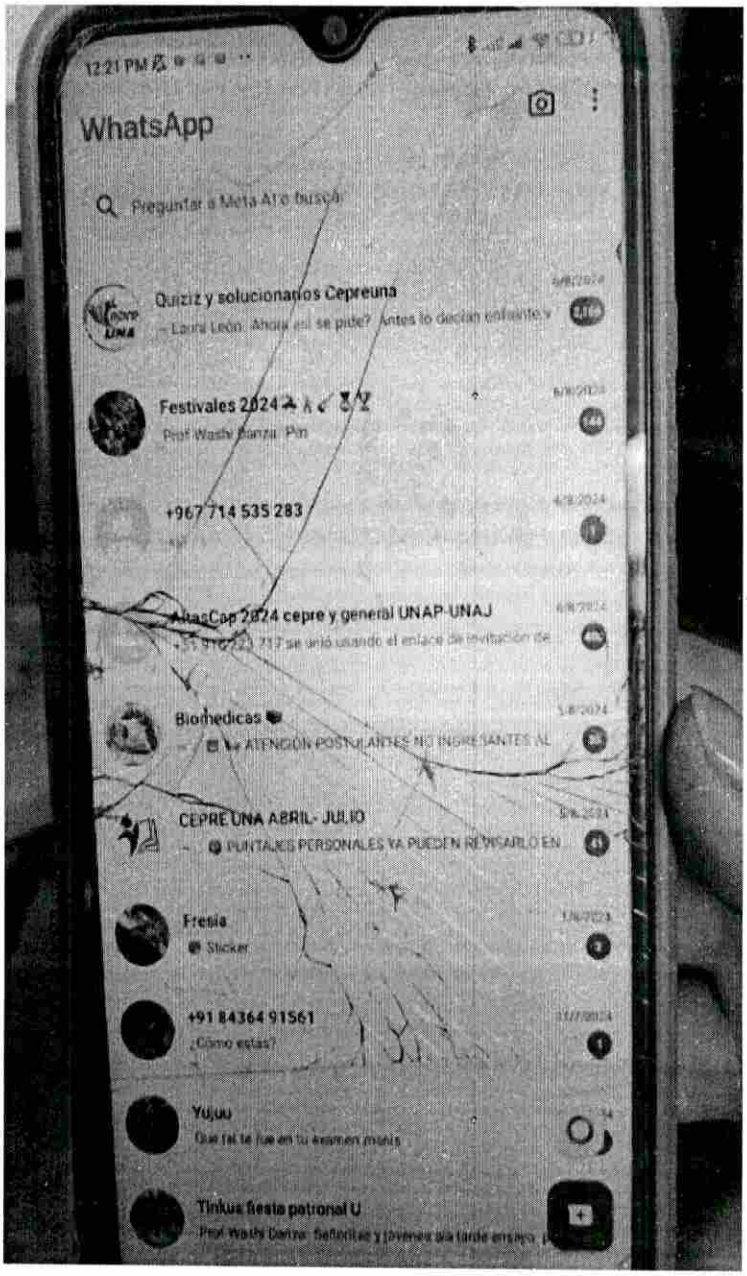


David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

55

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

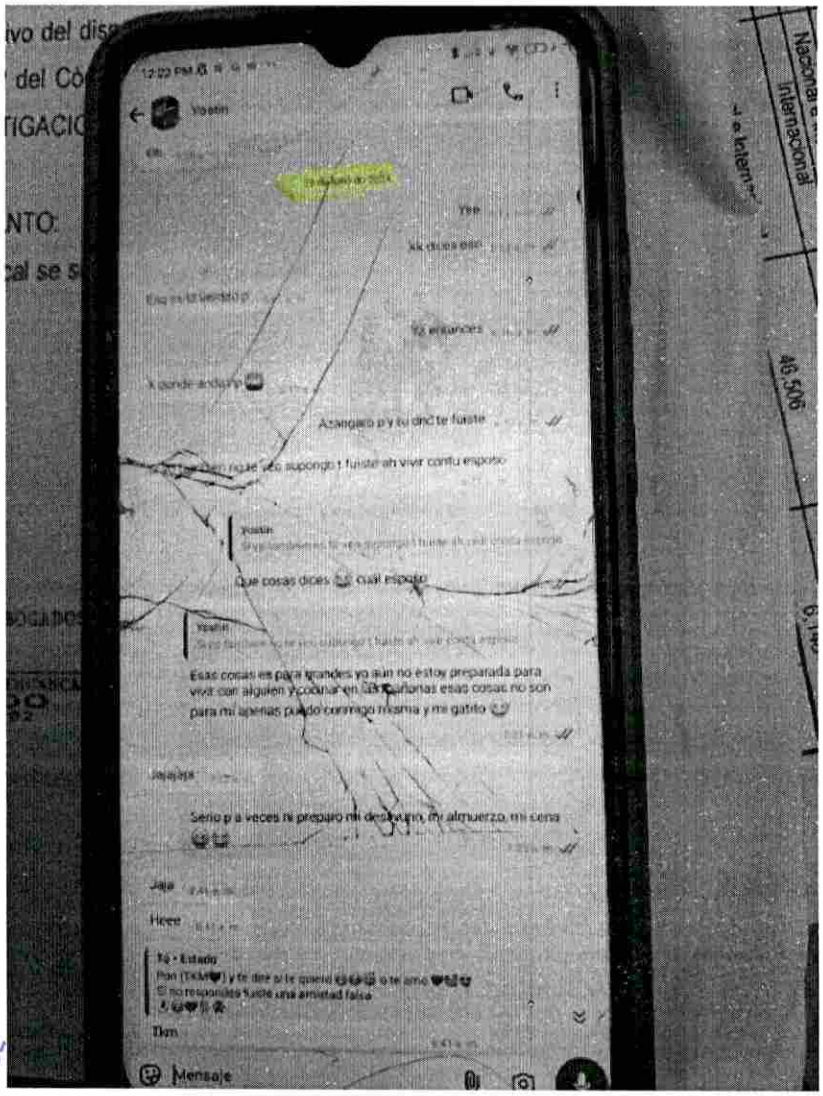
Luego se saca capturas de fotografias del celular de toda la conversacion mantenida con el denunciado el dia 19 de julio del 2024 entre la agraviada de iniciales A.Z.CH.MU. (18 años) y el imputado Antony Edson Choquehuanca Mamani desde las 07:57 pm del dia 19 de julio del 2024, hasta el dia 20 de julio del 2024 a las 06:42 am, en un total de 12 fotografias que se anexan a la presente acta, conforme se detalla a continuacion:



60443125

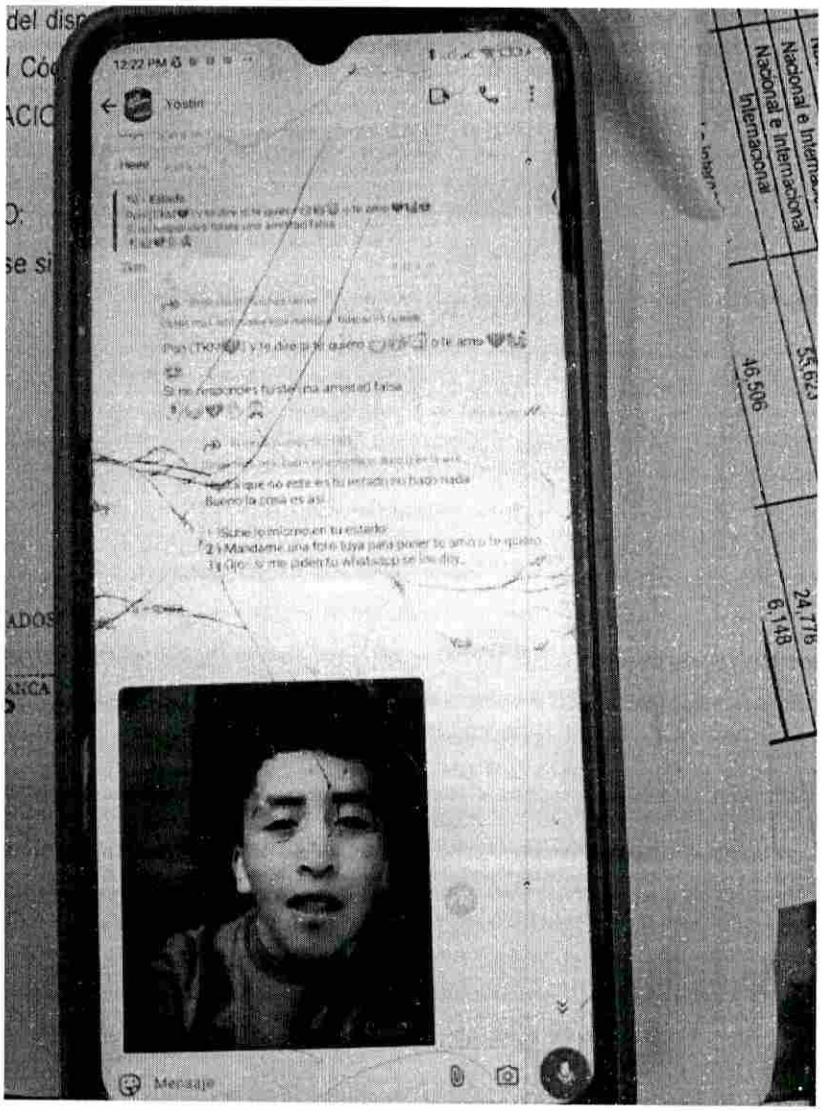
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

Ministerio Público
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



David Alexander Viendiza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
A.TANGARO

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



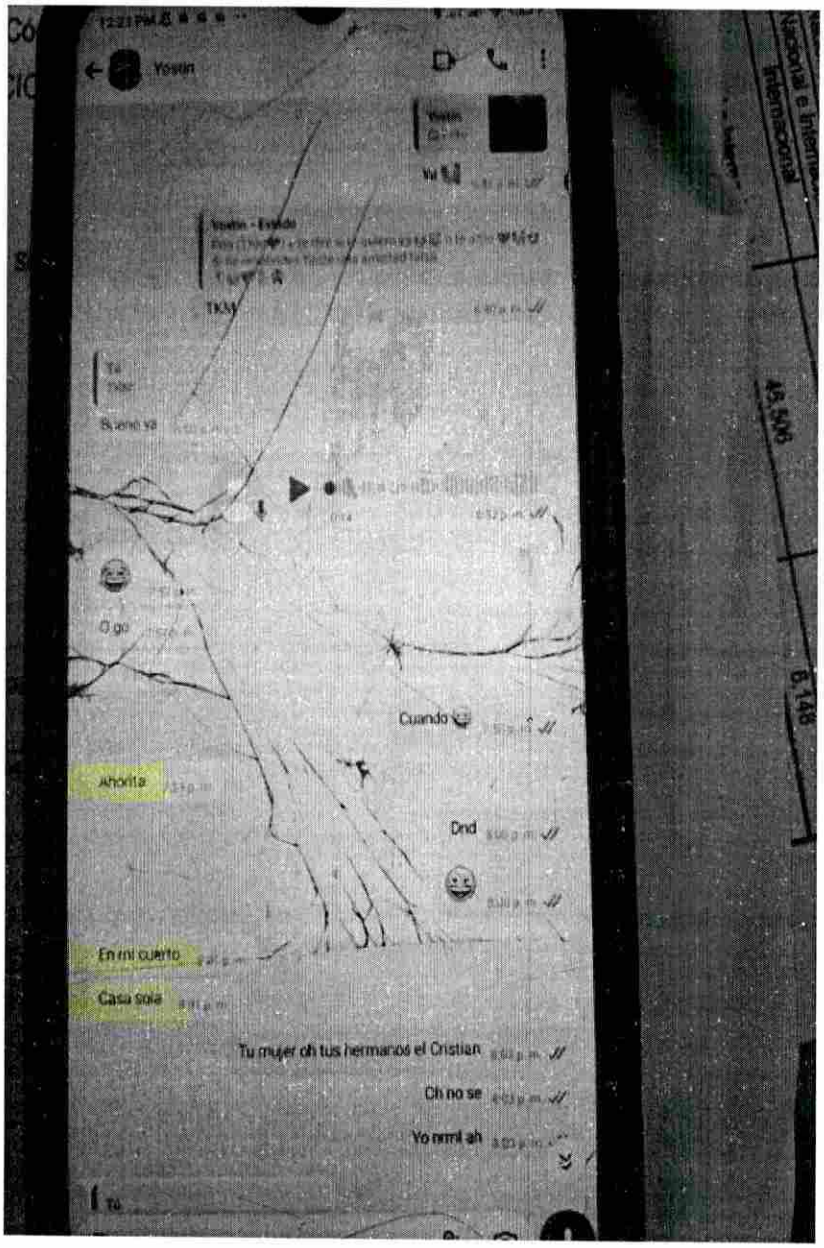
60443125

2230

FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

150

Ministerio Público
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



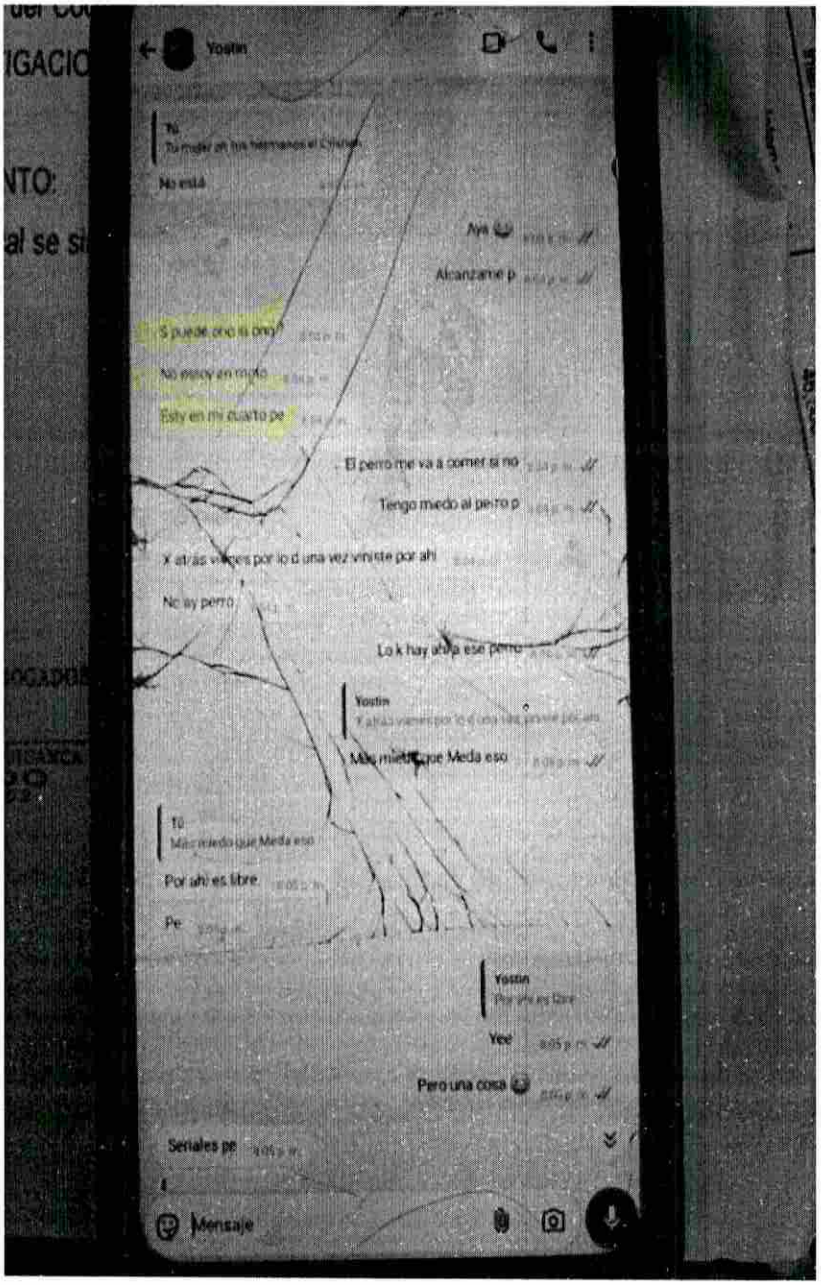
60443125

David Alexander Meneses Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

59

151

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

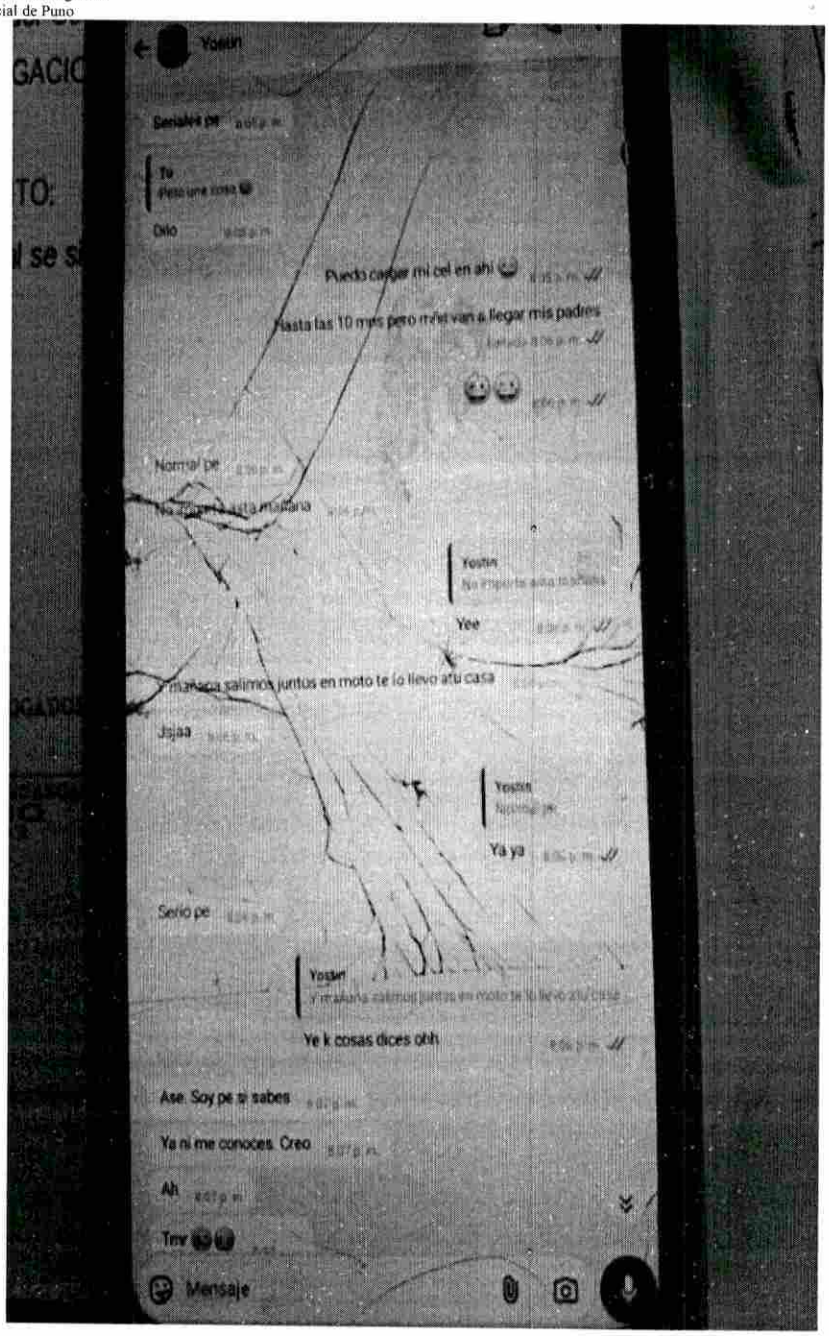


6044312 25

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZANGARO

60

152



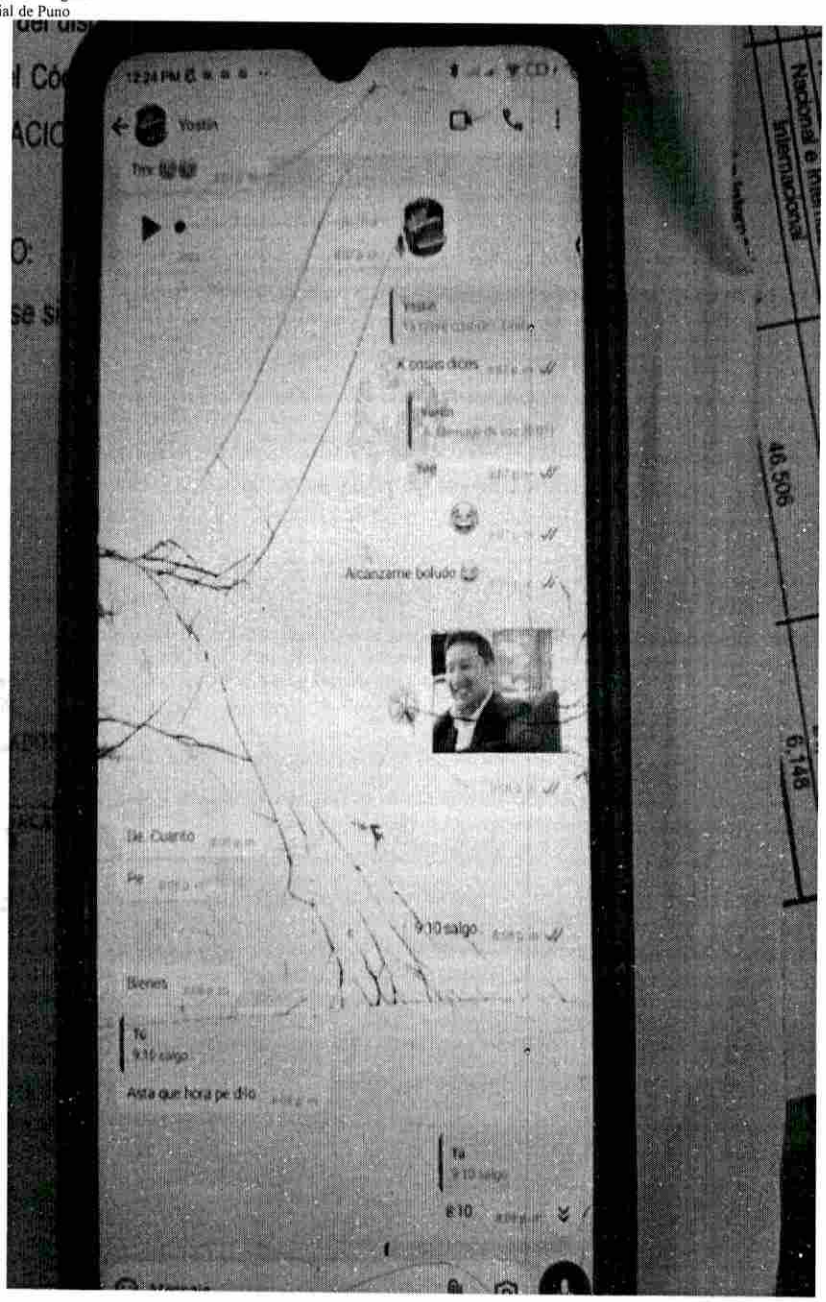
6044 3125

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Azángaro

61

153

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

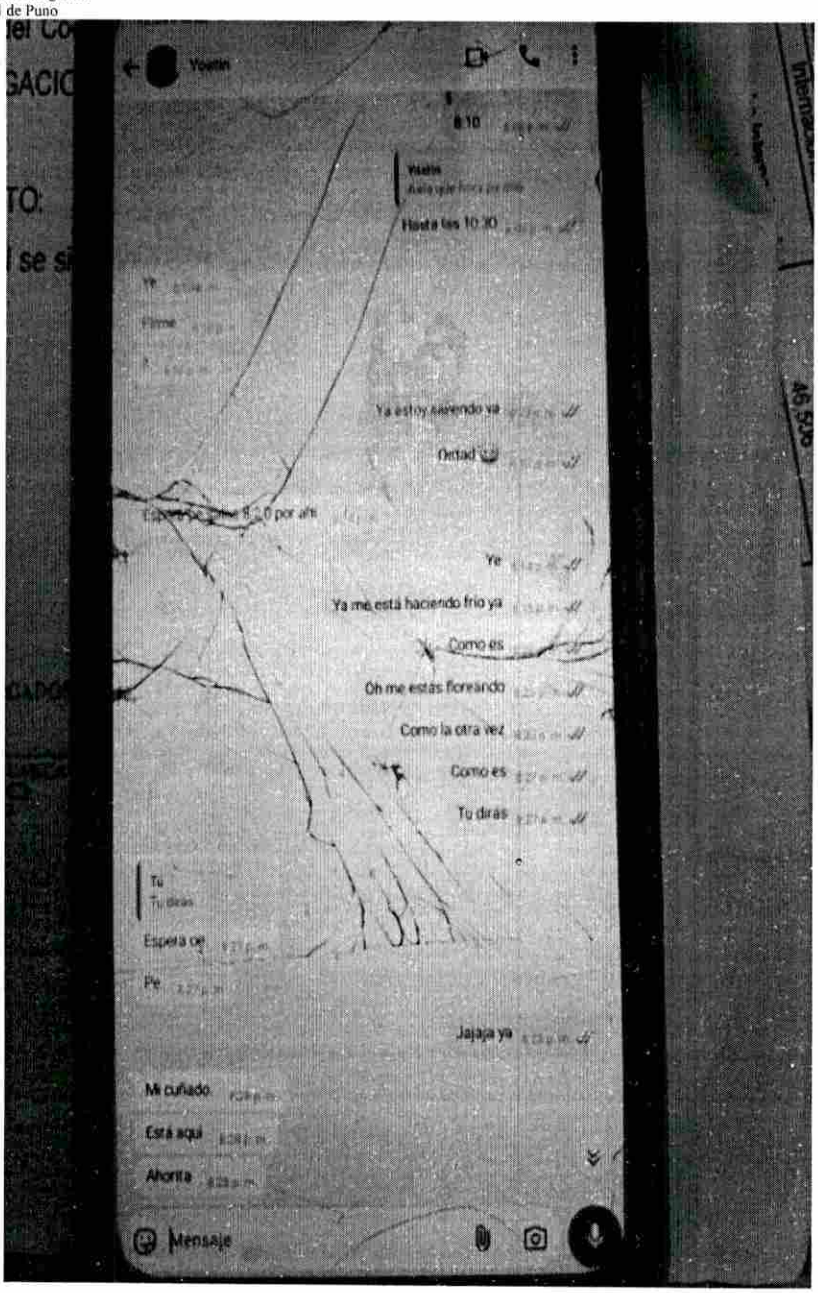


60143125

JUAN ALEJANDRO [illegible] FLORES
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
ACANGARO

62

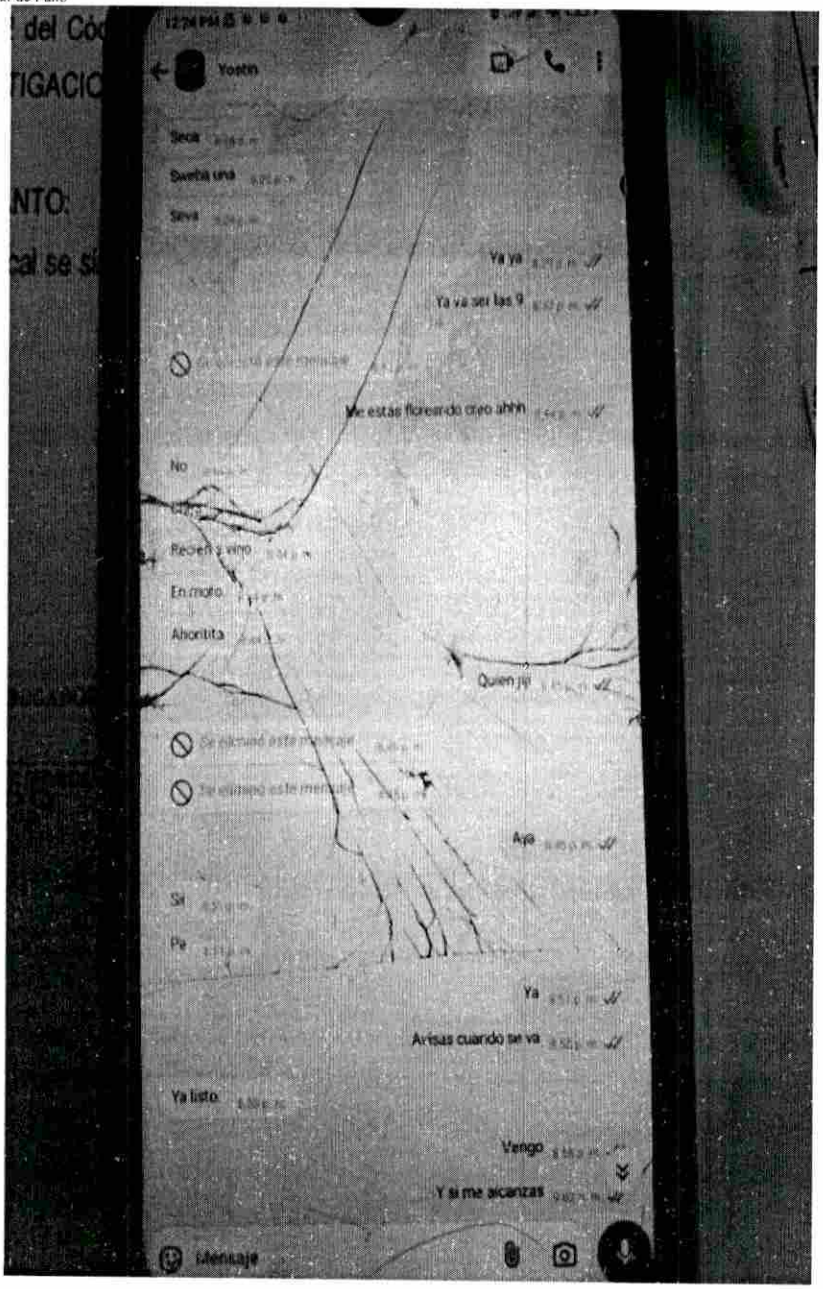
Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



60443125

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

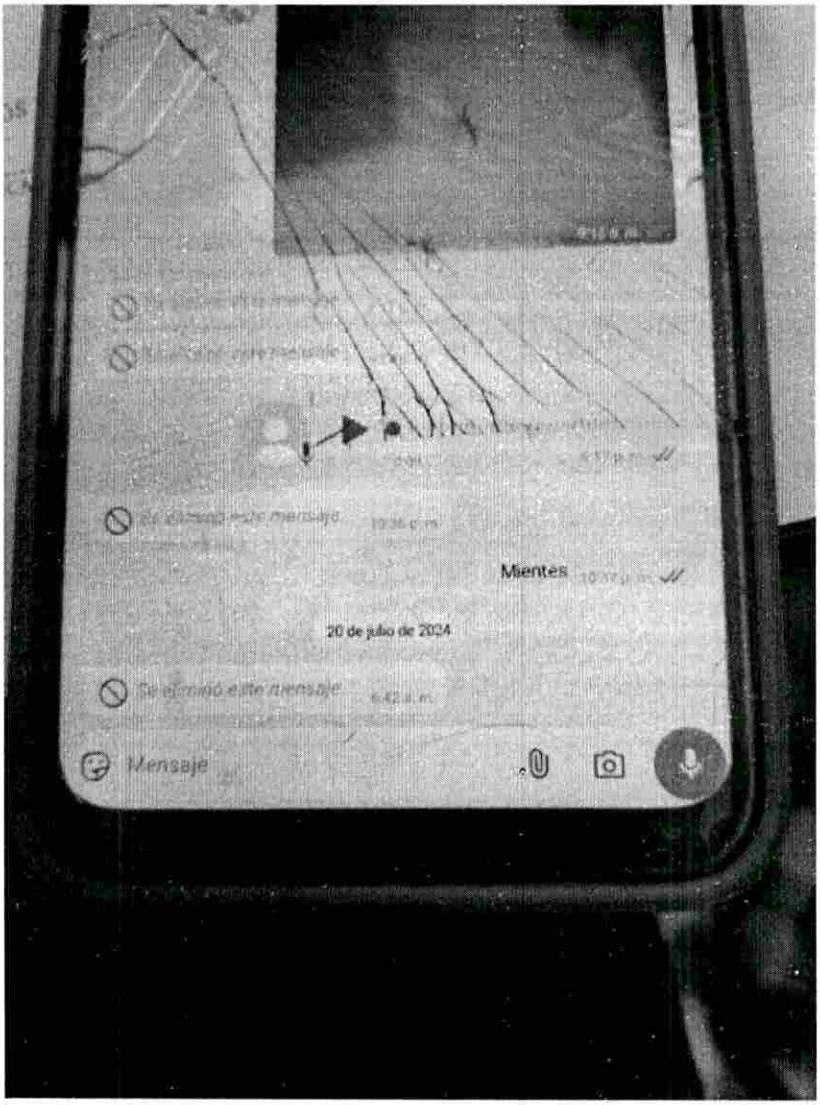
Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



60143125

JAIME ALEXANDER MENDOZA FLORES
FISCAL PROVINCIAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL PENAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

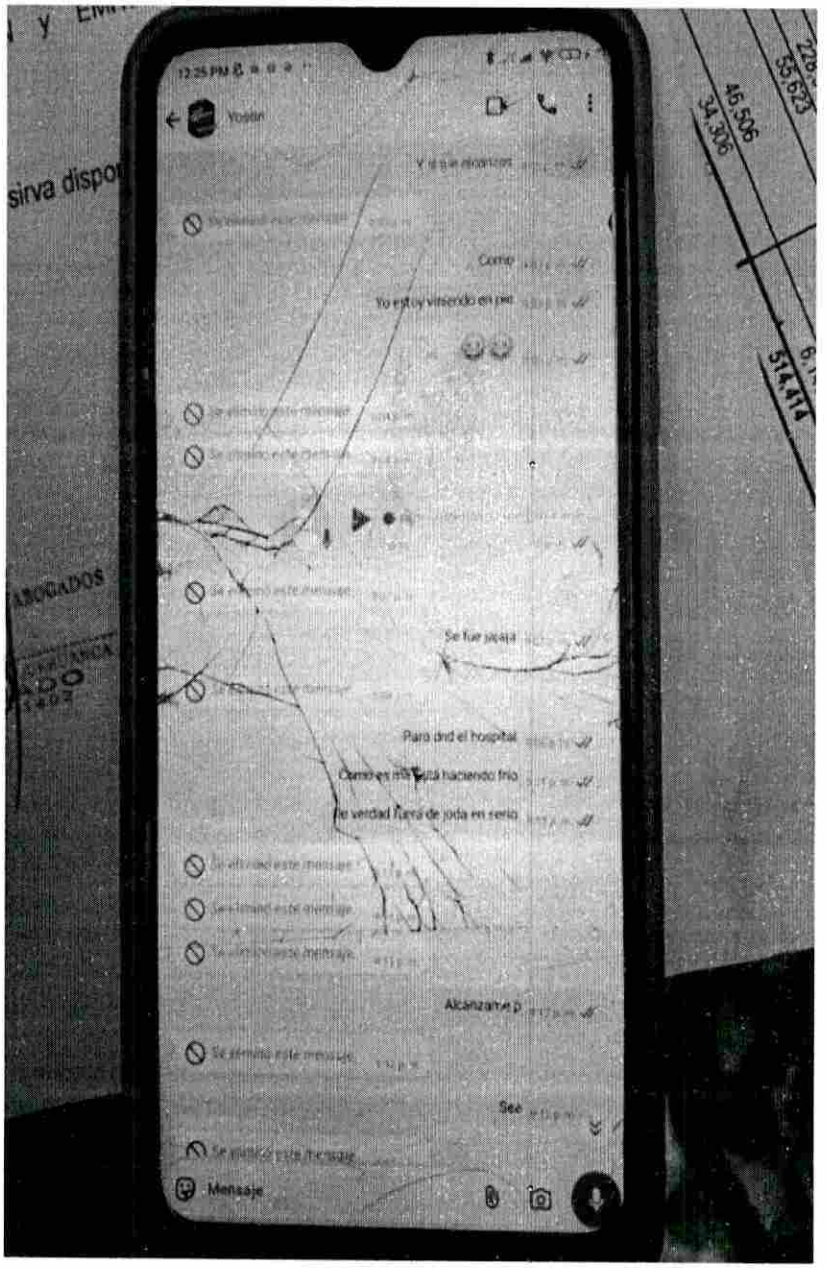


en la conversaciones en algunas partes relevantes, se aprecia que el denunciado la cita a la agraviada diciendo en mi cuarto casa sola a las 08.01 pm del dia 19 de julio del 2024, la agraviada acceder a ir a dicho domicilio incluso se aprecia que estarian los cuñados en la casa entre otro aspectos que estan detalladas en las capturas de pantalla, tambien existen audios remitidos por la agraviada se escucho ladrido de perros y que ella estaba ubicada yendo de la academia para su casa, ademas se aprecia una fotografia del rostro del imputado que le manda a ella, tambien habia una fotografia de una calle que es cercana a la vivienda del denunciado en su trayecto de ella, luego a partir de las 09:03 pm se aprecia que el denunciado Antony Edson Choquehuanca Mamani ha borrado los mensajes de texto que tuvo con la agraviada, se deja constancia que esto constitute un acto peligro procesal al modificar, destruir y/o suprimir la prueba de conversaciones entre ambas partes, el abogado de parte agraviada deja constancia que la agraviada no tenia relacion sentimental con el denunciado, solo ello, el resto se aprecia de las capturas de pantalla.

David Alexander Mena Flores
FISCAL PROVINCIAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL PENAL
PENAL CORPORATIVA

157

Ministerio Público
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



60443125

2237

ABOGADOS

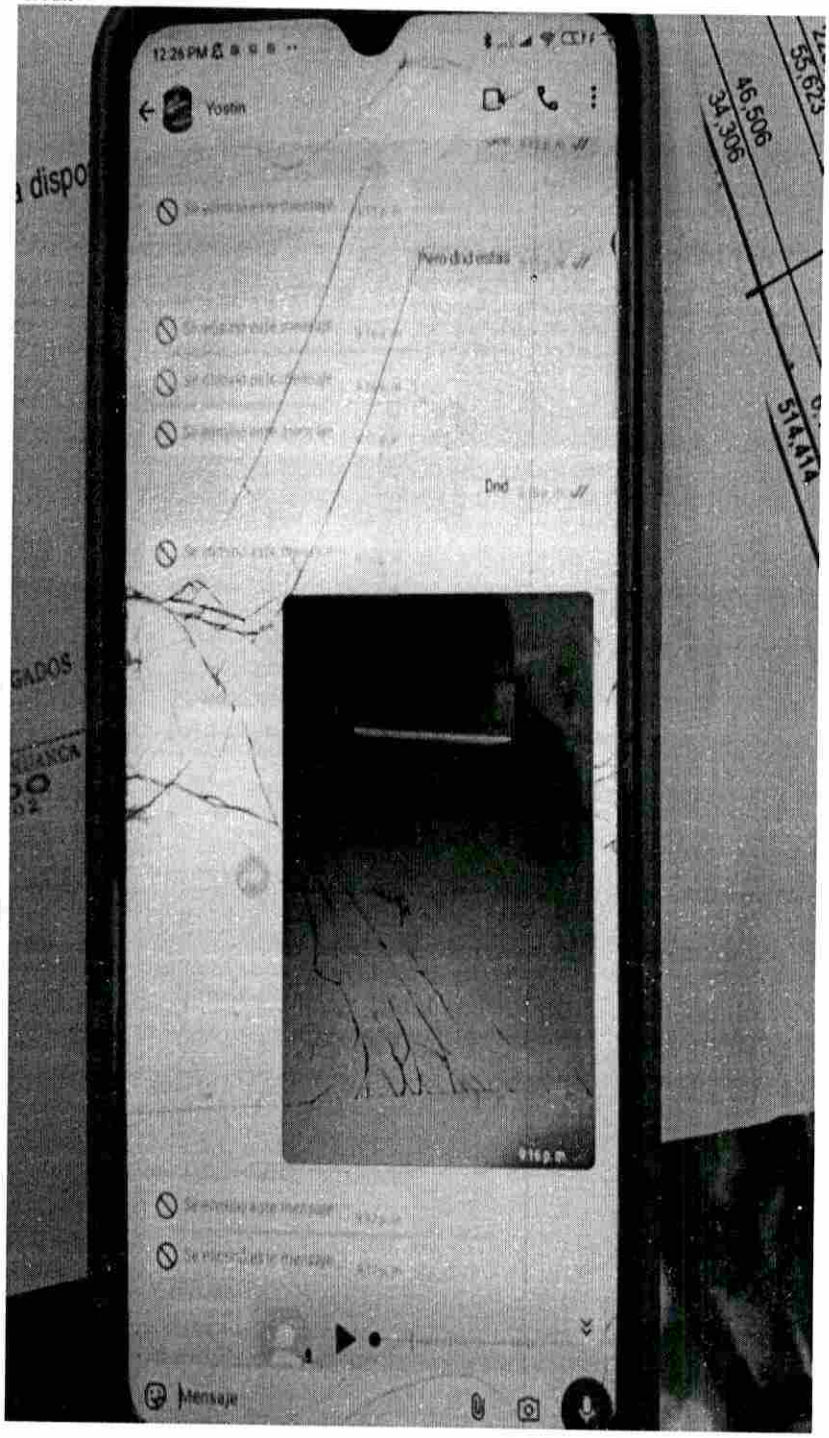
ABOG. [illegible]
C.A.P. 1402

ABOG. JAVIER ALEJANDRO LEON CHAVEZ
FISCAL PROVINCIAL ADJUNTO
2da. FISCALIA PROVINCIAL PENAL
PENAL CORPORATIVA DE AZANGARO

66

158

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno



60443125

2233

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

67

Ministerio Público
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno
Primer Despacho de Investigación
Distrito Judicial de Puno

CUARTO: En este acto se ordena la devolucion del equipo celular a la agraviada y/o legitimo propietario, al cumplir la finalidad de la diligencia donde se obtuvo informacion sobre lo ocurrido el dia 19 de julio del 2025, asimismo no se conto con la presencia del defensor publico de Azangaro quien se encuentra de vacaciones y la coordinacion de defensoria publica de Juliaca, indica que no era posible participar de la diligencia por falta de defensores publicos y otros.

Se concluye a las 13:08 a las horas, firmando los presentes en señal de conformidad.

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

60443125

Carlos A. Yucra Alcarde
CASP. N° 2233

de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE MBJ AZANGARO,
Juez:POMA MACHACA Santos FAU 20448626114 soft
Fecha: 14/11/2024 11:49:12,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judic
PUNO / AZANGARO,FIRMA DIGITAL

RTE SUPERIOR DE JUSTICIA
NO - Sistema de Notificaciones
ctronicas SINOE
DE MBJ AZANGARO,
stente De Audiencia -
lio:CALCINA MAMANI LUIS
BERTO /Servicio Digital - Poder
icial del Perú
ha: 14/11/2024 12:24:06,Razón:
SOLUCIÓN
DICIAL,D.Judicial: PUNO /
ANGARO,FIRMA DIGITAL

EXPEDIENTE : 573-2024-31-2102-JR-PE-01

INDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE DECLARACIÓN UNICA EN CAMARA GESSEL EN VIA DE PRUEBA ANTICIPADA

En la ciudad de Juliaca, siendo las 03:30 DE LA TARDE DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, se constituye el señor Juez SANTOS POMA MACHACA, Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, asistido por el Especialista Judicial de Audiencias Luis Calcina Mamani, con el fin de llevar a delante la audiencia de **DECLARACIÓN UNICA EN CAMARA GESSEL EN VIA DE PRUEBA ANTICIPADA** de la persona menor de iniciales A. Z. Ch. M. de 17 años de edad; en el proceso seguido en contra de la imputado **ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI** por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL en agravio la persona menor de iniciales A. Z. Ch. M. de 17 años de edad.

Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio, cuya grabación demostrará el modo cómo se desarrollará la presente audiencia conforme así lo establece el inciso dos, del artículo trescientos sesenta y uno del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dicho registro.-

(01´) VERIFICACIÓN DE LOS INTERVINIENTES:

A. **REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO:** DAVID ALEXANDER MENDOZA FLORESFiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de la Provincia de Azángaro, con domicilio procesal en el Jr. Chankatuma S/N del distrito de Asillo, casilla 114012, celular, 984719038.
B. Abogado Carlos Alberto Yucra Chambi CAP 2233 casilla 105560 abogado de la agraviada
C. ABOGADO MANUEL TORES SANCA cap 1344 casilla 57259 celular 946644889
D. ABOGADO DEFENSOR PUBLICO EDER CALLATA MAMANI casilla 114800 se retira
E. MARITZA ELIZABET MUCHICA ARCAUSTO 45346891 Jr. Francisco Bolognesi
F. Yaneth Delia Hilasaca Mamani Fiscal de Familia de Azángaro con casilla 114395
G. PSICOLOGA DE LA UNIDAD MEDICO LEGAL SAN ROMAN YANET VEGA RAMOS dni 41462938 n° de habilitación colegiatura 14438 Jr. Marcavalle s/n de la provincia de San Román.
H. GABRIELA VILCA ARAPA dni 77104113 JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA Jr. Vilcanota sin número, madre de la menor agraviada
I. RUFO VILCA CHOQUE Jose Domingo Choquehunca Barrio primero de mayo dni 01550320

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

(07´) **El Juzgado** autoriza a la señorita psicóloga a fin que inicie con la entrevista.

Ps, Buenas tardes, **menor** buenas tardes mi nombre es Yanet yo soy psicóloga yo converso con niños con adolescentes de tu edad a cerca de algo que les haya pasado y ellos quieran conversar el día de hoy, cuál es tu nombre **menor** mi nombre es Anali Shiomara Choquehuanca Muchica **ps** Analis que edad tienes **menor** 17 **ps** Analis que estás haciendo a que te dedicas **menor** estoy estudiando vía virtual **ps** en donde **menor** en pro... (no se entiende) **ps** en que grado **menor** primer semestre **ps** de que carrera **menor** enfermería **ps** como te va **menor** bien **ps** Analis como veras este es una cámara video que va ser grabada la conversación que va tener y las preguntas de entrevista que vamos desarrollar estarías de acuerdo con esta entrevista grabada **menor** si **ps** asimismo Anali quisiera asegurarme de que tú tienes claro algunas palabras en el concepto y lo que significa la importancia del significado de algunas palabras, quisiera saber que entiendes por verdad **menor** no le entendí **ps** quisiera que me puedas explicar que entiendes por la palabra verdad **menor** es decir la verdad es si tu dice algo si alguein te dice algo tiene que decir la verdad de la misma manera y... **ps** ya que entiendes por la palabra mentira **menor** que dice cosa aumentando sin embargo no son **ps** bien Anali yo quisiera saber que si me podrías decir porque motivos estas aquí **menor** porque, porque me ha pasado una tragedia **ps** que te ha sucedido **menor** que me han golpeado y han abusado de mi **ps** viniste acompañado con alguien a esta entrevista **menor** si **ps** con quien **menor** con mis padres **ps** con este con alguien antes de venir a esta entrevista **menor** no solo con mis padres **ps** Anali me comentaste que te paso una tragedia me podrías contar que e lo que te sucedió **menor** que, que, que la persona a mi me dijo eh me escribió por el whatsaap me dijo go y dicho le dije primero que no luego el me siguió insistiéndome en ahí fui donde yo le acepte luego de ahí yo salí de mi casa llegando de mi academia salí y él me alcanzó a cierta parte yo le dije mejor no porque luego me arrepentí yo me regreso a mi casa y él me dijo no seas así vamos me dijo no te estoy diciendo que no y él me agarro de la menor y me llevo y yo le dije ya solo un ratito y él me dijo ya y luego de ahí el tenia ya trago en su cuarto él me dijo sírvete y yo me serví pero no he tomado lo he echado luego de ahí yo le dije quiero ir a miccionar tienes tu baño préstame y él me dijo que si pero que sus hermanas se iban darse cuenta que yo iba salir entonces tuyo le dije el trajo un balde a su cuarto en ahí es donde el me dice en ahí orina me dijo y yo le dije no que te pasa el en ahí me dijo entonces yo me salgo para afuera y te va dejar aquí entonces yo agarre el balde y en ahí he orinado luego el entra el tenia ya un vaso servido y tenía la botella yo agarre ese baso y la botella y me lo tome ese vaso en ahí fue

donde me sentí luego me volví a parar y él se fue a miccionar en el mismo balde que yo he miccionado entonces ya yo le dije yo me voy a retirar porque yo en ese momento ya me sentida mal y el me dió no y me quiso besar y en ahí le dije que tiene seguía insistiendo en besarme yo le mordí en ahí en su labio y él me dijo oye que tienes sabes que tengo mi pareja me dijo entonces yo le dije no, no hagas eso el me sujeto del cuello y ya en ahí yo le dije oye que tienes déjame le dije el me lanzo para el suelo y en ahí fue donde yo ya perdí la conciencia luego de ahí el me empezó a golpear cuando me estaba quitando el pantalón en ahí yo le dije no me hagas esto le dije yo agarraba mi pantalón pero no tenía fuerza y él seguía con eso y me dijo cállate me dijo y me dio una bofetada yo le dije por favor déjame ir en ahí fui donde recibí un puñete del bono me recuerdo también esa parte luego me desperté en su cama yo me mire par todos lados y dije esto no es mi cuarto y yo me quería ir y el estaba conmigo yo le dije me voy a ir déjame ir me agarre la cara así y vi que tenía sangre abrí la puerta y él me dijo cállate no hagas bulla yo le dije por favor déjame ir no me hagas esto primero me dijo ya está bien vas a irte te voy acompañar me dijo yo le dije está bien saliendo ya de la puerta el tenia tiene tres puertas una de su cuarto otra para salir del cuarto y en ahí fue donde el abrió la puerta de calamina y en ahí fue donde ya no me recuerdo mas no sé cómo he llegado a mi casa pero a eso de las seis de la mañana yo me despierto igual me miro por todos lados y no tenía conciencia de que, que es lo que he hecho o que es lo que me ha pasado me levanto voy a la cocina para prepara mi desayuno entonces justos en ahí estaba mi madrina me dice que es lo que has hecho que te ha pasado me dice yo le dije nada en ese momento ya empecé a sentir dolor por aquí y uno de mis familiares me habían llevado al hospital en aquí tenía pegado no sé como algo (no se entiende) así tenia pegado y eso yo me lo despegue yo siempre me di cuenta q de que había sangre y yo le dije a mi tía que es esto así le die ella dijo que ha pasado pues que has hecho nada así le dije y me tía me dice a qué hora has llegado a la casa no yo estoy en la casa le dije como si yo no hubiese hecho nada así y me tía me dice entonces pues haber revísate voy al baño y me reviso y tenía sangre por las piernas y no sabía que es lo que me ha pasado y de nuevo me han llevado al hospital para que me revisan el odio ya que me dolía el odio y no escuchaba bien eso doctora **ps** algo mas que ha sucedido que quizá te has olvidado contarme Analí **menor** que no sé si fue un sueño o de verdad me habré muerto en ese momento no lo sé pero yo tengo un familiar que es mi abuelito ha fallecido que él en es sueño no se me dice que hace tu aquí que es lo que quieres que estas buscando vaya regresa no mas en ese momento eso y despierto en mi cuarto eso, eso no ma **ps** bien Analí me comentaste que una persona tuvo contacto por el whatsaap como se llama esa persona **menor** Antony **ps** Antony que mas **menor**

Antony Adson Choquehuanca Mamani **ps** cuantos años tiene Antony **menor** él me decía que tenía 19 años peor cuando hemos ido a la comisaria en ahí fue donde dijeron que el tiene 21 años **ps** donde lo conociste a Antony **menor** es mi vecino **ps** cuanto tempo te conociste con el **menor** como somos vecinos nos conocemos desde tiempo **ps** te acuerdas en qué fecha sucedió lo que me estas contando Analí **menor** 19 de julio o 29 de julio no me recuerdo bien **ps** de que año **menor** del 2024 **ps** Analí donde sucedieron estos hechos que hoy estas contando **menor** en su casa **ps** Anali me podrías dar la ubicación de ese lugar **menor** como es su casa? **Ps** donde queda ubicado y como es **menor** es en Azángaro en el Jr. Francisco Bolognesi y su casa tiene un patio tiene un techo dos cuartos y su cuarto de él es rectangular hay dos camas en es cuarto él tiene el porta servicios un ropero su cuarto de color celeste **ps** Anali a qué hora sucedió estos hechos que me estas contando **menor** yo me sentí mal a eso de las once de la noche **ps** n a qué hora ingresaste a este lugar a qué hora paso de que hora a qué hora **menor** a las 10:00 de la noche **ps** hasta que hora **menor** yo me sentí mal a las 11:00 pero mi hermanito me dice que yo llegue a la casa a las una de la mañana 01:40 **ps** Anali en el momento que te sucedió en este lugar había alguien más en ese lugar **menor** no **ps** me podrías describir como es esta persona **menor** si él es un poco alto que yo tiene un tatuaje en el cuello es de un escorpión y en la mano tiene un tatuaje de un rosario el es blancón **ps** Anali en el momento que estuviste en este lugar y en esta hora que es lo que te sucedió que estaban haciendo en ese momento me podrías contar **menor** estábamos tomando y estábamos hablando... **ps** me podrías especificar que es lo que te empezó hacer **menor** él me golpeo me ha sujeto del cuello me dio bofetada puñetes y me estaba quitando el pantalón y no me recuerdo mas **ps** trata de recordar que más te hizo el recuerdas **menor** no **ps** te repente recuerdas si te toco? **menor** (no responde) **ps** hay algo más que te ha sucedido en este lugar **menor** ... **ps** después de que paso esta situación como te sentías **menor** mal quería desaparecerme porque para mí que todos sabían que a mí me había sucedido algo porque mis vecinas todos me miraban de una manera diferente no era como antes y por eso me quedaba encerrada en mi casa no salía simplemente he ido al campo no quería saber nada **ps** recibiste alguna atención de algún profesional **menor** si **ps** de quien **menor** de la psicóloga **ps** después que paso esta situación le contesta a alguien lo que te sucedió **menor** no a la psicóloga y mis padres sabían **ps** actualmente al poner la denuncia que es lo que estás viendo o tratando de conseguir **menor** que se haga justicia **ps** bien vamos a esperar las preguntas que nos realicen y yo te los voy hacer saber y si no entiendes alguna pregunta me avisas para yo hacer te comprender si **menor** ya **ps** esperamos ya

Fiscal penal pregunta por medio del juzgado precise la menor si producto de estos hechos ha sufrido golpes o lesiones en su cuerpo puede describir ese aspecto

ps Anali después de los hechos has tenido algún tipo de daño a nivel del cuerpo **menor** eh si **ps** me podrías precisar cual **menor** que no escucho bien me duele mi pecho y dentro de mi oído no sé qué es lo que hay

Fiscal penal pregunta por medio del juzgado vamos a reiterar la misma pregunta sin embargo hemos apreciado el termino de daño es muy genérico si producto de los hechos sufrió golpes moretones lesiones en su cuerpo producto del propio abuso sexual por parte de esa persona

Ps Anali específicamente quisiera que nos detalles si producto de este hecho que me estas contando has sufrido golpes ha sufrido daños o lesión en alguna parte de tu cuerpo **menor** después de lo que me ha pasado **ps** producto de este hecho en el momento que sucedió **menor** si tenía golpes **ps** podrías especificar **menor** tenia golpes en el pecho tenia golpes en la quijada y en la cara

Fiscal penal pregunta por medio del juzgado se le pregunte a la menor quien es el autor o responsable de estos golpes

Ps Anali quien es el autor o responsable de estos golpes que te han realizado **menor** Antony

Fiscal penal pregunta por medio del juzgado que le pregunte la señorita psicóloga es la señorita presentaba dolor en sus partes intimas

ps Anali quisiera que me especifiques si presentaste dolor en las partes intimas **menor** si

Fiscal penal pregunta por medio del juzgado si la persona responsable es el señor Antony Edson

Ps Anali la persona responsable de este dolor es Antony **menor** si

Fiscal de familia no tiene preguntas
Abogado agraviada no tiene preguntas

Abogado imputado pregunta por medio del juzgado para que diga antes que ocurriera estos hechos tenías amigas en tus estudios

ps Anali antes de que ocurra estos hechos que me has contado tenias amigas? **Menor** si tenía amigas

Abogado imputado pregunta por medio del juzgado antes de los hechos la menor tenía su amigo?

Ps Anali antes de que ocurra que me has contado tenías algún amigo **menor** si tenía un amigo

Abogado imputado pregunta por medio del juzgado antes de los hechos que esta declarando la menor tenía su enamorado?

Ps Anali antes de los hechos que me has contado en la fecha que me has referido tenias tu enamorado? **Menor** no

El juzgado señorita psicóloga puede concluir la entrevista

Ps Bien Anali agradezco mucho que me hayas prestado atención y me has contestado claro las preguntas hemos concluido si gracias

Juzgado disponiendo que una vez realizada la transcripción del acta se haga entrega al señor fiscal responsable del caso a fin de que pueda hacer uso en lo que viera por conveniente.

04:05 pm(35´) **SEÑOR JUEZ:** se dio por concluido la presente audiencia, siendo horas 04:05 del día 7 de noviembre del 2024, firmando el Señor Juez, por ante mí. **Lo que doy fe**.--

Firmado por el señor Juez y el Especialista de Audiencias que intervienen

173

CASO N° 372-2024

DECLARACION DE TESTIGO MENOR DE EDAD DE INICIALES RO.AN.CH.MU (15)

En la ciudad de Asillo, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, siendo el día **05 DE MAYO DEL 2025**, a las 09:00 horas, el representante del Ministerio Público, Dr. David Alexander Mendoza Flores, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, se deja constancia que la diligencia es de manera es presencial

Se procede a la identificación de las partes a recibir la declaración de la MENOR DE EDAD DE INICIALES RO.AN.CH.MU (15). identificada con Documento Nacional de Identidad N° 62385668, natural de Azangaro, nacido el 03-04-2010, de 15 años de edad, estado civil soltero, tercero de secundaria, ocupación estudiante, domiciliado actual en el Jiron Francisco Bolognesi N° 633 – Barrio Revolucion, celular N° 959-138786, esta presente su progenitora Maritza Elizbeth Muchica Carcausto con DNI N° 45346891, así como tambien la Abog. Yent Delia Hilasaca Mamani como Fiscal de Familia de Azangaro.

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AZÁNGARO

45346891
Maritza E. Muchica Carcausto

62385668
Rini Anderson CHOQUEHUANCA Mam.

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

COMO TESTIGO

Conforme a los artículos 163 del NCPP, se le instruye de sus obligaciones y deberes:

a) Responder con verdad a las preguntas que se le hagan.

b) El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pueda incriminar a algunas de las personas mencionadas (cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, conviviente, parientes por adopción).

Luego continuando con la diligencia, se procede a tomar el juramento de ley a mano alzada, respondiendo de manera afirmativa, que declarara conforme a la verdad, se le informa que caso contrario podria ser denunciado por delito de falso testimonio y/o obstruccion a la justicia.

DESARROLLO DE LA DECLARACION

1. ¿Si conoce al denunciado Antony Edson Choquehuanca Mamani?
Si conozco al el, es mi vecino, lo conozco hace mucho tiempo desde que era niño.

2. ¿Si conoce a la agraviada de iniciales a.z.ch.m.?
Si la conozco es mi hermana biologica.

3. ¿Que hechos desea declarar sobre esta denuncia?
Lo que yo vi fue cuando, fue el año 2024, mi hermana llego a mi casa cerca de la media noche por alli, la casa esta en el Jiron Francisco Bolognesi, pero yo estaba dormido, cuando me desperte fue porque escuche un golpe mas o menos como de una caida, es que mi casa es de piso de madera, luego de eso me desperte y vi a mi hermana desnuda (tenia su abrigo pero

75

no tenia buzo tampoco sus zapatillas) de iniciales A.Z.CH.M., por adentro de la habitacion de mi mama por la puerta, le pregunte que paso, ella me menciono que un tal "*Justin*" le habia hecho eso, despues yo de eso, en deseperacion le llame a mi tia Aydee Choquehuanca Mamani, tocandole la puerta, porque ella vive al costado de la casa, mi tia tambien vino a la casa, luego de eso le tome unas fotos a mi hermana como estaba, eso no mas.

4. ¿Que palabras exactamente le dijo su hermana que cosa le habia pasado?
Ella estaba delirando, yo le pregunte que fue lo que habia pasado, ella me respondio que Justin me hizo eso, luego de eso la hice domir le llame a mi tia.

5. ¿Si conoces la identidad de "Justin"?
Si en el barrio conocemos como "Justin" al señor Antony Edson a quien yo conozco.

6. ¿Si pudo ver si el cuerpo de su hermana agraviada de iniciales A.Z.CH.M., tenia golpes o moretones?
Si tenia su cuerpo de ella, golpes y moretones, tenia en el oido derecho una hinchazon y estaba sangrando, tenia moretones en la cara, algunos rasmillones por la frente arriba de la ceja derecha, y veia que tenia sangre por la pierna tenia harta sangre por la pierna.

7. ¿Si el denunciado y la agraviada tenia una relacion sentimental o eran enamorados?
Que ellos no tenian nada.

8. ¿Si luego de los hechos tiene alguna otra informacion?
Que solamente hemos visto en redes sociales que Antony Edson y su hermano, estaba involucrado en robo de ganados.

9.¿Si algo desea agregar a su declaracion?
Que eso es todo.

Con lo que concluye el presente acto, siendo las 09:57 del mismo día, firmando en señal de conformidad, el fiscal que suscribe que da fe del contenido de la declaración realizada.-

62385668
Rini-Anderson Choquehuanca Muchica

45346891
Maritza E. muchica carcausto

David Alexander Mendoza Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AYANGARO

176

CASO N° 372-2024

DECLARACION DE TESTIGO AYDEE CHOQUEHUANCA MAMANI

En la ciudad de Asillo, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, siendo el día **05 DE MAYO DEL 2025**, a las 09:57 horas, el representante del Ministerio Público, Dr. David Alexander Mendoza Flores, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, se deja constancia que la diligencia es de manera es presencial

Se procede a la identificación de las partes a recibir la declaración de AYDEE CHOQUEHUANCA MAMANI. identificada con Documento Nacional de Identidad N° 45435185, natural de Azangaro, nacido el 09-11-1988, de 37 años de edad, estado civil soltera, secundaria completa, ocupación ama de casa, domiciliado actual en el Jiron Francisco Bolognesi N° 639 – Barrio Revolucion, celular N° 913-390862.

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

COMO TESTIGO

Conforme a los artículos 163 del NCPP, se le instruye de sus obligaciones y deberes:

a) Responder con verdad a las preguntas que se le hagan.

b) El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pueda incriminar a algunas de las personas mencionadas (cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, conviviente, parientes por adopción).

Luego continuando con la diligencia, se procede a tomar el juramento de ley a mano alzada, respondiendo de manera afirmativa, que declarara conforme a la verdad, se le informa que caso contrario podria ser denunciado por delito de falso testimonio y/o obstruccion a la justicia.

DESARROLLO DE LA DECLARACION

1. ¿Si conoce al denunciado Antony Edson Choquehuanca Mamani?
No lo conozco a el.

2. ¿Si conoce a la agraviada de iniciales A.Z.CH.M.?
Si la conozco, es mi sobrina, hija de mi hermano Teobaldo Choquehuanca Mamani, la conozco desde pequeña.

3. ¿Que hechos desea declarar sobre esta denuncia?
Esa noche por el mes de julio del 2024, mi sobrino Roni me llama diciendo que mi sobrina esta inconsciente a esa de la una de la mañana, es asi que yo fui a su casa de mi sobrina somos colindantes nos separa una pared en la direccion donde yo vivo en el Jiron Francisco Bolognesi N° 639 – Barrio Revolucion, la veo totalmente ensagrentada a mi sobrina A.Z.CH.M., golpeada, despues le dije a mi sobrino Roni que llamara a su mama Maritza, llamamos tambien a sus otras tias, luego nos llevamos al Hospital a mi sobrina, y el personal de seguridad no me dejo entrar a mi al Hospital,

77

177

pero si entraron mis dos sobrinos y su tia Melania Maye Carcausto, ella tambien llego a la casa, ese dia. Al final yo me regrese a mi casa.

4. ¿Que palabras exactamente le dijo su sobrina que cosa le habia pasado?
Si ella dijo, esto es lo que me han hecho el Antony, eso no mas dijo.

6. ¿Si pudo ver si el cuerpo de su sobrina agraviada de iniciales A.Z.CH.M., tenia golpes o moretones?
Mas que todo en la cara tenia ella la quijada estaba hinchada, despues de las orejas estaba saliendo sangre, de uno de los lados, eso me acuerdo que tenia ella.

7. ¿Si el denunciado y la agraviada tenia una relacion sentimental o eran enamorados?
Que yo no se nada de eso, como le digo yo no conozco a ese joven.

8.¿Si algo desea agregar a su declaracion?
Que eso es todo lo que se.

Con lo que concluye el presente acto, siendo las 10:22 del mismo día, firmando en señal de conformidad, el fiscal que suscribe que da fe del contenido de la declaración realizada.-



45435185

Aydee choquehuanca Mamani

DAVID ALEXANDER Antezana Flores
FISCAL PROVINCIAL PENAL
2da. FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE
AZÁNGARO

78

193

DIVISION MEDICO LEGAL
PUNO

MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
UNIDAD MEDICO LEGAL DE SR- JULIACA

BIOLOGIA FORENSE
VIVO
INFORME PERICIAL
Nº: 2024213

APELLIDOS Y NOMBRES: Choquehuanca Muchica Anhali Zihomara **EDAD:** 17 años
SEXO: Femenino

RML Nº: 5542- G -2024

PROCEDENCIA: UML I SAN ROMAN JULIACA

MEDICOSOLIC. Dr. Paul Artemio Mamani Mamani

FECHA INCIDENTE: 20/07/2024 **HORA:** 01:00

MUESTRA: 1. Hisopado Fondo vaginal. 2. Hisopado Anal. 3. Vellos de Barrido Púbico 4.Vellos Extraidos.

EXAMEN SOLICITADO: Espermatológico (búsqueda de espermatozoides), Tricológico

FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 20/07/2024 (16:00 hrs.)

FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA: 19/08/2024 (08:00 hrs.)

FECHA DE EMISION RESULTADO: 10/09/2024

EXPOSICION DETALLADA DE LO QUE SE COMPRUEBA:

Muestra Nº 1: Hisopado de Fondo vaginal
Descripción de la muestra. - Se recibe un sobre amarillo de 20x15 cerrado, lacrado, rotulado con los datos de la peritada, acompañado con su respectiva cadena de custodia. A la apertura se encuentra dos hisopos y una lámina portaobjetos con muestra.

Método : Coloración Cristal Violeta - Microscópico: OCULAR 10 X, OBJETIVO 100X(D/C presencia de espermatozoides)
Resultado : NO SE OBSERVARON ESPERMATOZOIDES

Muestra Nº 2: Hisopado Anal
Descripción de la muestra. - Se recibe un sobre amarillo de 20x15 cerrado, lacrado, rotulado con los datos de la peritada, acompañado con su respectiva cadena de custodia. A la apertura se encuentra dos hisopos y una lámina portaobjetos con muestra.

Método : Coloración Cristal Violeta - Microscópico: OCULAR 10 X, OBJETIVO 100X(D/C presencia de espermatozoides)
Resultado : NO SE OBSERVARON ESPERMATOZOIDES

Muestra Nº 03. Vellos de Barrido Púbico
Descripción de la muestra. - Se recibe un sobre amarillo de 20x15 cerrado, lacrado, rotulado con los datos de la peritada, acompañado con su respectiva cadena de custodia. A la apertura se encuentra un peine pequeño color plomo con 01 pelo.

79

Método: Microscopio: OCULAR 10X, OBJETIVO 40X

Aspecto	Cantidad	Forma	Color	Longitud promedio	Bordes	Cutícula	Corteza
Limpio	1	Quimotrico	Castaño oscuro	5	Regulares	Mediana	Pigmentada homogénea

Medula	Extremo Proximal	Extremo Distal	Diámetro Total	Diámetro Canal Medular	Media aritmética	Media aritmética Canal Medular	Índice Medular
Continua	Bulbo hueco	Romo	123.13 u	28.7	4.92	1.15	0.23

Observaciones

- ORIGEN: Humano
- PRESENCIA DE SANGRE: Negativo
- PRESENCIA DE PARASITOS: Ausente
- PIGMENTACIO ARTIFICIAL: Negativo
- VALORES DE DESVIACION: Diámetro total: 2.59; Diámetro de canal medular: 3.27

Muestra Nº 4: Vello Extraídos.
Se recibe un sobre de 20x15 cerrado, lacrado, rotulado con los datos del peritado, acompañado con su respectiva cadena de custodia. A la apertura se encuentra 1 pelo.

Método: Microscopio: OCULAR 10X, OVJETIVO 40X

Aspecto	Cantidad	Forma	Color	Longitud promedio	Bordes	Cuticula	Corteza
Sucio	1	Quimotricos	Castaño oscuro	5.2 cm.	Regulares	Mediana	Pigmentada homogénea

Medula	Extremo Proximal	Extremo Distal	Diámetro Total	Diámetro Canal Medular	Media aritmética	Media aritmética Canal Medular	Índice Medular
Continua	Bulbo hueco	Romo	122.81 u	24.6	4.91	0.98	0.23

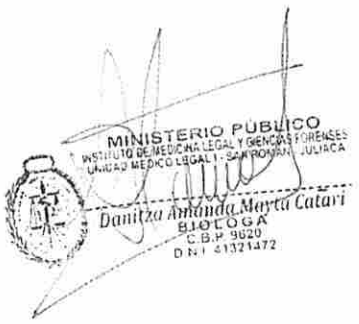
Observaciones

- ORIGEN: Humano
- PRESENCIA DE SANGRE: Negativo
- PRESENCIA DE PARASITOS: Ausente
- PIGMENTACIO ARTIFICIAL: Negativo
- VALORES DE DESVIACION: Diámetro total: 4.71; Diámetro de canal medular: 3.88

CONCLUSIONES:

En las muestras, recepcionadas y analizadas pertenecientes a la menor Choquehuanca Muchica Anhali Zihomara (17 años); según **RML Nº 5542 – G-2024**, se determinó:

1. En hisopado Vaginal; no se observaron espermatozoides.
2. En hisopado Anal; no se observaron espermatozoides.
3. En la muestra denominada "Vello de barrido Púbico" corresponde a pelo humano, con la característica micro-morfométrica mencionada.
4. En la muestra denominada "Vello Extraido" corresponde a pelo humano, con la característica micro-morfométrica mencionada.
5. El estudio comparativo permite establecer que las muestras antes menicionadas presentan características semejantes.



Juliaca, 10 de Setiembre del 2024

Destino de las muestras: Se encuentran en custodia en el Laboratorio de Biologia Forense – UML I San Roman-Juliaca

Domicilio Legal: Jr. Marcavalle s/n Urb. La Capilla-Juliaca

ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS - ADN

SIENDO LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 12 OCTUBRE 2025 EN LOS AMBIENTES DE LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL DE JULIACA CON PEDIDO DEL EFECTIVO POLICIAL ALEJANDRO MENDOZA ROJAS - FISCAL PROVINCIAL DE GESTIÓN, LA DERIVADA DE INICIALES A.E.CH.M CON DNI N° 60443125 (18 AÑOS DE EDAD) CON DOMICILIO REAL JR. FRANCISCA BOLOGNESI N° 633 - BARRIO REVOLUCIÓN, CELULAR 96).421208 CON SU ABOGADO DEFENSOR JOSÉ CARLOS YUCRA CAMPOS CON CAP 9582 AV. TACNA 482 OFICINA 2D - BARRIO ; CELULAR 105560 ; CON PERICIA BIOLOGÍA FORENSE DENTRO AMPARO MAYTA CONDORI CON DNI N° 41821472 ; DILIGENCIA CON EL SIGUIENTE RESULTADO :

PRIMERO : CONSTITUIDOS EN EL LUGAR ANTES INDICADO PARA RECOGER MUESTRAS DE ADN DE LA MENOR AGRAVIADA DE A.Z.CH.M Y EL IMPUTADO ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI ; ESTANDO PRESENTE SOLO LA AGRAVIADA SE PROCEDE A EXPLICAR LOS MOTIVOS DE LA DILIGENCIA Y PROCEDE A ELLA Y FIRMAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE, LUEGO DE PROCEDER A RECABAR LA MUESTRA SANGUÍNEA DE LA AGRAVIADA POR LA BIÓLOGA PERICIA RECOGIENDO LA MISMA EN UNA TARJETA FDTA (GOTAS DE SANGRE), LUEGO NUEVAMENTE LA MUESTRA ORIGINAL DE UN SOBRE BLANCO E INDICADO A UN SOBRE DE CADENA DE CUSTODIA DEBIDAMENTE LACRADO CON LA FIRMA DE LOS PRESENTES.-

SEGUIDO, SE PIDIÓ CONSTANCIA QUE NO SE HIZO PRESENTE EL IMPUTADO ANTONY EDSON CHOQUEHUANCA MAMANI A LA DILIGENCIA SEÑALADA.-

SE CONCLUYE A LAS 13: 20 PM. FIRMANDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.- LA MUESTRA QUEDA EN CUSTODIA DML - JULIACA HASTA NUEVA DISPOSICIÓN

DANIEL ALEJANDRO MENDOZA ROJAS
FISCAL DE PRUEBAS

MINISTERIO PÚBLICO
[illegible]

60443125

JOSÉ CARLOS YUCRA CAMPOS
CAP. 9582
ABOGADO